KAPITOLU 403

ATT DWAR IL-KUMMERĊ TAL-ASSIGURAZZJONI

Sabiex jirregola l-kummerċ tal-assigurazzjoni.

1 ta' Ottubru, 1998

L-ATT XVII tal-1998, kif emendat bl-Atti XVII tal-2002, XIII tal-2004, XII tal-2006 u XX tal-2007; bl-Avviż Legali 426 tal-2007; u bl-Atti III u XVII tal-2009, XIX tal-2010, X tal-2011, XX tal-2013 u XXXIII tal-2015 XXVI tal-2018 u V tal-2020 , XLVI tal-2021 , XXXV tal-2023 u XXXII tal-2024.

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I.	Preliminari	1 - 2
Taqsima II.	Sorveljanza tal-Kummerċ tal-Assigurazzjoni	3 - 4
Taqsima III.	Awtorizzazzjoni għat-Tmexxija ta' Kummerċ tal-Assigurazzjoni	5 - 13
Taqsima IV.	Kundizzjonijiet għat-Tmexxija ta' Kummerċ tal-Assigurazzjoni	14 - 18I
	Titolu I: Ħtiġiet Finanzjarji	14 - 18G
	Titolu II: Governanza	18H - 18I
Taqsima V.	Kontijiet, Investigazzjonijiet minn Attwarji u Dikjarazzjonijiet Finanzjarji	19 - 24
Taqsima VI.	Setgħat ta' Intervenzjoni	25 -28
Taqsima VII.	Superviżjoni ta' Impriżi tal-Assigurazzjoni u tar-Rijassigurazzjoni Awtorizzati	29 - 32
Taqsima VIIA.	Superviżjoni ta' Grupp	32A - 32E
Taqsima VIII.	Trasferiment ta' Kummerċ tal-Assigurazzjoni	33 - 37
Taqsima IX.	Akkwist u Disponiment ta' Azzjonijiet, Irtirar, Xoljiment u Stralċ	38 - 42
Taqsima X.	Obbligazzjonijiet fuq Impriżi	43 - 48Ċ
Taqsima XI.	Fond għall-Protezzjoni u Kumpens	49 - 54
Taqsima XII.	Dispożizzjonijiet Ġenerali	55 - 69

SKEDI

L-Ewwel Skeda	Dispożizzjonijiet dwar Lloyd's
It-Tieni Skeda	Klassijiet ta' kummerċ fit-tul
It-Tielet Skeda	Klassijiet u gruppi ta' klassijiet ta' kummerċ ġenerali
Ir-Raba' Skeda	Dispożizzjonijiet dwar aġenti u *managers* tal-assigurazzjoni

TAQSIMA I

PRELIMINARI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni.

Tifsir u għan.
Emendat: XVII. 2002.236; XII. 2006.76; XX. 2007.126; XVII. 2009.30; X. 2011.74; XXXIII. 2015.4; XXVI.2018.61; V.2020.41; XXXV.2023.44; XXXII.2024.35.
Kap. 487.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"aġent fl-assigurazzjoni" tfisser persuna iskritta bħala tali taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni;

"l-assigurat" tfisser il-parti li lilha, jew li dwarha, jew li lil benefiċjarji tagħha, għandha titħallas somma ta' flus jew ħlas ieħor taħt kuntratt ta' assigurazzjoni ma' ġrajja speċifikata;

"l-assiguratur" tfisser il-parti f'kuntratt ta' assigurazzjoni li tiftiehem li tħallas somma ta' flus jew ħlas ieħor ma' ġrajja speċifikata;

"attwarju approvat" u "attwarju" għandhom it-tifsir mogħti lilhom bl-artikolu 22(5);

Kap. 330.

"awtorità kompetenti" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta mwaqqfa bl-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;

Kap. 330.

"awtorità regolatorja barranija" tfisser awtorità f'pajjiż jew territorju barra minn Malta, li ma jkunx Stat Membru jew Stat ŻEE, li teżerċita xi funzjoni regolatorja jew superviżorja dwar servizzi finanzjarji li tikkorrispondi għal xi funzjoni tal-awtorità kompetenti kif imfissra fl-Att dwar Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;

"awtorità regolatorja Ewropea" tfisser l-awtorità superviżorja jew l-awtoritajiet superviżorji kif imfissra fl-Artikolu 13 tad-Direttiva Solvibbiltà II, maħtura minn Stat Membru jew Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, li jkollhom is-setgħa bil-liġi jew b'xi regolament biex jissorveljaw impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni;

"awtorizzazzjoni", dwar il-kummerċ tal-assigurazzjoni, jew dwar xi ħaġa li għandha x'taqsam miegħu jew anċillari għalih, tfisser awtorizzazzjoni jew awtorizzazzjoni mitqiesa bħala hekk taħt dan l-Att, u "awtorizzat" għandha tinftiehem skont hekk;

"Bord Ewropew dwar Riskji Sistemiċi" tfisser il-Bord Ewropew dwar Riskji Sistemiċi stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 fuq is-sorveljanza makro-prudenzjali tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar Riskji Sistemiċi;

Kap. 386.

"ċellula" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha bl-Att dwar il-Kumpanniji;

"detentur ta' polza" tfisser il-persuna li għal dak iż-żmien tkun id-detentur legali tal-polza li tassigura l-kuntratt mal-assiguratur;

"Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni" tfisser id-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Jannar 2016 dwar id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni

(riformulazzjoni), kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull att magħmul b'delega u kull standard tekniku li jkun inħareġ jew li jista' jinħareġ bis-saħħa tagħha;

"direttur", dwar impriża, tinkludi individwu li jkun jokkupa l-pożizzjoni ta' direttur tal-impriża, ikun kif ikun imsejjaħ, li jkollu s-setgħa li jmexxi sostanzjalment l-istess funzjonijiet relattivi għad-direzzjoni tal-impriża bħal dawk magħmulin minn direttur u, dwar impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz jew impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, tinkludi membru ta' xi bord lokali, u l-persuna msemmija bħala r-rappreżentant ta' dik l-impriża għall-fini tal-artikolu 11(1)(*b*)(i);

"Direttiva Solvibbiltà II" tfisser id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tal-kummerċ tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (*recast*), kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull att magħmul b'delega u kull *standard* tekniku li kienu jew li jistgħu jinħarġu bis-saħħa tagħha;

"dokument" jew "dokumentazzjoni" tinklu-di informazzjoni rreġistrata f'kull forma u, fir-rigward ta' informazzjoni li tkun rreġistrata xort'oħra milli f'forma li tinqara, ir-referenzi għall-produzzjoni tagħha jinkludu referenzi għall-produzzjoni ta' kopja tal-informazzjoni f'forma li tinqara;

"dritt Ewropew" tfisser il-jedd li jkollha impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata, impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, impriża tal-assigurazzjoni Ewropea jew impriża tar-rijassigurazzjoni Ewropea, li tistabbilixxi fergħa jew tipprovdi servizzi, fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx dak fejn ikollha l-uffiċċju prinċipali tagħha -

(*a*) kif hemm fit-Trattat ta' Ruma kif dan ikun japplika fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE;

(*b*) bla ħsara għall-ħtiġiet tad-Direttiva Solvibbiltà II u bla ħsara għal kull regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, jew Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġin mill-awtorità kompetenti konformement ma' dan l-Att, li jimplimentaw dawk il-ħtiġiet;

"EIOPA" tfisser l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita kif hemm fl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010;

"fergħa" tfisser il-fond tal-impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, li ma jkunx l-uffiċċju prinċipali tagħha, minn fejn jitmexxa l-kummerċ tal-assigurazzjoni;

"fond ta' garanzija" tfisser il-korp imsemmi fl-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur, u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà;

"fondi tal-kumpannija stess" għandha tinftiehem skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin mill-awtorità kompetenti għall-finijiet ta' dan l-Att;

"funzjonijiet" tinkludi responsabbiltajiet, setgħat u dmirijiet;

"grupp" tfisser grupp ta' impriżi li:

(*a*) jikkonsisti f'impriża parteċipanti, is-sussidjarji tagħha u l-entitajiet li fihom l-impriża parteċipanti jew is-sussidjarji tagħha jkollhom parteċipazzjoni, kif ukoll impriżi marbutin ma' xulxin b'relazzjonijiet kif stabbiliti fl-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċertu tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE; jew

(*b*) jkun ibbażat fuq it-twaqqif, b'kuntratt jew xort'oħra, ta' relazzjonijiet finanzjarji b'saħħithom u sostenibbli fost dawk l-impriżi, u li jistgħu jinkludu assoċjazzjonijiet reċiproċi jew ta' tip reċiproku, iżda:

(i) waħda minn dawk l-impriżi tkun effettivament teżerċita, permezz ta' koordinazzjoni ċentralizzata, influwenza dominanti fuq id-deċiżjonijiet, inkluži deċiżjonijiet finanzjarji, tal-impriżi l-oħra li jiffurmaw parti mill-grupp; u

(ii) it-twaqqif u x-xoljiment ta' dawk ir-relazzjonijiet għall-finijiet tat-Titolu III tad-Direttiva Solvibbiltà II li jkunu soġġetti għall-approvazzjoni minn qabel tas-superviżur tal-grupp,

fejn l-impriża li tkun qiegħda teżerċita l-koordinazzjoni ċentralizzata għandha titqies bħala l-impriża parent, u l-impriżi l-oħra għandhom jitqiesu bħala sussidjarji;

"kummerċ tal-assigurazzjoni għal responsabbiltà għal vetturi bil-mutur" tfisser il-kummerċ tal-assigurazzjoni fil-klassi 10 kif speċifikat fit-Taqsima I tat-Tielet Skeda;

"kumpannija *holding*" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lill-kliem "*parent company*" fl-Att dwar il-Kumpanniji; Kap. 386.

"*holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet" tfisser *holding* dirett jew indirett f'impriża li tirrappreżenta għaxra fil-mija jew iżjed tal-kapital azzjonarju jew tal-jeddijiet ta' votazzjoni, meta jitqiesu l-jeddijiet ta' votazzjoni kif stipulati fl-Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat, u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE, kif ukoll il-kundizzjonijiet dwar l-aggregazzjoni relattiva kif stipulata fl-Artikolu 12(4) u (5) ta' dik id-Direttiva, jew li jirrendi possibbli t-twettiq ta' influwenza sinifikattiva fuq it-tmexxija tal-impriża fejn ikun jeżisti dak il-*holding*, u "azzjonist kwalifikattiv" għandha tinftiehem b'dak il-mod:

Iżda, sabiex jiġi stabbilit jekk il-kriterji għal holding kwalifikattiv ta' azzjonijiet ikunux ġew imwettqa, l-awtorità kompetenti m'għandhiex tqis jeddijiet ta' votazzjoni jew azzjonijiet li impriżi ta' investimenti jew istituzzjonijiet ta' kreditu jista' jkollhom bħala riżultat li jkunu qegħdin jipprovdu underwriting ta' strumenti finanzjarji u, jew ta' tqegħid ta' strumenti finanzjarji fuq bażi ta' impenn sod kif hemm fil-punt (6) tat-Taqsima A tal-Anness 1 mad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (riformulazzjoni), sakemm dawk id-drittijiet mhumiex, min-naħa waħda eżerċitati jew xort'oħra użatib iex jintervjenu fil-maniġġ tal-emittent u, mill-oħra, li jsir minnhom fi żmien sena mill-akkwist tagħhom;

"impriża" tirreferi għal impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta jew f'pajjiż barra minn Malta;

"impriża finanzjarja" tfisser xi waħda mill-entitajiet li ġejjin:

(*a*) istituzzjoni ta' kreditu, istituzzjoni finanzjarja jew impriża ta' servizzi bankarji anċillari fil-kuntest tat-tifsir tas-subparagrafi (1), (17) u (22) tal-paragrafu (1) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2013/36/UE rispettivament;

(*b*) impriża tal-assigurazzjoni, jew impriża tar-rijassigurazzjoni jew kumpannija *holding* tal-assigurazzjoni fil-kuntest tat-tifsir tal-Artikolu 212(1)(f) tad-Direttiva Solvibbiltà II;

(*ċ*) ditta ta' investiment jew istituzzjoni finanzjarja fil-kuntest tat-tifsir tal-punt 1 tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE; jew;

(*d*) kumpannija *holding* finanzjarja mħallta fil-kuntest tat-tifsir tal-Artikolu 2(15) tad-Direttiva 2002/87/KE;

"impriża parteċipanti" tfisser impriża li jew tkun impriża *parent* jew impriża oħra li jkollha parteċipazzjoni, jew impriża marbuta ma' impriża oħra permezz ta' relazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċertu tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE;

"impriża tal-assigurazzjoni Ewropea" tfisser impriża li għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, li tmexxi l-kummerċ tal-assigurazzjoni diretta fil-kuntest tat-tifsira tal-Artikolu 2 tad-Direttiva Solvibbiltà II, li tkun irċeviet awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

"impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata" tfisser impriża, li tkun irċeviet awtorizzazzjoni konformement mal-artikolu 7 biex tmexxi kummerċ ġenerali dirett u, jew kummerċ fit-tul, u tinkludi impriża li tkun awtorizzata tmexxi kummerċ dirett u ta' rijassigurazzjoni;

"impriża tal-assigurazzjoni *captive*" tfisser impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata, li tkun tappartjeni lil impriża

finanzjarja li ma tkunx impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni jew grupp ta' impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni kif imfisser fl-artikolu 2, jew lil impriża mhux finanzjarja, li jkollha l-għan li tipprovdi kopertura ta' assigurazzjoni esklużivament għar-riskji tal-impriża jew impriżi li tkun tappartjeni għalihom jew tal-impriża jew impriżi tal-grupp li tkun membru tagħhom;

"impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz" tfisser impriża, minbarra impriża tal-assigurazzjoni Ewropea, li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni bħala impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont l-artikolu 7 bħallikieku l-uffiċċju prinċipali tagħha kien jinsab f'Malta;

"impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata" tfisser impriża li tkun irċeviet awtorizzazzjoni konformement mal-artikolu 7 biex tmexxi kummerċ ristrett għar-rijassigurazzjoni;

"impriża tar-rijassigurazzjoni *captive*" tfisser impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, li tkun tappartjeni lil impriża finanzjarja li ma tkunx impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni jew grupp ta' impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni kif imfisser fl-artikolu 2, jew lil impriża mhux finanzjarja, li jkollha l-għan li tipprovdi kopertura ta' rijassigurazzjoni esklużivament għar-riskji tal-impriża jew impriżi li tkun tappartjeni għalihom jew tal-impriża jew impriżi tal-grupp li tkun membru tagħhom;

"impriża tar-rijassigurazzjoni Ewropea" tfisser impriża li għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, li tmexxi kummerċ ristrett għar-rijassigurazzjoni fil-kuntest tat-tifsira tal-Artikolu 2 tad-Direttiva Solvibbiltà II, li tkun irċeviet awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

"impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz" tfisser impriża, minbarra impriża tar-rijassigurazzjoni Ewropea, li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni bħala impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata skont l-artikolu 7 bħallikieku l-uffiċċju prinċipali tagħha kien jinsab f'Malta;

"impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta" tfisser kumpannija b'responsabbiltà limitata ffurmata u rreġistrata f'Malta skont l-Att dwar il-Kumpanniji;

Kap. 386.

"jiem tax-xogħol" u "jum tax-xogħol" ma jinkludux is-Sibtijiet u l-ġranet msemmija fl-Att dwar il-Festi Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi oħra;

Kap. 252.

"kundizzjonijiet" tinkludi obbligazzjonijiet u restrizzjonijiet;

"kontroll" tfisser ir-relazzjoni bejn impriża parent u impriża sussidjarja, kif stabbilit fl-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati u r-rapporti relatati ta' ċertu tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE, jew relazzjoni simili bejn xi persuna fiżika jew ġuridika u impriża;

"kontrollur", dwar korp ġuridiku, huwa persuna li, waħedha jew flimkien ma' oħrajn, teżerċita s-setgħa li tistabbilixxi l-politika

finanzjarja u operattiva tal-korp ġuridiku;

"korp ġuridiku" tfisser kull entità li għandha l-personalità legali distinta minn dik tal-membri tagħha, u tinkludi wkoll korporazzjoni barranija;

"kummerċ fit-tul" għandha t-tifsir mogħti lilha bl-artikolu 5(1);

"kummerċ ġenerali" għandha t-tifsir mogħti lilha bl-artikolu 5(1);

"kummerċ tal-assigurazzjoni" tfisser l-egħmil u t-twettiq ta' kuntratti tal-assigurazzjoni ta' dik il-klassi jew dawk il-klassijiet ta' kummerċ fit-tul jew klassi jew klassijiet jew parti minn klassijiet ta' kummerċ ġenerali kif rispettivament speċifikati fit-Tieni Skeda u fit-Taqsima I tat-Tielet Skeda, u, bla ħsara għal kull ħaġa li tinsab f'xi liġi oħra, tinkludi -

(*a*) l-egħmil u t-twettiq, minn persuna li ma tkunx qed tmexxi kummerċ bankarju, ta' -

(i) kuntratti għal *fidelity bonds*, *performance bonds*, *administration bonds*, *bail bonds* jew *bonds* tad-dwana jew kuntratti ta' garanzija bħal dawn, li jkunu kuntratti li jsiru bħala kummerċ (u mhux sempliċiment inċidentali għal xi kummerċ ieħor li jitmexxa mill-persuna li twettaqhom) bil-ħlas ta' *premium* wieħed jew iktar;

(ii) kuntratti għal fidi ta' kapital ibbażati fuq kalkolu attwarjali fejn, bi skambju għal ħlasijiet singoli jew perjodiċi maqbula bil-quddiem, jittieħdu impenji ta' żmien u ammont speċifikat;

(iii) kuntratti għall-amministrazzjoni tal-investimenti tal-fondi ta' pensjoni,

u, dwar kuntratti għall-amministrazzjoni tal-investimenti tal-fondi ta' pensjoni, l-espressjoni "persuna li ma tkunx qed tmexxi kummerċ bankarju" tinkludi "persuna li ma tkunx qed tmexxi servizzi ta' investiment";

(*b*) kull kummerċ li jitmexxa dwar, jew anċillari għal, kummerċ tal-assigurazzjoni;

(*ċ*) sakemm ma jkunx speċifikat xort'oħra, kummerċ ta' rijassigurazzjoni;

"kumpannija ċellulari" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha bl-Att dwar il-Kumpanniji; Kap. 386.

"kuntratt ta' assigurazzjoni" u "kuntratt", dwar kummerċ tal-assigurazzjoni, ifissru ftehim fejn assiguratur jiftiehem, b'korrispettiv, li jħallas lill-assigurat jew akkont tiegħu somma ta' flus jew ħlas ieħor sew jekk bħala indenizz kontra telf, ħsara, danni, xi responsabbiltà jew xort'oħra, meta tiġri ġrajja speċifikata li dwarha jkun hemm element ta' inċertezza dwar meta ser tiġri jew jekk tiġrix;

"Lloyd's" tfisser is-soċjetà u korporazzjoni mwaqqfa mil-Lloyd's Act, 1871, tar-Renju Unit;

"*manager* fl-assigurazzjoni" tfisser persuna iskritta bħala tali taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni; Kap. 487.

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-Servizzi Finanzjarji;;

"*money laundering*" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-Att kontra *Money Laundering*; Kap. 373.

"*outsourcing*" tfisser arranġament ta' kwalunkwe forma bejn impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata u provditur ta' servizz, sew jekk tkun entità sorveljata sew jekk ma tkunx, li permezz tiegħu dak il-provditur ta' servizz iwettaq proċess, servizz jew attività, sew direttament sew permezz ta' *sub-outsourcing*, fejn li kieku kien xort'oħra kienet titwettaq mill-impriża tal- assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata nnifsha, u "*outsource*" għandha tinftiehem f'dan is-sens;

"pajjiż barra minn Malta" tfisser u tinkludi kull pajjiż, territorju jew post barra minn Malta;

"il-pajjiż tar-rabta" tfisser kull pajjiż fejn id-detentur tal-polza jkollu r-residenza abitwali tiegħu jew, jekk id-detentur tal-polza jkun persuna ġuridika, il-pajjiż fejn ikun qiegħed l-istabbiliment ta' dan tal-aħħar, li għalih jirreferi l-kuntratt;

"parteċipazzjoni" tfisser il-proprjetà, diretta jew permezz ta' kontroll, ta' 20% jew aktar tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital ta' impriża;

"polza", dwar kummerċ tal-assigurazzjoni, tfisser u tinkludi polza jew dokument bħalha, ikun x'ikun l-isem li bih jissejjaħ, li jipprova li jkun hemm kuntratt ta' assigurazzjoni;

"*premium*" tfisser il-kumpens imħallas jew li għandu jitħallas minn assigurat taħt kuntratt ta' assigurazzjoni;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti taħt dan l-Att;

"proviżjonijiet tekniċi", għandha tiftiehem skont l-artikolu 18E;

"rabta" tfisser rabta rappreżentata minn xi waħda jew iżjed mix-xorta ta' klassijiet ta' kummerċ fit-tul muri fit-Tieni Skeda;

"rabtiet internazzjonali ta' Malta" tfisser ir-rabtiet, responsabbiltajiet u obbligi ta' Malta li joħorġu minn sħubija fl-Unjoni Ewropea u minn sħubija, jew affiljazzjoni, jew relazzjoni ma', xi organizzazzjonijiet internazzjonali, globali jew reġjonali jew grupp ta' pajjiżi, jew minn xi trattat, konvenzjoni jew ftehim internazzjonali ieħor, ikun kif ikun imsejjaħ, sew bilaterali sew multilaterali, inklużi l-Memoranda ta' Ftehim, li Malta tkun tagħmel parti minnhom;

"rabtiet mill-qrib" tfisser sitwazzjoni fejn żewġ persuni jew aktar, fiżiċi jew ġuridiċi, ikunu marbutin b'kontroll jew parteċipazzjoni, jew sitwazzjoni fejn żewġ persuni jew aktar, fiżiċi jew ġuridiċi, ikunu marbutin b'mod permanenti ma' waħda u l-istess persuna b'relazzjoni ta' kontroll;

"Regolament (UE) Nru 1094/2010" tirreferi għar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità ta' Sorveljanza

Ewropea (Awtorità Ewropea dwar Pensjonijiet tal-Assigurazzjoni u tax-Xogħol), li temenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE;

" Regoli dwar l-Assigurazzjoni" tfisser ir-regoli fir-rigward tal-kummerċ tal-assigurazzjoni maħruġin mill-awtorità kompetenti taħt diversi artikoli ta' dan l-Att u taħt kull regolamenti magħmulin taħtu;

"Regoli tal-Kondotta tal-Operat" tfisser Regoli fir-rigward tal-kondotta tal-operat maħruġin mill-awtorità kompetenti taħt diversi artikoli ta' dan l-Att u taħt kull regolamenti magħmulin taħtu;

"reklam", il-kummerċ tal-assigurazzjoni, tfisser kull xorta jew mezz ta' attività ta' kummerċjalizzazzjoni jew komunikazzjoni mxerrda lill-pubbliku permezz ta' kull xorta ta' mezz tal-midja, minbarra prospett, li jippromwovi x-xiri jew il-ksib ta' xi servizz jew prodott u li jkun indirizzat minn xi impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata lil xi klijent jew klijent potenzjali;

"rijassigurazzjoni"tfisser waħda minn dawn li ġejjin:

(*a*) l-attività li tikkonsisti f'illi taċċetta riskji li jkunu ġew ċeduti minn impriża tal-assigurazzjoni jew impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz, jew minn impriża oħra tar-rijassigurazzjoni jew minn xi impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz; jew

(*b*) il-provvista ta' kopertura minn impriża tar-rijassigurazzjoni lil xi istituzzjoni li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

"rikostruzzjoni" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-Att dwar il-Kumpanniji; Kap. 386.

"riskju sitwat barra minn Malta" tfisser riskju li ma jkunx sitwat f'Malta;

"riskju sitwat f'Malta" tfisser u tinkludi -

(*a*) fil-każ li l-assigurazzjoni tirreferi jew għal bini jew għal bini u l-kontenut tiegħu, safejn il-kontenut ikun kopert bl-istess polza ta' assigurazzjoni, kull riskju relatat ma' proprjetà sitwata f'Malta;

(*b*) fil-każ li l-assigurazzjoni tirreferi għal vetturi ta' xi xorta, kull riskju relatat ma' kull vettura registrata f'Malta:

Iżda, meta l-vettura bil-mutur tiġi trasferita minn Stat Membru jew minn Stat ŻEE għal Malta, ir-riskju jiġi kkunsidrat li hu sitwat f'Malta, hekk kif minnufih ix-xerrej jaċċetta il-konsenja għal perjodu ta' tletin ġurnata, għalkemm il-vettura tkun għadha ma ġietx irreġistrata formalment f'Malta;

(*ċ*) fil-każ li l-assigurazzjoni tirreferi għal vjaġġar jew riskji ta' btajjel, tkun xi tkun il-klassi, kull riskju relatat mal-vjaġġ jew mal-btala jekk il-polza li tkopri r-riskju tkun għal żmien ta' erba' xhur jew inqas u l-polza toħroġ f'Malta;

(*d*) fil-każ li l-assigurazzjoni tirreferi għal xi riskju ta' xi xorta, barra minn riskju speċifikat fil-paragrafu (*a*), (*b*) jew (*ċ*), kull riskju ta' kull xorta jekk id-detentur tal-polza jkollu r-residenza abitwali f'Malta, jew meta d-detentur tal-polza jkun persuna ġuridika, jekk l-istabbiliment li għalih jirreferi l-kuntratt ikun sitwat f'Malta:

Iżda għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, Malta għandha tinkludi medda f'żona ekonomika esklussiva u medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva;

Kap. 625.

"sena finanzjarja" għandha tinftiehem skont l-artikolu 19(4);

"spettur" tfisser persuna hekk maħtura mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 30(1);

"stabbiliment" tfisser l-uffiċċju prinċipali, jew kull fergħa ta' impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata jew ta' impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Komunitajiet Ewropej;

"Stat ŻEE" tfisser Stat li jkun parti kontraenti fil-ftehim fuq iż-Żona Ekonomika ffirmat f'Oporto fit-2 ta' Mejju, 1992 kif emendat bil-Protokol iffirmat fi Brussel fis-17 ta' Marzu 1993 u kif emendat minn żmien għal żmien;

"suq regolat" tfisser xi waħda minn dawn li ġejjin:

(*a*) fil-każ ta' suq li jkun jinsab f'Malta, suq awtorizzat skont l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji;

Kap. 345.

(*b*) fil-każ ta' suq li jkun jinsab fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, suq regolat kif imfisser fil-punt (21) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (riformulazzjoni), kif emendata minn żmien għal żmien; jew

(*ċ*) fil-każ ta' suq li jinsab fi Stat mhux Membru jew Stat mhux ŻEE, suq finanzjarju li jissodisfa dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i) jiġi rikonoxxut mill-awtorità kompetenti u jissodisfa r-rekwiżiti paragunabbli ma' dawk stabbiliti fid-Direttiva 2014/65/UE; u

(ii) l-istrumenti finanzjarji ttrattati f'dak is-suq huma ta' kwalità paragunabbli ma' dik ta' strumenti ttrattati fis-suq regolat jew swieq regolati f'Malta;

"sussidjarju" għandha l-istess tifsira mogħtija lill-kliem "ażjenda sussidjarja" fl-Att dwar il-Kumpanniji;

Kap. 386.

"uditur approvat" u "uditur" għandhom it-tifsir mogħti lilhom bl-artikolu 21(10);

"uffiċjal", dwar impriża, tinkludi direttur, *manager* jew segretarju ta' kumpannija jew xi persuna li effettivament taġixxi

f'xi kariga bħal dik sew jekk maħtura formalment jew le;

"vettura bil-mutur" għandha l-istess tifsira kif mogħtija lilha bl-artikolu 2 tal-Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta' Vetturi bil-Mutur għar-Riskji ta' Terzi Persuni. Kap. 104.

(2) L-għan ta' dan l-Att huwa, in parti, biex jittrasponi u jimplimenta d-dispożizzjonijiet: Għan.

(*a*) tad-Direttiva Solvibbiltà II;

(*b*) tad-Direttiva Omnibus II: Direttiva 2014/51/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE u Regolamenti (KE) Nru 1060/2009, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010 fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq);

(*ċ*) tad-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009, dwar l-assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur, u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà; u

(*d*) ta' kull Direttiva oħra u Regolament ieħor tal-Unjoni Ewropea li jistgħu jinħarġu u jiġu emendati minn żmien għal żmien dwar ir-regolamentazzjoni u ħtiġiet prudenzjali li japplikaw għall-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni,

u konsegwentement dan l-Att u kull regolament u Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġin taħtu għandhom jiġu interpretati u applikati bl-istess mod.

(3) F'dan l-Att, u f'kull regolament magħmul bis-saħħa tiegħu, jekk ikun hemm xi konflitt bejn it-test Ingliż u t-test Malti, għandu jipprevali t-test Ingliż.

TAQSIMA II

SORVELJANZA TAL-KUMMERĊ TAL-ASSIGURAZZJONI

3. Ikun id-dmir tal-awtorità kompetenti taqdi l-funzjonijiet mogħtijin lilha b'dan l-Att u b'kull regolament, Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin taħtu u li tiżgura li impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni li jwettqu l-kummerċ tal-assigurazzjoni f'Malta jew minn Malta jħarsu d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' regolamenti magħmulin taħtu, tar-Regoli dwar l-Assigurazzjoni u tar-Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmula u direttivi maħruġa mill-awtoritàkompetenti bis-saħħa ta' dan l-Att u ta' regolamenti magħmulin taħtuu mal-kondizzjonijiet speċifikati fl-awtorizzazzjoni rispettiva tagħhom. Awtorità kompetenti. *Emendat: XVII. 2002.237. Sostitwit: XII. 2006.77; X. 2011.75. Emendat: XXIII. 2015.5; XXVI.2018.62.*

Setgħat u dmirijiet tal-awtorità kompetenti.
Emendat: XVII. 2002.238; XII. 2006.78; X. 2011.76; XX. 2013.97. Sostitwit: XXXIII. 2015.6. Emendat: XXVI.2018.63.

4. (1) Meta tkun qiegħda twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti għandha, b'mod partikolari, tikkunsidra:

(*a*) il-ħarsien ta' persuni assigurati, detenturi ta' polza, benefiċjarji u l-pubbliku ġenerali;

(*b*) il-ħarsien tar-reputazzjoni ta' Malta, meta tikkunsidra r-rabtiet internazzjonali ta' Malta; u

(*ċ*) il-promozzjoni ta' kompetizzjoni u għażla.

(2) Bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak imsemmi qabel, l-awtorità kompetenti għandha, fl-eżerċizzju ta' dmirijietha, tikkunsidra l-konverġenza ta' għodod ta' sorveljanza uta' prattiċi ta' sorveljanza fl-applikazzjoni ta' dan l-Att, u tar-regolamenti u Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin taħtu, konformement mad-Direttiva Solvibbiltà II

(3) Għall-finijiet tas-subartikolu (2):

(*a*) l-awtorità kompetenti għandha tieħu sehem fl-attivitajiet ta' EIOPA;

(*b*) l-awtorità kompetenti għandha tħares il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet maħruġin mill-EIOPA skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u, jekk ma tagħmilx dan, għandha tiddikjara r-raġunijiet għal dan in-nuqqas; u

(*ċ*) mandati nazzjonali mogħtija lill-awtorità kompetenti m'għandhomx jinibixxu l-qadi ta' dmirijietha taħt dan l-Att jew bħala membru tal-EIOPA.

(4) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel Regoli dwar l-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat kif ikun meħtieġ sabiex jingħata effett lil kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolament magħmul taħtu. L-awtorità kompetenti tista' temenda jew tirrevoka dawk ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat, u kull emenda jew revoka li ssirilhom għandha tiġi uffiċjalment notifikata lill-persuni konċernati.

(5) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel, temenda jew tirrevoka, Regoli dwar l-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat, kif ikun meħtieġ, bl-għan li jiġu implimentati l-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet maħruġin mill-EIOPA taħt l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010, għall-implementazzjoni tad-Direttiva Solvibbiltà II.

(6) Ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni għandhom ikunu vinkolanti fuq impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati u fuq oħrajn hekk kif jista' jiġi speċifikat fihom. Ir-Regoli tal-Kondotta tal-Operat għandhom ikunu vinkolanti fuq impriżi tal-assigurazzjoni awtorizzati u fuq oħrajn hekk kif jista' jiġi speċifikat fihom.

TAQSIMA III

AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TMEXXIJA TA' KUMMERĊ TAL-ASSIGURAZZJONI

Klassifika ta' kummerċ tal-assigurazzjoni u riskji anċillari.
Emendat: XVII. 2002.239; XII. 2006.79; XXXIII. 2015.7.

5. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), għall-finijiet ta' dan l-Att, il-kummerċ tal- assigurazzjoni jkun maqsum f'kummerċ fit-tul u kummerċ ġenerali, u -

"kummerċ fit-tul" tfisser il-kummerċ tal-assigurazzjoni taħt xi waħda mill-klassijiet speċifikati fit-Tieni Skeda, u

"kummerċ ġenerali" tfisser il-kummerċ tal-assigurazzjoni taħt xi waħda mill-klassijiet speċifikati fit-Taqsima I tat-Tielet Skeda.

(2) Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata li tkun kisbet awtorizzazzjoni għal riskju prinċipali li jappartjeni għal xi klassi waħda jew grupp ta' klassijiet kif speċifikat fit-Tielet Skeda tista' wkoll tassigura riskji inklużi fi klassi oħra fl-Iskeda msemmija mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb awtorizzazzjoni dwar dawk ir-riskji sakemm dawk ir-riskji jkunu jissodisfaw dawn il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(*a*) ikunu konnessi mar-riskju prinċipali;

(*b*) ikunu jikkonċernaw l-oġġett li jkun kopert taħt ir-riskju prinċipali; u

(*ċ*) ikunu koperti mill-kuntratt li jassigura r-riskju prinċipali.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), ir-riskji inklużi fil-klassijiet 14, 15 u 17 fit-Taqsima I tat-Tielet Skeda m'għandhomx jitqiesu bħala riskji anċillari għal klassijiet oħra:

Iżda, l-assigurazzjoni dwar spejjeż legali kif stipulata fil-klassi 17 tista' titqies bħala riskju anċillari għall-klassi 18, meta jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fis-subartikolu (2) u xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) ir-riskju prinċipali jirrelata biss għall-assistenza provduta lil persuni li jidħlu f'xi diffikultà waqt li jkunu qegħdin jivvjaġġaw, waqt li jkunu 'l bogħod mid-dar jew mir-residenza abitwali tagħhom; jew

(*b*) l-assigurazzjoni tkun tikkonċerna kwistjonijiet jew riskji li jinħolqu minn, jew b' konnessjoni mal-użu ta' bastimenti li jbaħħru.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, kuntratt tal-assigurazzjoni għandu jiġi ttrattat bħala li jaqa' fit-Tieni Skeda, minkejja l-fatt li jkun fih dispożizzjonijiet li huma relatati u sussidjarji għal klassi 1 jew 2 tal-kummerċ ġenerali tat-Taqsima I tat-Tielet Skeda li tinsab mal-Att, jekk l-għan ewlieni jkun dak ta' kuntratt li jaqa' fit-Tieni Skeda li tinsab mal-Att u jekk dak il-kuntratt jingħata s-seħħ jew jitwettaq minn impriża li tkun awtorizzata taħt l-artikolu 7 li tmexxi l-kummerċ fit-tul tal- klassi 1.

(5) L-awtorità kompetenti tista', permezz ta' Regoli dwar l-Assigurazzjoni li jsiru għall-finijiet ta' dan l-artikolu, tipprovdi li kuntratti ta' kummerċ ġenerali tal-assigurazzjoni ta' xorta speċifikati fir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni, ikun fihom dawk il-kundizzjonijiet jew ikunu jinkludu dawk il-ħtiġiet jew arranġamenti li jistgħu jiġu stabbiliti b'dawk ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

Restrizzjoni fuq it-tmexxija ta' kummerċ tal-assigurazzjoni.
Emendat: XVII. 2002.240; XII. 2006.80; XXXIII. 2015.8.

6. (1) Ebda persuna ma għandha tmexxi, jew turi li qed tmexxi, f'Malta jew minn Malta kummerċ tal-assigurazzjoni kemm-il darba ma tkunx awtorizzata mill-awtorità kompetenti.

(2) Is-subartikolu (1) m'għandux japplika għal impriża tal-assigurazzjoni Ewropea u għal impriża tar-rijassigurazzjoni Ewropea li tkun qiegħda tistabbilixxi fergħa jew tipprovdi servizzi f'Malta fl-eżerċizzju ta' dritt Ewropew.

(3) Il-Ministru, li jaġixxi fuq il-parir tal-awtorità kompetenti, jista' jagħmel regolamenti taħt dan l-artikolu -

(*a*) li jiddikjaraw ċerti servizzi u attivitajiet anċillari għal jew konnessi ma' kummerċ ta' assigurazzjoni bħala li ma jikkostitwux kummerċ ta' assigurazzjoni għal xi wieħed jew aktar mill-għanijiet ta' dan l-Att;

(*b*) jippreskrivi l-persuni li jistgħu jmexxu dawk is-servizzi u attivitajiet u l-persuni li lilhom jew għalihom jistgħu jingħataw dawk is-servizzi;

(*ċ*) jipprovdi dwar kull ħaġa inċidentali għal jew li għandha x'taqsam ma' li ntqal qabel, u għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu.

(4) Fil-każ ta' dubju jekk attività tkunx tikkostitwixxi kummerċ tal-assigurazzjoni, jew jekk il-kummerċ tal-assigurazzjoni tkun jew ma tkunx qed titmexxa f'Malta jew minn Malta, il-każ ikun deċiż konklużivament mill-awtorità kompetenti.

Awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti għat-tmexxija ta' kummerċ tal-assigurazzjoni.
Emendat: XVII. 2002.241; XXXIII. 2015.9.

7. (1) L-awtorità kompetenti tista' tawtorizza impriża biex tmexxi taħt dan l-Att -

(*a*) fil-każ ta' impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun qiegħed f'Malta, f'Malta jew minn Malta jew f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta;

(*b*) fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz jew ta' impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, f'Malta jew minn Malta,

dawk il-klassijiet ta' kummerċ tal-assigurazzjoni speċifikati fit-Tieni jew fit-Tielet Skeda, jew dawk il-partijiet ta' dawk il-klassijiet, li jistgħu jkunu speċifikati fl-awtorizzazzjoni.

(2) Awtorizzazzjoni taħt dan l-artikolu tista' tkun ristretta għal impriża ta' rijassigurazzjoni; u impriża ma tistax tmexxi kummerċ ta' rijassigurazzjoni bis-saħħa ta' awtorizzazzjoni taħt dan l-artikolu kemm-il darba l-awtorizzazzjoni ma testendix espressament għal dak il-kummerċ.

(3) Awtorizzazzjoni maħruġa taħt dan l-artikolu tagħti jedd lil impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta li tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni fi Stat Membru jew Stat ŻEE, fl-eżerċizzju ta' dritt Ewropew, bla ħsara għan-notifika lill-awtorità kompetenti hekk kif stabbilit skont regolamenti maħruġin taħt l-artikolu 64.

(4) Bla ħsara għall-artikolu 5, awtorizzazzjoni taħt dan l-artikolu għandha tkun meħtieġa wkoll jekk impriża, li jkollha awtorizzazzjoni biex tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni jew rijassigurazzjoni f'xi klassi jew klassijiet ta' kummerċ tal-

assigurazzjoni, tkun biħsiebha testendi l-kummerċ tagħha għal xi klassi jew klassijiet ta' kummerċ li ma jkunux dawk il-klassijiet li diġà tkun awtorizzata dwaru.

(5) L-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li teħtieġ minn kull impriża li tipprovdi dak it-tagħrif li jidhrilha meħtieġ sabiex tistabbilixxi applikazzjoni għal awtorizzazzjoni.

(6) Awtorizzazzjoni taħt dan l-artikolu tkun maħruġa biss jekk l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta, fuq il-bażi tat-tagħrif meħtieġ li jingħata taħt dan l-Att u ta' kull tagħrif riċevut minnha, li l-awtorizzazzjoni għandha tingħata.

(7) Awtorizzazzjoni maħruġa taħt dan l-artikolu tista' tidentifika klassijiet jew parti ta' klassijiet ta' kummerċ ġenerali billi tirreferi għall-gruppi speċifikati fit-Taqsima II tat-Tielet Skeda.

(8) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' tissuġġetta awtorizzazzjoni maħruġa jew miżmuma taħt dan l-artikolu għal dawk il-kundizzjonijiet li jidhrilha xierqa li timponi minn żmien għal żmien.

(9) Bla ħsara għas-subartikolu (10), l-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi applikazzjoni għal awtorizzazzjoni taħt dan l-artikolu fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi formola ta' applikazzjoni mimlija kif imiss flimkien mad-dokumentazzjoni neċessarja li tkun meħtieġa li tingħata taħt dan l-Att; u jekk tirrifjuta li toħroġ l-awtorizzazzjoni għandha tgħarraf lill-applikant bil-miktub ir-raġunijiet għar-rifjut.

(10) Meta l-awtorizzazzjoni li tkun qed tintalab tkun waħda ristretta għal rijassigurazzjoni, iż-żmien preskritt bis-subartikolu (9) għandu jkun ta' tliet xhur.

(11) L-awtorità kompetenti m'għandhiex tikkunsidra l-ħtiġiet ekonomiċi tas-suq bħala kriterju meta teżamina applikazzjoni għal awtorizzazzjoni.

(12) Meta impriża tinħarġilha awtorizzazzjoni taħt dan l-artikolu, kull awtorizzazzjoni li dik l-impriża seta' kellha qabel taħt dan l-artikolu għandha tiskadi.

(13) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-EIOPA b'kull awtorizzazzjoni maħruġa skont dan l-artikolu.

Ħtiġiet dwar awtorizzazzjoni. *Emendat: XVII. 2002.242; XII. 2006.81; A.L. 426 tal-2007. Sostitwit: XXXIII. 2015.10.*

8. (1) L-awtorità kompetenti m'għand-hiex toħroġ awtorizzazzjoni taħt l-artikolu 7 kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li -

(*a*) applikazzjoni għal awtorizzaz-zjoni ssir bil-miktub minn impriża f'dik il-forma u b'dak il-mod li l-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi minn żmien għal żmien;

(*b*) (i) fil-każ ta' impriża li jkollha l-ħsieb li tmexxi kummerċ li mhuwiex ristrett għar-rijassigurazzjoni, l-għanijiet tal-impriża huma limitati għall-kummerċ tal-assigurazzjoni u operazzjonijiet li joriġinaw direttament minnhom, b'esklużjoni ta' kull kummerċ ieħor;

(ii) fil-każ ta' impriża li jkollha l-ħsieb li tmexxi kummerċ ristrett għar-rijassigurazzjoni, l-għanijiet tal-impriża huma limitati għal kummerċ ta' rijassigurazzjoni u operazzjonijiet relatati; dan jista' jinkludi l-funzjoni u attivitajiet ta' kumpannija *holding* fir-rigward ta' attivitajiet fis-settur finanzjarju fil-kuntest tat-tifsir tal-Artikolu 2(8) tad-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 fuq is-superviżjoni supplimentari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-assigurazzjoni u ditti ta' investiment f'konglomerat finanzjarju u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 79/267/KEE, 92/49/KEE, 92/96/KEE, 93/6/KEE u 93/22/KEE, u d-Direttivi 98/78/KE u 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif emendati minn żmien għal żmien;

(*ċ*) l-impriża tkun żvelat għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti dak it-tagħrif li l-awtorità kompetenti tkun talbet mingħandha dwar persuni li, mal-awtorizzazzjoni tal-impriża, ikollhom xi interess ta' proprjetà, finanzjarju jew xort'oħra f'dik l-impriża, jew f'konnessjoni magħha;

(*d*) l-impriża tkun żvelat l-identitajiet tal-azzjonisti, diretti jew indiretti, persuni sew fiżiċi sew ġuridiċi, li se jkollhom *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'dik l-impriża u tal-ammonti ta' dawk il-*holdings*;

(*e*) l-azzjonisti kwalifikattivi kollha, id-diretturi kollha, il-kontrolluri kollha u l-persuni kollha li jkunu effettivament se jiddirieġu jew imexxu l-kummerċ tal-assigurazzjoni jkunu persuni xierqa u idoneji biex jiżguraw it-tmexxija tal-impriża b'mod tajjeb u prudenti;

(*f*) l-impriża tkun issottomettiet għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti skema ta' operazzjonijiet li għandha tinkludi l-partikolaritajiet jew provi li jistgħu jkunu stabbiliti b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin għall-fini ta' dan l-artikolu;

(*g*) l-impriża żżomm il-fondi bażiċi eliġibbli tal-impriża stess sabiex ikopru l-inqas livell assolut tal-Kapital Minimu Rekwiżit skont l-artikolu 17;

(*h*) l-impriża ġġib prova li se tkun f'pożizzjoni li żżomm il-fondi eliġibbli tal-impriża stess sabiex ikopru l-avvanz tal-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà, skont l-artikolu 15;

(*i*) l-impriża ġġib prova li se tkun f'pożizzjoni li żżomm il-fondi bażiċi eliġibbli tal-impriża stess sabiex ikopru l-avvanz tal-Kapital Minimu Rekwiżit, skont l-artikolu 17;

(*j*) l-impriża ġġib prova li se tkun f'pożizzjoni li

tikkonforma mas-sistema ta' governanza li hemm provdut dwarha fl-artikolu 18I.

(2) Bla ħsara għall-artikolu 5, impriża li tkun trid tikseb awtorizzazzjoni biex testendi l-kummerċ tal-assigurazzjoni tagħha għal klassijiet oħra jew biex testendi awtorizzazzjoni li tkun tkopri biss ftit mir-riskji li jappartjenu għal klassi waħda għandha tkun meħtieġa li:

(*a*) tippreżenta skema ta' operazzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1)(*f*);

(*b*) ġġib prova li żżomm il-fondi eliġibbli tal-impriża stess li jkunu jkopru l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà u l-Kapital Minimu Rekwiżit skont l-artikoli 15 u 17 rispettivament.

(3) L-awtorità kompetenti m'għandhiex toħroġ awtorizzazzjoni taħt l-artikolu 7, meta jkunu jeżistu rabtiet mill-qrib bejn impriża li tapplika għal awtorizzazzjoni u xi persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra:

(*a*) jekk tikkunsidra li dawk ir-rabtiet mill-qrib ifixkluha milli teżerċita effettivament il-funzjonijiet ta' sorveljanza tagħha; u

(*b*) jekk tikkunsidra illi l-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta' pajjiż terz li jkunu jirregolaw lil xi persuna waħda jew aktar, fiżika jew ġuridika li magħha l-impriża jkollha rabtiet mill-qrib, jew diffikultajiet fl-infurzar ta' dawk il-miżuri, ifixkluha milli teżerċita effettivament il-funzjonijiet ta' sorveljanza tagħha.

(4) Bil-għan li tiġi żgurata konformità mad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3)(*a*), l-awtorità kompetenti għandha teħtieġ illi impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati jipprovdulha kull informazzjoni li tkun teħtieġ biex tissorvelja l-konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (3)(a) b'mod kontinwu.

Kombinazzjoni ta' kummerċ fit-tul u kummerċ ġenerali. *Emendat: XVII. 2002.243; XII. 2006.82; XXXIII. 2015.11, 77.*

9. (1) Bla ħsara għas-subartikoli (2) u (3), l-awtorità kompetenti m'għandhiex, taħt l-artikolu 7, tawtorizza impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta biex tmexxi kemm kummerċ fit-tul kif ukoll kummerċ ġenerali.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) -

(*a*) impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata biex tmexxi kummerċ fit-tul tista' tingħata awtorizzazzjoni biex tmexxi kummerċ ġenerali għar-riskji elenkati fil-klassijiet 1 u 2 tat-Taqsima I tat-Tielet Skeda; jew

(*b*) impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata biss biex tmexxi kummerċ ġenerali tal-assigurazzjoni għar-riskji elenkati fil-klassijiet 1 u 2 tat-Taqsima I tat-Tielet Skeda tista' tingħata awtorizzazzjoni biex tmexxi kummerċ fit-tul; jew

(*ċ*) impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata biss biex tmexxi kummerċ ġenerali tal-assigurazzjoni tista' tingħata awtorizzazzjoni biex tmexxi kummerċ fit-tul

ristrett għar- rijassigurazzjoni.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għal impriża li jkollha awtorizzazzjoni biex tmexxi kemm kummerċ fit-tul kif ukoll kummerċ ġenerali taħt dan l-Att kif kien fis-seħħ minnufih qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att.

(4) Impriża awtorizzata kif intqal qabel għandha, dwar kummerċ fit-tul u kummerċ ġenerali, tmexxija separatament b'mod li jista' jiġi stabbilit b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmula għall-fini ta' dan l-artikolu.

(5) Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata li tmexxi kummerċ fit-tul u li tkun trid tikseb awtorizzazzjoni biex testendi l-kummerċ tagħha għar-riskji elenkati fil-klassijiet 1 jew 2 tat-Taqsima I tat-Tielet Skeda għandha tissottometti prova għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti li din:

(*a*) iżżomm il-fondi bażiċi eliġibbli tal-impriża stess li jkunu jkopru l-inqas livell assolut tal-Kapital Minimu Rekwiżit għal impriżi awtorizzati biex imexxu kummerċ fit-tul u l-inqas livell assolut tal-Kapital Minimu Rekwiżit għal impriżi awtorizzati biex imexxu kummerċ ġenerali, skont l-artikolu 17;

(*b*) tintrabat li tkopri l-obbligi finanzjarji minimi li jkopru l-avvanz, stabbiliti skont Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(6) Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata li tmexxi kummerċ ġenerali għar-riskji elenkati fil-klassijiet 1 jew 2 tat-Taqsima 1 tat-Tielet Skeda u li tkun trid tikseb awtorizzazzjoni biex testendi l-kummerċ tagħha għal kummerċ fit-tul għandha tissottometti prova lil awtorità kompetenti li din:

(*a*) iżżomm il-fondi bażiċi eliġibbli tal-impriża stess li jkunu jkopru l-inqas livell assolut tal-Kapital Minimu Rekwiżit għal impriżi awtorizzati biex imexxu kummerċ fit-tul u l-inqas livell assolut tal-Kapital Minimu Rekwiżit għal impriżi awtorizzati biex imexxu kummerċ ġenerali, skont l-artikolu 17;

(*b*) tintrabat li tkopri obbligi finanzjarji minimi li jkopru l-avvanz, stabbiliti skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(7) Biex jiġi evitat kull dubju, impriża li l-kummerċ tagħha ristrett għar-rijassigurazzjoni, tista' tingħata awtorizzazzjoni biex tmexxi kemm kummerċ ġenerali kif ukoll kummerċ fit-tul fil-klassijiet kollha ta' kummerċ.

Applikanti bl-uffiċċju prinċipali f'Malta.
Emendat: XVII. 2002.244; XIII. 2004.111; XII. 2006.83; XXXIII. 2015.12.

10. (1) L-awtorità kompetenti m'għandhiex toħroġ awtorizzazzjoni taħt l-artikolu 7 lil impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta, lanqas m'għandha l-awtorità kompetenti tippermetti lil impriża bħal dik li żżomm awtorizzazzjoni maħruġa bis-saħħa tiegħu, kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li l-impriża tkun wettqet jew ħarset il-ħtiġiet tal-artikolu 8 u, meta jkun adatt, tal-artikolu 9.

(2) Impriża awtorizzata kif intqal qabel tista', bl-approvazzjoni tal-awtorità kompetenti mogħtija bil-miktub -

(*a*) tiftaħ fergħa f'Malta;

(*b*) taħtar -

(i) *manager* tal-assigurazzjoni; jew

(ii) aġent tal-assigurazzjoni; jew

(iii) kemm *manager* tal-assigurazzjoni u aġent tal-assigurazzjoni.

(3) Ħlief bil-kunsens bil-miktub tal-awtorità kompetenti, ebda impriża awtorizzata kif imsemmi qabel m'għandha la tmexxi, lanqas tippreżenta ruħha bħala li qiegħda tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta jew tiftaħ fergħa, aġenzija jew uffiċċju jew tistabilixxi jew takkwista xi sussidjarja f'xi pajjiż barra minn Malta.

Applikanti li jkollhom l-uffiċċju prinċipali tagħhom barra minn Malta. *Emendat: XVII. 2002.245; XII. 2006.84; XX. 2007.127. Sostitwit: XXIII. 2015.13. Emendat: XXVI.2018.64.*

11. (1) L-awtorità kompetenti m'għandhiex toħroġ awtorizzazzjoni taħt l-artikolu 7 lil impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz jew impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, lanqas m'għandha l-awtorità kompetenti tippermetti lil impriża bħal dik li żżomm awtorizzazzjoni maħruġa bis-saħħa tiegħu, kemm-il darba l-impriża -

(*a*) ma jkollhiex permess fil-pajjiż fejn jinsab l-uffiċċju prinċipali tagħha biex tmexxi l-kummerċ tal-assigurazzjoni li jifforma l-għan tal-applikazzjoni;

(*b*) ma jkollhiex f'Malta f'kull żmien:

(i) rappreżentant ġenerali li jwettaq il-ħtiġiet tal-artikolu 12; u

(ii) fergħa;

(*ċ*) ma timpenjax ruħha li twaqqaf fil-post ta' maniġġ tal-fergħa, kontijiet speċifiċi għall-kummerċ tal-assigurazzjoni li tkun qiegħda tmexxi f'Malta, u li żżomm hemmhekk kull reġistrazzjoni li jkollha x'taqsam mal-kummerċ li tmexxi;

(*d*) ma tintrabatx li tkopri l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà u l-Kapital Minimu Rekwiżit skont il-ħtiġiet imsemmija fl-artikoli 15 u 17;

(*e*) ma tissottomettix skema ta' operazzjonijiet skont l-artikolu 8(1)(*f*); u

(*f*) ma twettaqx il-ħtiġiet ta' governanza skont l-artikolu 18I.

(2) Dwar fergħa ta' impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz jew impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, il-kummerċ tal-assigurazzjoni għandu jitmexxa taħt il-ġestjoni ta' persuna li tissodisfa dawn il-ħtiġiet li ġejjin ta' dan is-subartikolu:

(*a*) il-persuna għandha tkun individwu residenti f'Malta jew *manager* fl-assigurazzjoni li jkun ġie nominat mill-impriża għall-fini ta' dan l-artikolu;

(*b*) il-persuna m'għandhiex tkun l-uditur approvat, jew

soċju jew impjegat tal-uditur approvat, tal-impriża;

(*ċ*) il-persuna jkollha l-kwalifiki u twettaq jew tħares il-ħtiġiet stabbiliti b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmula għall-fini ta' dan l-artikolu; u

(*d*) il-persuna tkun xierqa u idonea biex tiżgura t-tmexxija b'mod tajjeb u prudenti.

(3) Impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz għandha tkun meħtieġa li:

(*a*) tistabbilixxi proviżjonijiet tekniċi adegwati biex ikopru l-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni li joriġinaw mill-kummerċ immexxi mill-fergħa f'Malta, meqjusa skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni; u

(*b*) tevalwa l-attiv u l-passiv u tistabbilixxi fondi tal-impriża stess skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(4) Impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz għandha tkun meħtieġa li żżomm f'Malta f'kull żmien ammont ta' fondi eliġibbli tal-impriża stess li jikkonsistu f'dawk l-elementi stabbiliti skont Regoli dwar l-Assigurazzjoni u li tiddepożita proporzjon speċifikat minn dawk il-fondi tal-impriża stess li jista' jiġi preskritt taħt l-artikolu 18G.

(5) (*a*) Il-fergħat ta' impriżi tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz m'għandhomx imexxu simultanjament kummerċ fit-tul u kummerċ ġenerali f'Malta.

(*b*) Biex jiġi evitat kull dubju, fergħa ta' impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz tista' tingħata awtorizzazzjoni biex tmexxi kummerċ kemm ġenerali kif ukoll kummerċ fit-tul, fil-klassijiet kollha ta' kummerċ, ristretti għar-rijassigurazzjoni.

(6) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "fergħa" tfisser preżenza permanenti f'Malta ta' impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz jew impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, li tkun irċeviet awtorizzazzjoni f'Malta biex tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni f'Malta.

(7) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu bla ħsara għal kull ftehim konkluż mill-Komunità Ewropea ma' pajjiż terz, wieħed jew iktar, skont l-Artikolu 171 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

Rappreżentanti ġenerali.
Emendat: XIII. 2004.112; XXXIII. 2015.14.

12. (1) Il-ħtiġiet imsemmija fl-artikolu 11(1)(*b*)(i) huma dawk murija fid-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu:

(*a*) ir-rappreżentant għandu jkun persuna residenti f'Malta li tkun nominata bħala r-rappreżentant tal-impriża għall-fini ta' dan l-artikolu;

(*b*) ir-rappreżentant ikun awtorizzat li jaġixxi b'mod ġenerali, u li jaċċetta notifika ta' kull dokument, f'isem l-impriża;

(*ċ*) ir-rappreżentant ma għandux ikun l-uditur approvat jew soċju jew impjegat tal-uditur approvat, tal-

impriża;

(*d*) jekk ir-rappreżentant ma jkunx individwu, għandu jkun hemm kumpannija li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta u għandha hi stess ikollha rappreżentant individwali residenti f'Malta li jkun awtorizzat li jaġixxi b'mod ġenerali, u li jaċċetta notifika ta' kull dokument, f'isem il-kumpannija, fil-kwalità tiegħu ta' rappreżentant tal-kumpannija.

(2) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), ir-rappreżentant ġenerali ma jkunx responsabbli personalment għad-djun u obbligi tal-impriża msemmija fl-artikolu 11.

13. *Imħassar: XII. 2006.85.*

Aġenti u *managers* tal-assigurazzjoni.

Sostitwita: XXXIII. 2015.15.

TAQSIMA IV

KUNDIZZJONIJIET GĦAT-TMEXXIJA TA' KUMMERĊ TAL-ASSIGURAZZJONI

Titolu I: Ħtiġiet Finanzjarji

14. (1) Il-fondi ta' impriża stess tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandhom jinkludu s-somma tal-fondi bażiċi tal-impriża stess u tal-fondi anċillari tal-impriża stess.

Fondi tal- impriżi stess tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati. *Emendat: XIII. 2004.113; XII. 2006.86; XX. 2007.128. Sostitwit: XXXIII 2015.15.*

(2) L-ammonti ta' elementi ta' fondi anċillari tal-impriża stess li għandhom jitqiesu meta jkunu qed jiġu stabbiliti l-fondi tal-impriża stess għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni minn qabel bil-miktub tal-awtorità kompetenti.

(3) L-awtorità kompetenti għandha toħroġ Regoli dwar l-Assigurazzjoni biex tistabbilixxi l-elementi li jikkostitwixxu l-fondi bażiċi tal-impriża stess u l-fondi anċillari tal-impriża stess, tistabbilixxi x'jikkostitwixxi fondi żejda, tipprovdi dwar il-klassifikazzjoni tal-fondi tal-impriża stess f'livelli u l-eliġibbiltà tal-fondi tal-impriża stess, u kull ħaġa oħra li jkollha x'taqsam ma' dan.

15. (1) Impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandha żżomm fondi eliġibbli tal-impriża stess li jkopru l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà.

Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà. *Emendat: XII. 2006.87. Sostitwit: XXXIII 2015.15.*

(2) Il-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà għandu jiġi kkalkulat jew skont il-formula *standard* kif stabbilit fir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew billi jiġi użat mudell intern, sħiħ jew parzjali, kif approvat mill-awtorità kompetenti. Il-proċess għall-approvazzjoni tal-użu ta' mudell intern għandu jiġi stipulat fir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(3) Meta ma jkunx xieraq għal impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li tikkalkula l-Kapital Rekwiżit għas- Solvibbiltà skont il-formula *standard*, kif stabbilit fir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni billi l-profil tar-riskju tal-impriża konċernata jkollu devjazzjoni sinifikanti mis-suppożizzjonijiet sottostanti għall-kalkolu tal-formula *standard*, l-awtorità kompetenti tista',

permezz ta' deċiżjoni fejn tgħid x'inhuma r-raġunijiet, teħtieġ illi l-impriża konċernata tuża mudell intern biex tikkalkula l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà, jew il-moduli tar-riskju rilevanti tiegħu.

Nuqqas ta' konformità mal-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà. *Emendat: XVII. 2002.246; XIII. 2004.114; XII. 2006.88. Sostitwit: XXXIII. 2015.15.*

16. (1) Impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li tonqos milli tikkonforma ruħha mal-artikolu 15 għandha minnufih tgħarraf lill-awtorità kompetenti malli tosserva li l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà ma jkunx għadu qed jitħares, jew meta jkun hemm riskju ta' nuqqas ta' konformità fit-tliet xhur sussegwenti.

(2) Fi żmien xahrejn minn meta jiġi osservat in-nuqqas ta' konformità mal-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà, l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandha tissottometti pjan ta' rkupru realistiku skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġa taħt l-artikolu 18A għall-approvazzjoni tal-awtorità kompetenti.

(3) L-awtorità kompetenti għandha teħtieġ lill-impriża konċernata tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tikseb, fi żmien sitt xhur minn meta jiġi osservat in-nuqqas ta' konformità mal-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà, it-twaqqif mill-ġdid tal-livell ta' fondi eliġibbli tal-impriża stess li jkopru l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà jew it-tnaqqis tal-profil tar-riskju tal-impriża sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà.

(4) L-awtorità kompetenti tista', jekk ikun xieraq, ittawwal dak il-perjodu bi tliet xhur.

(5) L-awtorità kompetenti tista' toħroġ Regoli dwar l-Assigurazzjoni biex tistabbilixxi ċ-ċirkostanzi li fihom jista' jiġi estiż iż-żmien imsemmi fis-subartikolu (4) u l-ħtiġiet li għandhom jitħarsu mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati f'dawk iċ-ċirkostanzi.

(6) F'ċirkostanzi eċċezzjonali, meta l-awtorità kompetenti tkun tal-fehma li s-sitwazzjoni finanzjarja tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata konċernata tkun se tiddeterjora aktar, hija tista' wkoll tirrestrinġi jew tipprojbixxi d-disponiment ħieles tal-attiv ta' dik l-impriża.

(7) Meta l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tirrestrinġi jew tipprojbixxi d-disponiment ħieles tal-attiv ta' dik l-impriża, hija għandha tgħarraf lill-awtoritajiet regolatorji Ewropej tal-Istati Membri ospitanti jew lill-awtoritajiet regolatorji barranin b'kull miżura li tkun ħadet. L-awtorità kompetenti tista' titlob lil dawk l-awtoritajiet involuti biex jieħdu l-istess miżuri, u għandha ssemmi liema attiv ikun kopert minn dawk il-miżuri.

Kapital Minimu Rekwiżit. *Emendat: XVII. 2002.247; XII. 2006.89. Sostitwit: XXXIII. 2015.15.*

17. (1) Impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni għandha żżomm fondi bażiċi eliġibbli tal-impriża stess li jkunu jkopru l-Kapital Minimu Rekwiżit.

(2) Il-Kapital Minimu Rekwiżit għandu jiġi kkalkulat skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu, u m'għandux ikun inqas mill-ammonti (l-inqas livell assolut) kif stabbiliti bir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni msemmija.

18. (1) Impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li tonqos milli tikkonforma ruħha mal-artikolu 17 għandha minnufih tgħarraf lill-awtorità kompetenti meta hija tosserva li l-Kapital Minimu Rekwiżit ma jkunx għadu qiegħed jitħares jew meta jkun hemm riskju ta' nuqqas ta' konformità fittliet xhur sussegwenti.

Nuqqas ta' konformità mal-Kapital Minimu Rekwiżit. *Sostitwit: XXXIII. 2015.15.*

(2) Fi żmien xahar minn meta jiġi osservat nuqqas ta' konformità mal-Kapital Minimu Rekwiżit, l-impriża konċernata għandha tissottometti, għall-approvazzjoni tal-awtorità kompetenti, skema realistika ta' finanzjament għal żmien qasir, skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġa taħt l-artikolu 18A, biex jiġu ristawrati, fi żmien tliet xhur minn dik l-osservazzjoni, il-fondi bażiċi eliġibbli tal-impriża stess, mill-inqas għal-livell tal-Kapital Minimu Rekwiżit jew biex jitnaqqas il-profil tar-riskju tiegħu sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-Kapital Minimu Rekwiżit.

(3) L-awtorità kompetenti tista' wkoll tirrestrinġi jew tipprojbixxi d-disponiment ħieles tal-attiv tal-impriża konċernata.

(4) Meta l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tirrestrinġi jew tipprojbixxi d-disponiment ħieles tal-attiv tal-impriża konċernata involuta, hija għandha tgħarraf lill-awtoritajiet regolatorji Ewropej tal-Istat Membru ospitanti jew lill-awtoritajiet regolatorji barranin b'kull miżura li tkun ħadet. L-awtorità kompetenti tista' titlob lil dawk l-awtoritajiet involuti biex jieħdu l-istess miżuri, u għandha ssemmi liema attiv ikun kopert minn dawk il-miżuri.

18A. Il-partikolaritajiet li għandhom jiġu provduti fil-pjan ta' rkupru u fl-iskema ta' finanzjament meħtieġa li jiġu sottomessi konformement mal-artikoli 16 u 18 għandhom jiġu stabbiliti b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

Pjan ta' rkupru u skema ta' finanzjament. *Miżjud: XXXIII. 2015.15.*

18B. Impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandu jkollha l-proċeduri tagħha lesti, inkluż l-użu ta' indikaturi li jagħtu twissija bikrija, biex jidentifikaw id-deterjorament ta' kundizzjonijiet finanzjarji u għandha minnufih tavża lill-awtorità kompetenti meta jseħħ deterjorament bħal dak.

Proċeduri ta' identifikazzjoni u ta' notifika. *Miżjud: XXXIII. 2015.15.*

18Ċ. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 16 u 18 u bla ħsara għal xi miżura li tista' tittieħed mill-awtorità kompetenti konformement mal-artikolu 28, meta l-pożizzjoni ta' solvibbiltà tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tkompli tiddeterjora, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tieħu kull miżura meħtieġa biex tissalvagwardja l-interessi ta' detenturi ta' polza, fil-każ ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, jew tal-obbligi li joħorġu minn kuntratti ta' rijassigurazzjoni.

Setgħat tal-awtorità kompetenti fid-deterjorament ta' kundizzjonijiet finanzjarji. *Miżjud: XXXIII. 2015.15.*

(2) Meta tkun qed tikkunsidra l-miżuri li għandhom jittieħdu, l-awtorità kompetenti għandha tqis il-livell u għal kemm żmien idum id-deterjorament tal-pożizzjoni ta' solvibbiltà tal-impriża konċernata.

18D. Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati għandhom jivvalutaw l-attiv u l-passiv tagħhom skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-Att.

Valutazzjoni tal-attiv u l-passiv. *Miżjud: XXXIII. 2015.15.*

Proviżjonijiet tekniċi.
Miżjud: XXXIII. 2015.15.

18E. (1) Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati għandhom jistabbilixxu u jżommu proviżjonijiet tekniċi fir-rigward tal-obbligi ta' assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni kollha tagħhom lejn detenturi ta' polza u persuni assigurati ta' kuntratti tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni.

(2) Il-valur u l-kalkolu ta' proviżjonijiet tekniċi għandhom jiġu stabbiliti skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(3) Bla ħsara għal kull ħaġa li tinsab f'xi dispożizzjoni oħra taħt l-Att, l-awtorità kompetenti tista', kull meta tqis li jkun hekk neċessarju, teħtieġ lill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata konċernata biex turi kemm ikun xieraq il-livell tal-proviżjonijiet tekniċi tal-impriża, kif ukoll l-applikabilità u r-rilevanza tal-metodi applikati, u l-adegwatezza tal-informazzjoni statistika sottostanti użata.

(4) Sal-limitu li l-kalkolu ta' proviżjonijiet tekniċi ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata ma jkunx konformi mar-Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni konċernata żżid l-ammont ta' proviżjonijiet tekniċi biex dawn ikunu jikkorrispondu mal-livell stabbilit b'dawk ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(5) Meta impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tonqos milli tikkonforma ruħha mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' tipprojbixxi d-disponiment ħieles tal-attiv tagħha wara li tkun ikkomunikat xi tkun biħsiebha tagħmel lill-awtorità regolatorja Ewropea tal-Istat Membru ospitanti jew lill-awtorità regolatorja barranija. L-awtorità kompetenti għandha ssemmi liema attiv ikun kopert minn dawk il-miżuri.

Rapport fuq is-solvibbiltà u l-kundizzjoni finanzjarja.
Miżjud: XXXIII. 2015.15.

18F. (1) Bla ħsara għall-informazzjoni li għandha tiġi sottomessa lill-awtorità kompetenti konformement mal-artikolu 32, impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandha tiżvela pubblikament, ta' kull sena, rapport fuq is-solvibbiltà u l-kundizzjoni finanzjarja tal-impriża. Ir-rapport għandu jkun fih l-informazzjoni stabbilita b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(2) L-awtorità kompetenti għandha, meta ssirilha talba bil-miktub minn impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, tippermetti lil impriża biex ma tiżvelax informazzjoni meta:

(*a*) bl-iżvelar ta' dik l-informazzjoni, il-kompetituri tal-impriża konċernata kieku jiksbu vantaġġ sinifikanti mhux dovut;

(*b*) jkun hemm obbligi lejn detenturi ta' polza jew relazzjonijiet ma' kontropartijiet oħra li jorbtu lill-impriża konċernata b'segretezza jew kunfidenzjalità.

(3) Meta n-nuqqas ta' żvelar ta' informazzjoni jkun permess mill-awtorità kompetenti, l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata konċernata għandha tagħmel

dikjarazzjoni f'dan is-sens fir-rapport tagħha dwar is-solvibbiltà u l-kundizzjoni finanzjarja filwaqt li tagħti r-raġunijiet għal dan.

(4) L-awtorità kompetenti għandha tippermetti lil impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tuża jew tagħmel referenza għal xi żvelar pubbliku magħmul taħt ħtiġiet oħra legali jew regolatorji, sal-limitu li dak l-iżvelar ikun ekwivalenti għall-informazzjoni meħtieġa li tiġi sottomessa taħt is-subartikolu (1) kemm fix-xorta u kemm fl-iskop tiegħu.

(5) Meta ma tibqax teżisti r-raġuni għan-nuqqas ta' żvelar permess li jkun inkiseb konformement mas-subartikolu (2) l-impriża konċernata għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti bla ebda dewmien u dik l-impriża għandha tikkonforma ruħha mal-obbligi li joriġinaw taħt is-subartikolu (1).

(6) Fil-każ ta' xi żvilupp kbir li jolqot b'mod sinifikanti r-rilevanza tal-informazzjoni żvelata skont dan l-artikolu, impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandha tiżvela informazzjoni xierqa dwar ix-xorta u l-effetti ta' dak l-iżvilupp kbir. Iċ-ċirkostanzi kkunsidrati bħala żviluppi kbar u kull żvelar li għandu jsir mill-impriża f'dawk iċ-ċirkostanzi għandhom jiġu stabbiliti minn Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(7) Impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tista' tiżvela, fuq bażi volontarja, kull informazzjoni jew spjegazzjoni li jkollha x'taqsam mas-solvibbiltà u mal-kundizzjoni finanzjarja tagħha li mhux diġà meħtieġa li tiġi żvelata skont dan l-artikolu.

Kustodja tal-attiv li hu meħtieġ li jinżamm f'Malta. *Miżjud: XXXIII. 2015.15.*

18G. (1) L-awtorità kompetenti tista', dwar attiv li impriża jeħtiġilha b'dan l-Att jew taħtu li żżomm f'Malta, timponi ħtieġa addizzjonali li l-attiv kollu jew proporzjon speċifikat tiegħu jkun depożitat u miżmum f'kustodja akkont tal-impriża minn persuna hekk kif jista' jiġi preskritt b'regolamenti magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu kemm-il darba dik il-ħtieġa ma tkunx xort'oħra imposta b'xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att; u l-awtorità kompetenti għandha f'kull żmien ikollha d-dritt li titlob mingħand dik il-persuna dik l-informazzjoni li tista' teħtieġ biex tiżgura li d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu qed jiġu mħarsa.

(2) Kull ħtieġa b'dan l-Att jew taħtu li l-attiv ta' kull xorta jew ammont għandu jinżamm f'Malta tkun sodisfatta jekk dak l-attiv jinżamm f'dak il-pajjiż barra minn Malta u f'dik il-forma u b'dak il-mod għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti bla ħsara għal dawk ir-regolamenti li jistgħu jiġu preskritti għal dak il-fini taħt dan l-Att.

(3) Kull dispożizzjoni b'dan l-Att jew taħtu li teħtieġ li impriża żżomm f'Malta attiv ta' kull xorta jew ammont tista' tiġi sodisfatta mill-impriża jekk l-impriża ġġib rahan f'forma u b'mod għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti bla ħsara għal dawk ir-regolamenti li jistgħu jiġu preskritti għal dak il-fini taħt dan l-Att.

(4) L-attiv meħtieġ li jinżamm f'Malta b'dan l-Att jew taħtu m'għandux jiġi trasferit, irtirat jew b'xi mod jitgħabba b'xi piż mingħajr il-permess tal-awtorità kompetenti mogħti bil-miktub jew sakemm l-impriża tkun waqfet milli tmexxi l-kummerċ li hi kienet

awtorizzata li tmexxi u ġġib prova għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti li ma fadlilhiex passiv ieħor. Dak l-attiv m'għandux ikun sekwestrabbli minn ebda qorti.

Sostitwit: XXVI.2018.66.

Titolu II: Governanza

Responsabbiltà tal-Bord tad-Diretturi. *Miżjud: XXXIII. 2015.15. Emendat: XXVI.2018.67.*

18H. Il-Bord tad-Diretturi ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandu jkollu r-responsabbiltà aħħarija għal konformità mill-impriża konċernata mal-Att, regolamenti, Regoli dwar l-Assigurazzjoni u, meta jkunu applikabbli, Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġin taħtu , inkluż kull obbligu ieħor konformement mad-Direttiva Solvibbiltà II.

Sistema ta' governanza. *Miżjud: XXXIII. 2015.15.*

18I. (1) L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati għandu jkollhom stabbilita sistema ta' governanza effettiva li tipprovdi għat-tmexxija tal-kummerċ tal-impriża b'mod tajjeb u prudenti. Il-ħtiġiet tas-sistema ta' governanza għandhom ikunu stabbiliti fir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(2) Impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandha:

(*a*) tiżgura li l-persuni kollha li effettivament imexxu l-impriża jew li jkollhom funzjonijiet prinċipali oħra jkunu, f'kull waqt, jissodisfaw il-kriterji ta' persuni xierqa u idoneji;

(*b*) jkollha stabbilita sistema effettiva ta' maniġġar ta' riskji, inkluża funzjoni ta' maniġġar ta' riskji;

(*ċ*) bħala parti mis-sistema ta' maniġġar ta' riskji tagħha, tmexxi l-valutazzjoni tar-riskju u tas-solvibbiltà tagħha stess;

(*d*) jkollha sistema effettiva ta' kontroll intern, li tinkludi funzjoni ta' konformità;

(*e*) tipprovdi għal funzjoni effettiva ta' verifika interna ta' awditjar;

(*f*) tipprovdi għal funzjoni attwarja effettiva; u

(*g*) jekk tagħmel *outsourcing* ta' xi funzjoni tagħha jew ta' xi attività ta' assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni, tibqa' għal kollox responsabbli biex twettaq l-obbligi tagħha kollha taħt dan l-Att.

(3) Is-sistemi u l-funzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2) għandhom jiġu stabbiliti b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(4) Is-sistema ta' governanza għandha tkun proporzjonata max-xorta, id-daqs u l-komplessità tal-operazzjonijiet tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata.

TAQSIMA V

KONTIJIET, INVESTIGAZZJONIJIET MINN ATTWARJI U DIKJARAZZJONIJIET FINANZJARJI

19. (1) Kull impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta li tkun qiegħda tapplika għal awtorizzazzjoni taħt l-artikolu 7 ta' dan l-Att biex tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni f'Malta jew minn Malta għandha tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti bis-sena finanzjarja tagħha; u, fin-nuqqas ta' dak l-avviż, is-sena finanzjarja tal-impriża għandha tintemm fil-wieħed u tletin ta' Diċembru ta' kull sena.

Sena finanzjarja ta' impriżi awtorizzati. *Emendat: XXXIII. 2015.16.*

(2) Ebda impriża kif imsemmi qabel ma għandha tibdel is-sena finanzjarja tagħha kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx tat l-approvazzjoni tagħha bil-miktub fuq applikazzjoni li ssirilha għal hekk.

(3) Kull impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz li tapplika għal awtorizzazzjoni taħt l-artikolu 7 biex tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni f'Malta jew minn Malta, għandha tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti bis-sena finanzjarja tagħha, u meta l-impriża awtorizzata kif intqal qabel tibdel is-sena finanzjarja tagħha din għandha minnufih tavża lill-awtorità kompetenti b'dak it-tibdil.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-Att sena finanzjarja -

(*a*) dwar impriża awtorizzata li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta, tfisser perijodu ta' kontijiet kif miftiehem skont l-artikoli minn 164 sa 166 tal-Att dwar il-Kumpanniji; Kap. 386.

(*b*) dwar impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, tfisser perjodu ta' kontijiet kif miftiehem skont id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet tal-pajjiż fejn l-uffiċċju prinċipali tal-impriża jkun sitwat li jirregolaw il-perjodu tal-kontijiet ta' dawk l-impriżi.

20. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli li ġejjin, kull impriża awtorizzata taħt dan l-Att għandha, fiż-żmien stipulat bir-regolamenti magħmula jew Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġa taħt l-artikolu 32, jew f'kull żmien ieħor kif jista' jiġi awtorizzat bil-miktub mill-awtorità kompetenti -

Eġħmil u pubblikazzjoni ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji verifikati. *Emendat: XVII. 2002.248; XII. 2006.90; XX. 2007.129; XXXIII. 2015.17.*

(*a*) tibgħat lill-awtorità kompetenti; u

(*b*) tesponi f'pożizzjoni prominenti f'kull wieħed mill-uffiċċji, aġenziji u fergħat tagħha f'Malta u barra minn Malta u tħalli hekk esposta matul it-tnax-il xahar ta' wara,

kopja tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji verifikati tagħha magħmula -

(i) fil-każ ta' impriża li jkollha l-uffiċċju prinċipali tagħha f'Malta, skont ir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin għall-għanijiet ta' dan l-artikolu; u

(ii) fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, skont id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet tal-pajjiż fejn ikun jinsab l-uffiċċju prinċipali tal-impriża li jirregolaw id-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta'

dawk l-impriżi.

(1A) L-impriża għandha tipprovdi kopja tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji verifikati tagħha lil kull persuna li tapplika għal dik il-kopja:

Iżda l-impriża tista' titlob dak il-ħlas raġonevoli li ma jkunx iżjed mill-ispejjeż amministrattivi li jsiru fil-produzzjoni ta' dik il-kopja.

(2) Fil-każ ta' impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta, is-subartikolu (1)(*b*) għandu japplika dwar l-uffiċċji, l-aġenziji u l-fergħat tal-impriża barra minn Malta bl-istess mod u sa l-istess limitu kif japplika għall-uffiċċji, aġenziji u fergħat tagħha f'Malta.

(3) Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji verifikati għandhom jiġu maħruġa u ppubblikati b'dak il-mod u f'dik il-forma hekk kif jista' jiġi speċifikat f'Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

Ħatra, dmirijiet u terminazzjoni ta' ħatra ta' udituri. *Emendat: XII. 2006.91; XXXIII. 2015.18; XXVI.2018.68.*

21. (1) Kull impriża awtorizzata taħt dan l-Att għandha ta' kull sena taħtar uditur approvat bħala uditur tal-impriża li jkollu d-dmir li jirrapporta dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-impriża eżaminata minnu u dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji mħejjija mill-impriża.

(2) Jekk impriża awtorizzata tonqos li taħtar uditur skont is-subartikolu (1), jew f'xi żmien tonqos li timla vakanza fil-kariga ta' uditur, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li taħtar uditur għal dik l-impriża u għandha tistabbilixxi l-kumpens li għandu jitħallas minn dik l-impriża lil dak l-uditur.

(3) Ir-rapport tal-uditur għandu jinkludi dikjarazzjoni dwar il-konformità mill-persuna iskritta mal-ħtiġiet, kif speċifikat permezz ta' Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu, li jistgħu wkoll jispeċifikaw l-informazzjoni li għandu jkun hemm f'dik id-dikjarazzjoni.

(4) Kull uditur ta' impriża awtorizzata jkollu l-jedd li jitlob dik l-informazzjoni jew spjegazzjoni li jidhirlu meħtieġa għall-qadi ta' dmirijietu mingħand kull uffiċjal jew impjegat ta', jew kull persuna li jkollha ħatra minn, dik l-impriża.

(5) Uditur għandu minnufih javża bil-miktub lill-awtorità kompetenti jekk -

(*a*) jirriżenja;

(*b*) ma jkunx bi ħsiebu jieħu dik il-kariga mill-ġdid; jew

(*ċ*) jiddeċiedi li jikkwalifika r-rapport ta' verifika,

u, fil-każ ta' riżenja, l-uditur għandu jispeċifika r-raġunijiet għaliex għamel hekk.

(6) Impriża awtorizzata għandha tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti minnufih malli tirċievi avviż ta' riżoluzzjoni maħsub biex iressaq quddiem il-laqgħa ġenerali annwali tal-impriża biex tinħatar bħala uditur persuna li ma tkunx l-uditur li se jirtira jew li xort'oħra jipprovdi espressament li l-uditur li se jirtira ma għandux jerġa' jinħatar.

(7) Meta, għal xi raġuni tkun li tkun, tintemm ħatra ta' uditur, l-impriża awtorizzata għandha, mhux iktar tard minn erbatax-il jum mit-tmiem ta' dik il-ħatra, tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti fejn tagħti r-raġunijiet għal dak it-tmiem.

(8) L-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lil impriża awtorizzata biex tibdel lill-uditur maħtur tagħha meta, fil-fehma tal-awtorità kompetenti, dak l-uditur jitqies li ma jkunx adatt għal din il-kariga, f'kull żmien matul iż-żmien tal-ħatra tiegħu.

(9) Qabel ma teħtieġ lil impriża awtorizzata biex tibdel l-uditur maħtur tagħha fiċ-ċirkostanzi msemmija fis-subartikolu (8), l-awtorità kompetenti għandha tavża bil-miktub il-ħsieb tagħha lill-impriża u lill-uditur konċernat fejn tagħti r-raġunijiet għax teħtieġ dak it-tibdil u tagħti lill-uditur l-opportunità li jissottometti bil-miktub fi żmien erbatax-il jum mid-data tan-notifika ta' dak l-avviż għaliex il-ħatra mal-impriża ma għandhiex tintemm.

(10) Għall-finijiet ta' dan l-Att, uditur approvat għandu jkun persuna li tkun kwalifikata biex tkun uditur skont l-Att dwar il-Kumpanniji u li jkollha l-awtorizzazzjoni tal-awtorità kompetenti maħruġa skont regolamenti magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu. Kap. 386.

(11) Minkejja kull dispożizzjoni li tinsab fis-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista', fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz awtorizzata kif intqal qabel, tapprova dawk l-arranġamenti alternattivi li jidhirlha xierqa u li ma jnaqqsux sostanzjalment l-iskopijiet prinċipali ta' dan l-artikolu, u meta jkunu saru dawk l-arranġamenti, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx japplikaw sal-limitu li dawn ikunu sostitwiti b'dawk l-arranġamenti.

(12) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (10), safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu huma inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpanniji, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom jipprevalu u d-dispożizzjonijiet tal-imsemmi Att ma għandhomx, sa fejn ikunu inkonsistenti, japplikaw għal impriżi awtorizzati kif intqal qabel. Kap. 386.

Ħatra ta' attwarju minn impriża li tmexxi kummerċ fit-tul.
Emendat: III. 2009.25; XXXIII. 2015.19.

22. (1) Kull impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata li tmexxi kummerċ fit-tul *with-profits* kif hemm fi klassijiet I u III kif speċifikat fit-Tieni Skeda għandha -

(*a*) fi żmien tletin jum minn meta tibda tmexxi dak il-kummerċ, taħtar attwarju approvat bħala attwarju tal-impriża biex twettaq il-funzjoni ta' attwarju *with-profits* għal dawk il-klassijiet tal-kummerċ *with-profits* tagħha, (jekk ikun hemm);

(*b*) kull meta l-ħatra tintemm, fi żmien tletin jum minn dak it-tmiem, tagħmel ħatra oħra.

(2) Impriża li tagħmel ħatra taħt is-subartikolu (1) għandha, fi żmien erbatax-il jum, tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti b'dan il-fatt, id-data ta' dik il-ħatra u l-isem u l-kwalifiki tal-persuna maħtura; u jekk tintemm ħatra taħt dak is-subartikolu, l-impriża għandha, fi żmien erbatax-il jum, tavża bil-miktub lill-

awtorità b'dak il-fatt, l-isem tal-persuna li tkun u r-raġunijiet għal dak it-tmiem.

(3) Jekk, malli jgħaddi xi żmien speċifikat fis-subartikolu (1), l-impriża tonqos milli tagħmel il-ħatra meħtieġa, l-impriża m'għandhiex twettaq u tmexxi kuntratti ġodda ta' assigurazzjoni fit-tul għal dawk il-klassijiet speċifikati fis-subartikolu (1) sakemm issir il-ħatra.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), l-awtorità kompetenti tista', fi żmien erbatax-il jum minn meta tirċievi avviż ta' tmiem ta' ħatra ta' attwarju approvat, titlob bil-miktub l-attwarju approvat li jkun biex jagħti r-raġunijiet għal dak it-tmiem; u l-attwarju għandu, fi żmien erbatax-il jum, jagħti r-raġunijiet bil-miktub.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-Att, attwarju approvat huwa persuna li -

(*a*) ma jkollhiex rwol jew twettaq funzjoni f'isem l-impriża li tista' twassal għal-konflitt ta' interess sinifikanti;

(*b*) tkun *Fellow* ta' Istitut ta' Attwarji, jew *Fellow* ta' Fakultà ta' Attwarji, jew li jkollha kwalifiki ta' attwarju ta' livell simili minn istitut ta' reputazzjoni rikonoxxut għal dan l-għan mill-awtorità kompetenti u li jkollha l-kapaċità meħtieġa u esperjenza prattika adatta biex taqdi l-funzjonijiet tagħha bħala attwarju; u

(*ċ*) jkollha l-approvazzjoni tal-awtorità kompetenti biex twettaq il-funzjoni ta' attwarju *with-profits* kif stabbilita fl-artikolu 23.

Impriża li tmexxi kummerċ fit-tul ikollha investigazzjonijiet perijodiċi mill-attwarju. *Emendat: XVII. 2002.249; XII. 2006.92; XXXIII. 2015.20.*

23. (1) Kull impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata li tmexxi kummerċ fit-tul *with-profits* fil-klassiijiet I u III kif speċifikat fit-Tieni Skeda għandha, mal-għeluq tas-sena finanzjarja tagħha, teħtieġ lill-attwarju approvat jipprovdi rapport dwar il-perjodu kopert mir-rapport li jkun jolqot lil dawk il-klassijiet ta' kummerċ *with-profits* tal-impriża.

(2) L-informazzjoni li għandha tiġi provduta fir-rapport għandha tiġi stabbilita b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġa mill-awtorità kompetenti għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(3) Ir-rapport tal-attwarju għandu jintbagħat mill-impriża konċernata lill-awtorità kompetenti, flimkien mad-dikjarazzjonijiet finanzjarji verifikati tal-impriża meħtieġa li jiġu mibgħuta taħt l-artikolu 20.

(4) Minkejja kull ħaġa li tinsab f'xi wieħed mis-subartikoli ta' qabel dan, fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz awtorizzata biex tmexxi kummerċ fit-tul *with-profits* fil-klassijiet I u III kif speċifikat fit-Tieni Skeda, l-awtorità kompetenti tista' tapprova dawk l-arranġamenti alternattivi li jidhrilha xierqa u li ma jnaqqsux sostanzjalment l-iskopijiet prinċipali ta' dan l-artikolu, u meta jkunu saru dawk l-arranġamenti, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx japplikaw sal-limitu li dawn ikunu sostitwiti b'dawk l-arranġamenti.

Obbligi ta' udituri u attwarji lejn l-awtorità kompetenti. *Emendat: XVII. 2002.250. Sostitwit: XXXIII. 2015.21*

24. (1) Uditur jew attwarju ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni jew ta' fergħa f'Malta ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz ikollu d-dmir li jirrapporta minnufih lill-awtorità kompetenti kull fatt jew deċiżjoni li tkun tolqot lil dik l-impriża li huwa jsir jaf biha fil-kariga tiegħu ta' uditur jew attwarju ta' xi impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata bħal dik jew ta' xi fergħa bħal dik li jkollha x'taqsam ma' xi kwistjoni li tista' tiġi preskritta jew li x'aktarx twassal għal dan li ġej:

(*a*) kwalifika serja, jew rifjut tar-rapport tal-uditur fuq il-kontijiet tal-impriża jew tal-fergħa; jew

(*b*) tfixkil serju tal-ħila tal-impriża li tkompli fil-kummerċ bħala *going concern*; jew

(*ċ*) ksur materjali tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, regolamenti jew Regoli dwar l-Assigurazzjoni li jistipulaw il-kundizzjonijiet li jirregolaw awtorizzazzjoni jew li speċifikament jirregolaw it-tmexxija ta' kummerċ tal-assigurazzjoni minn impriża awtorizzata jew fergħa; jew

(*d*) nuqqas ta' konformità mal-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà; jew

(*e*) nuqqas ta' konformità mal-Kapital Minimu Rekwiżit.

(2) Uditur jew attwarju, kif jista' jkun il-każ, għandu jkollu bl-istess mod id-dmir li jirrapporta lill-awtorità kompetenti kull fatti jew deċiżjonijiet li jsir jaf bihom waqt li jkun qiegħed jaqdi dmirijietu li jkollhom x'jaqsmu ma' jew li jista' jkollhom effett avvers fuq l-assigurat, id-detentur tal-polza jew xi persuna oħra interessata dwar l-impriża jew il-fergħa f'Malta ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, u li hu jsir jaf bihom fil-kariga tiegħu bħala uditur jew attwarju tal-impriża li jkollha rabtiet mill-qrib ma' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata.

(3) Bla ħsara għal kull dispożizzjoni li tinsab f'dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' titlob lil uditur jew lil attwarju, skont il-każ, biex jagħtiha dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni li jkollha x'taqsam ma' kull fatt jew deċiżjoni kif speċifikat fis-subartikoli (1) jew (2) dwar l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata jew fergħa f'Malta ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz.

TAQSIMA VI

SETGĦAT TA' INTERVENZJONI

Revoka awtomatika ta' awtorizzazzjoni. *Emendat: XXXIII. 2015.22.*

25. Awtorizzazzjoni maħruġa jew miżmuma taħt dan l-Att għandha tkun awtomatikament revokata jekk l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata -

(*a*) tkun ġiet dikjarata falluta jew tmur f'likwidazzjoni jew tagħmel kompożizzjoni mal-krediturі tagħha jew xort'oħra tkun xolta; jew

(*b*) tkun waqfet milli topera b'riżultat ta' *merger* ma' impriża oħra li tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni jew għal kull raġuni oħra tkun liema tkun; jew

(*ċ*) tkun impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, u l-awtorità regolatorja barranija fil-pajjiż ta' reġistrazzjoni, inkorporazzjoni jew kostituzzjoni tirtira l-awtorizzazzjoni tal-impriża.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tissospendi jew tirrevoka awtorizzazzjoni. *Emendat: XVII. 2002.251; XII. 2006.93; XXIII. 2015.23; XXVI.2018.69.*

26. Bla ħsara għal kull ħaġa li tinsab f'xi dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' f'kull żmien tissospendi jew tirrevoka awtorizzazzjoni maħruġa jew miżmuma taħt dan l-Att jekk -

(*a*) xi dokument jew tagħrif li jingħata ma' applikazzjoni għal awtorizzazzjoni, jew xi tagħrif li jingħata dwarha, ikun falz, mhux korrett jew qarrieqi f'xi partikolari materjali, jew jekk l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tkun ħbiet, jew taħbi minn, jew tonqos li tgħarraf lil, l-awtorità kompetenti xi dokument jew tagħrif jew tibdil fih li kienet fid-dmir li tikxef jew tgħarraf taħt dan l-Att jew xi regolamenti, Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin taħtu; jew

(*b*) l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tieqaf milli tmexxi l-kummerċ li għalih tkun ħarġet l-awtorizzazzjoni għal iżjed minn sitt xhur; jew

(*ċ*) l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tissospendi l-ħlasijiet jew tkun se tissospendi l-ħlasijiet; jew

(*d*) tikkunsidra li l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata ma tkunx tissodisfa jew tħares il-ħtiġiet ta', jew tkun kisret, xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu, jew ta' Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew ta' Regoli tal-Kondotta tal-Operat li jkunu applikabli, jew tkun naqset li tissodisfa jew tħares xi kundizzjoni li hi, jew l-awtorizzazzjoni miżmuma minnha, tkun suġġetta għaliha bis-saħħa ta' dan l-Att jew taħtu; jew

(*e*) tikkonsidra li xi direttur, kontrollur u xi persuna oħra li effettivament imexxu l-kummerċ li l-impriża tkun awtorizzata tmexxi ma jibqax persuna xierqa u idonea biex tiżgura t-tmexxija tajba u prudenti tagħha; jew

(*f*) tirċievi talba bil-miktub biex hekk tagħmel mingħand l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata; jew

(*g*) l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata ma tibdiex tmexxi l-kummerċ skont l-awtorizzazzjoni fi żmien tnax-il xahar minn meta din tinħareġ; jew

(*h*) l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni

awtorizzata ma tkunx għadha żżomm biżżejjed fondi tal-impriża stess kif stabbilit fl-artikolu 14; jew

(*i*) l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata ma tkunx tikkonforma mal-Kapital Minimu Rekwiżit u l-awtorità kompetenti tqis li l-iskema ta' finanzjament sottomessa tkun evidentement inadegwata jew l-impriża konċernata tonqos milli tikkonforma ruħha mal-iskema approvata fi żmien tliet xhur minn meta jiġi osservat nuqqas ta' konformità mal-Kapital Minimu Rekwiżit;

(*j*) l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata x'aktarx ser tiġi f'qagħda li ma tkunx tista' tissodisfa l-obbligazzjonijiet tagħha jew ma tkunx iktar ta' min jorbot fuqha biex twettaq jew tissodisfa l-obbligazzjonijiet tagħha dwar persuni assigurati, detenturi ta' polza, krediturі jew persuni nteressati oħra; jew

(*k*) jeżistu rabtiet mill-qrib bejn l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata u persuna oħra, u l-awtorità kompetenti ma tkunx tista' teżerċita effettivament il-funzjonijiet ta' sorveljanza tagħha jew minħabba xi liġi, regolament jew dispożizzjoni amministrattiva ta' pajjiż barra minn Malta li jirregolaw lil dik il-persuna l-oħra, jew minħabba li jkun diffiċili biex tinfurzahom; jew

(*ka*) l-impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata tonqos milli tikkonforma ruħha mal-ħtiġiet tal-kondotta tal-operat b'rabta mad-distribuzzjoni ta' xi prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jew b'rabta mad-distribuzzjoni ta' xi prodott tal-assigurazzjoni li ma jkunx prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, kif stipulati fir-Regoli tal-Kondotta tal-Operat; jew

(*l*) xi ċirkostanza li taħtha l-awtorità kompetenti kienet tkun prekluża milli toħroġ awtorizzazzjoni taħt dan l-Att, timmaterjalizza ruħha jew meta taħt dan l-Att kien ikollha l-jedd tiċħad il-ħruġ ta' dik l-awtorizzazzjoni.

Avviż ta' sospensjoni jew revoka ta' awtorizzazzjoni. *Emendat: XXXIII. 2015.24; V.2020.42.*

27. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu, meta l-awtorità kompetenti jkun biħsiebha tissospendi jew tirrevoka awtorizzazzjoni skont l-artikolu 26, din għandha tagħti avviż bil-miktub lill-impriża konċernata fejn tagħti r-raġunijiet għaliex bi ħsiebha tagħmel hekk.

(2) Kull avviż mogħti taħt is-subartikolu (1) għandu jgħid li l-impriża konċernata tista', f'dak iż-żmien xieraq wara n-notifika tiegħu li jista' jingħata fl-avviż (liema żmien ma jkunx inqas minn tmienja u erbgħin siegħa u mhux iktar minn tletin jum) tagħmel rappreżentazzjonijiet bil-miktub lill-awtorità kompetenti fejn tagħti r-raġunijiet għaliex l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tiġi sospiża jew revokata u l-awtorità kompetenti tista' tikkunsidra kull rappreżentazzjonijiet hekk magħmula qabel tasal għal deċiżjoni finali.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tavża bil-miktub id-

deċiżjoni finali tagħha lill-impriża konċernata.

(4) Awtorizzazzjoni maħruġa lil impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz tista' tiġi revokata biss wara konsultazzjoni mal-awtorità regolatorja barranija tal-pajjiż ta' reġistrazzjoni, inkorporazzjoni jew kostituzzjoni, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tiddeċidix li l-kwistjoni tkun urġenti jew li jkun hemm ċirkostanzi fejn il-konsultazzjoni bil-quddiem ma tkunx xierqa.

(5) Fil-każ ta' sospensjoni jew revoka ta' awtorizzazzjoni ta' impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta, l-awtorità kompetenti għandha:

(*a*) tavża lill-awtoritajiet regolatorji Ewropej b'dan kollu sabiex dawn ikunu jistgħu jieħdu miżuri xierqa biex jipprevjenu l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni milli tibda operazzjonijiet ġodda fit-territorji tagħhom;

(*b*) tgħarraf b'dan kollu lill-awtorità regolatorja barranija b'kull stat fejn l-impriża jew is-sussidjarji tagħha jkunu qegħdin imexxu l-kummerċ tal-assigurazzjoni.

(6) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-EIOPA b'kull revoka ta' awtorizzazzjoni skont l-Att.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tħares l-interess pubbliku. *Emendat: XVII. 2002.252; XIII. 2004.115; XII. 2006.94; XXXIII. 2015.25; V.2020.43.*

28. (1) Bla ħsara għall-poteri mogħtija lill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 26, l-awtorità kompetenti, tista' fejn tkun sodisafatta li jeżistu ċirkostanzi serji biżżejjed, tipproċedi biex tieħu waħda jew iżjed mill-miżuri li ġejjin:

(*a*) teħtieġ lill-impriża biex minnufih tieħu dawk il-passi li l-awtorità kompetenti tqis meħtieġa biex tirrettifika jew tirrimedja l-kwistjoni;

(*b*) taħtar persuna biex tagħti parir lill-impriża dwar it-tmexxija xierqa tal-kummerċ tagħha;

(*ċ*) tirrestrinġi d-disponiment ħieles tal-attiv tal-impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata, biex tissalvagwardja l-interessi tal-persuni assigurati;

(*d*) taħtar persuna biex tieħu f'idejha l-attiv tal-impriża, jew parti minnu, sabiex jiġu mħarsa l-interessi ta' persuni assigurati detenturi ta' polza u krediturі leġittimi tal-impriża;

(*e*) taħtar persuna biex tieħu f'idejha kontroll tal-kummerċ tal-impriża jew li tkompli tmexxi dak il-kummerċ jew li tagħmel dik il-funzjoni oħra jew dawk il-funzjonijiet dwar dak il-kummerċ, jew parti minnu, inkluż li tittieħed kull azzjoni meħtieġa biex impriża tiġi xolta jew stralċjata, kif tista' tordna l-awtorità kompetenti;

(*f*) tagħti ordni għax-xoljiment u stralċ ta' kumpannija, jew fil-każ ta' impriża jew, fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz;

(*g*) taħtar persuna kompetenti biex tagħmilha bħala

stralċjarju għall-fini tal-likwidazzjoni tal-affarijiet tal-impriża;

(*h*) tistabbilixxi kumpens li għandha titħallas mill-impriża lil persuna maħtura taħt dan l-artikolu;

(*i*) tagħmel dak kollu jew teħtieġ li jsir dak kollu li jidhrilha xierqa fiċ-ċirkostanzi,

u wara li tkun ipproċediet b'mod wieħed jew iktar kif intqal qabel, l-awtorità kompetenti tista' tkompli tipproċedi b'mod wieħed jew iktar minn dawk il-modi, jew b'żieda jew b'sostituzzjoni.

(2) Meta persuna tinħatar mill-awtorità kompetenti -

(*a*) skont is-subartikolu (1)(*b*), ikun id-dmir tal-impriża li taġixxi skont il-parir mogħti minn dik il-persuna kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti, fuq rappreżentazzjoni li ssirilha, ma tordnax xort'oħra;

(*b*) skont is-subartikolu (1)(*d*), l-impriża għandha tikkonsenja lil dik il-persuna l-attiv kollu li hi tkun inkarigata minnu, u s-setgħat, il-funzjonijiet u d-dmirijiet kollha tal-impriża dwar dak l-attiv sew jekk eżerċitabbli mill-impriża f'laqgħat ġenerali, jew mid-diretturi, jew minn xi persuna oħra, inkluża r-rappreżentanza legali u ġudizzjarja tal-impriża, għandhom jiġu eżerċitati minn u vestiti fil-persuna maħtura taħt l-imsemmi paragrafu bl-esklużjoni ta' kull persuna oħra;

(*ċ*) skont is-subartikolu (1)(*e*), l-impriża għandha tissottometti l-kummerċ tagħha għall-kontroll minn dik il-persuna u għandha tipprovdiha b'dawk il-faċilitajiet li hija tista' teħtieġ biex tkompli tmexxi dak il-kummerċ jew biex taqdi l-funzjonijiet mogħtija lilha taħt dak il-paragrafu; u s-setgħat, il-funzjonijiet u d-dmirijiet kollha tal-impriża, sew jekk eżerċitabbli mill-impriża f'laqgħa ġenerali, jew mid-diretturi, jew minn xi persuna oħra, inkluż għall-finijiet tax-xoljiment u stralċjar ta' impriża kif ukoll ir-rappreżentanza legali u ġudizzjarja tal-impriża fil-kwistjonijiet kollha, għandhom ikunu eżerċitati minnha u vestiti fiha bl-esklużjoni ta' kull persuna oħra;

(*d*) skont is-subartikolu (1)(*g*), dik il-persuna tkun l-istralċjarju tal-impriża għall-finijiet kollha tal-liġibl-esklużjoni ta' kull persuna oħra:

Iżda l-persuna kompetenti m'għandha tieħu l-ebda deċiżjoni għall-fini tax-xoljiment u l-istralċjar tal-impriża kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma toħroġx direttiva f'dan is-sens skont l-artikolu 31A, u kull direttiva jista' jkun fiha dawk l-istruzzjonijiet, ħtiġijiet u kundizzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu meħtieġa, inkluż il-mod kif isir l-istralċjar.

(2A) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtorità kompetenti kif hawn fis-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti tista' wkoll tagħmel rikors biex il-qorti xxolji u tistralċja lill-impriża, meta l-awtorità kompetenti jkun jidhrilha li l-impriża għandha tiġi xolta jew stralċjata mill-qorti għar-raġuni msemmija fl-artikolu 214(2)(b)(iii) tal-Att dwar il-Kumpanniji, u jekk il-qorti tilqa' dak ir-rikors, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Att dwar il-Kumpanniji dwar ix-xoljiment u l-istralċjar mill-qorti u kull dispożizzjoni oħra li tkun tapplika ta' kull liġi oħra.

Kap. 386.

(3) Fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, il-fergħat u l-uffiċċji f'Malta ta' dik l-impriża għandhom, jekk l-awtorità kompetenti hekk tordna u sal-limitu li hekk tordna, jitqiesu li jikkostitwixxu impriża separata.

Kap. 330.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 16(8) tal-Att dwar Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal kull sanzjoni jew miżura amministrattiva jew dixxiplinarja, ta' liema tip tkun, inkluż kull twiddib jew twissijia, imposti jew deċiżi mill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att, u regolamenti magħmulin taħtu jew Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(5) L-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lill-impriża konċernata tħallas l-ispejjeż kollha tal-pubblikazzjoni jew tal-ħruġ ta' dikjarazzjonijiet jew avviżi pubbliċi, u dawk inċidentali għalihom, konformement ma' dan l-artikolu, jew dik il-parti mill-ispejjeż li tista' tqis li tkun adatta, u kull ammont hekk dovut għandu jkun jista' jinġabar mill-awtorità kompetenti bl-istess mod bħalma tinġabar penali amministrattiva imposta taħt dan l-Att.

(6) Kull miżura li tiġi adottata kif hawn fis-subartikolu (1) għandha tibqa' sseħħ minkejja li l-impriża tieqaf għalkollox milli tibqa' awtorizzata għal kwalunkwe raġuni, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra.

TAQSIMA VII

Sostitwita: XXXIII. 2015.26.

SUPERVIŻJONI TA' IMPRIŻI TAL-ASSIGURAZZJONI U TAR-RIJASSIGURAZZJONI AWTORIZZATI

Setgħa tal-awtorità kompetenti li teħtieġ tagħrif. *Emendat: XVII. 2002.253; XXXIII. 2015.27; XXVI. 2018.70.*

29. (1) Bla ħsara għal kull ħaġa li tinsab f'xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att li teħtieġ impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li tagħti lill-awtorità kompetenti xi tagħrif jew dokumentazzjoni, l-awtorità kompetenti tista', b'avviż bil-miktub, teħtieġ lil kull impriża bħal dik jew kull persuna li tkun qiegħda jew li kienet qiegħda tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni, jew li tidher li tkun qiegħda jew li kienet qiegħda tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni, jew li tidher li għandha xi informazzjoni u, jew dokumentazzjoni rilevanti biex tagħmel dan kollu li ġej jew xi ħaġa minn dan li ġej:

(*a*) tagħtiha, f'dak iż-żmien u post u f'dik il-forma li tista' tispeċifika, dak it-tagħrif u dokumentazzjoni li tista' teħtieġ inklużi *records* eżistenti tat-telefon u tat-traffiku ta' *data* eżistenti, dwar il-kummerċ li dik l-

impriża tkun awtorizzata li tmexxi; jew dwar xi persuna li magħha l-impriża jkollha rabtiet mill-qrib;

(*b*) tagħtiha kull tagħrif jew dokumentazzjoni kif imsemmija verifikata b'dak il-mod u f'dak l-ilsien, li hija tista' tispeċifika;

(*ċ*) tidher quddiemha, jew quddiem persuna maħtura minnha, f'dak il-post u ħin li tista' tispeċifika biex twieġeb mistoqsijiet u tagħti tagħrif u dokumentazzjoni dwar kull kummerċ kif intqal qabel.

(2) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel kopji ta' kull dokumenti mogħtija jew provduti taħt dan l-artikolu jew ta' estratti minnhom.

(3) Meta l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata meħtieġa li tagħti tagħrif jew dokumentazzjoni taħt dan l-artikolu ma jkollhiex it-tagħrif jew id-dokumentazzjoni rilevanti, din għandha tgħid lill-awtorità kompetenti fejn, skont l-aħjar tagħrif li jkollha, dak it-tagħrif jew dik id-dokumentazzjoni tkun, u l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lil kull persuna, inkluża persuna li l-impriża tkun għamlet *outsourcing* magħha ta' xi attività jew funzjoni, sew jekk indikata kif intqal qabel sew jekk le, li fil-fehma tagħha jkollha fil-pussess tagħha dak it-tagħrif jew dik id-dokumentazzjoni, biex tagħtihilha.

(4) Dikjarazzjoni magħmula u dokument provdut skont xi ħtieġa taħt dan l-artikolu jistgħu jintużaw bħala prova kontra l-persuna li tagħmel id-dikjarazzjoni jew li tipprovdi d-dokumentazzjoni kif ukoll kontra kull persuna li għalihom jirreferu.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx japplikaw għal tagħrif jew dokumentazzjoni li huma privileġġati skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 642 tal-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

(6) Is-setgħa li tinħtieġ li jinġiebu dokumenti bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kull rahan jew privileġġ li xi ħadd jista' jkollu għar-rigward ta' dawk id-dokumenti.

(7) Meta l-awtorità kompetenti tkun ħatret persuna taħt is-subartikolu (1)(*ċ*), dik il-persuna jkollha, sabiex taqdi l-funzjonijiet tagħha skont il-ħatra tagħha, dawk is-setgħat kollha mogħtija lill-awtorità kompetenti b'dan l-artikolu u jekk dik il-persuna teħtieġ xi ħaġa dik il-ħtieġa titqies li tkun saret u li jkollha l-istess saħħa u effett bħala ħtieġa tal-awtorità kompetenti.

(8) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tista' tkun meħtieġa mill-awtorità kompetenti tissottometti lill-Bank Ċentrali ta' Malta dik l-informazzjoni li l-Bank jista' b'mod raġonevoli jeħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet tiegħu taħt l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta. Kap. 204.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li teżamina l-affarijiet ta' impriżi awtorizzati u ta' provdituri ta' servizzi.
Emendat: XII. 2006.95; XXXIII. 2015.28; XXVI.2018.71.
Kap. 386.

30. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpanniji, safejn għandu x'jaqsam mal-investigazzjoni ta' impriżi, l-awtorità kompetenti tista', kull meta jidhrilha meħtieġ jew xieraq, taħtar spettur jew spetturi biex jinvestigaw u jirrapportaw dwar l-affarijiet ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata.

(2) Spettur maħtur taħt is-subartikolu (1) -

(*a*) ikollu u jkun jista' jeżerċita s-setgħat mogħtija lill-awtorità kompetenti bl-artikolu 24, u kull ħaġa li jeħtieġ titqies li tkun u jkollha l-istess saħħa u effett bħal ħtieġa tal-awtorità kompetenti;

(*b*) jista', u jekk hekk ordnat mill-awtorità kompetenti għandu, jagħmel rapporti *interim* u fuq il-konklużjoni tal-istħarriġ tiegħu jagħmel rapport finali lill-imsemmija awtorità.

(3) L-awtorità kompetenti tista' tibgħat lill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata konċernata kopja ta' kull rapport, jew ta' xi parti minnu, magħmul minn spettur dwar l-affarijiet tagħha.

(4) Meta l-affarijiet ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata jkunu qed jiġu mistħarrġa, ikun id-dmir tal-uffiċjali u l-aġenti kollha tal-impriża li jipproduċu lil spettur il-kotba u d-dokumenti kollha tal-impriża jew li jirreferu għaliha u xort'oħra jagħtu lil spettur l-għajnuna kollha dwar l-istħarriġ li huma b'mod raġonevoli jkunu jistgħu jagħtu; u jekk uffiċjal jew aġent tal-impriża jirrifjuta li jipproduċi xi kotba jew dokumenti li jkun id-dmir tiegħu taħt dan l-artikolu li jipproduċi, jew jirrifjuta li jwieġeb għal xi mistoqsija li ssirlu minn spettur dwar l-affarijiet tal-impriża, spettur għandu jirreferi l-kwistjoni lill-awtorità kompetenti u malli jiġri dan l-awtorità kompetenti għandha tistħarreġ dwar il-każ u tieħu l-passi li jidhrulha xierqa.

(5) Spettur għandu wkoll jingħata aċċess għal kull kontijiet, prospetti jew tagħrif ieħor dwar impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li l-affarijiet tagħha jkunu qed jiġu mistħarrġa li jkunu fil-pussess jew taħt il-kontroll tal-awtorità kompetenti.

(6) Meta l-informazzjoni relatata ma' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tkun f'ilsien li ma jkunx l-ilsien Malti jew Ingliż, l-awtorità kompetenti jew xi spettur maħtur minnha, jista' jeħtieġ li dik l-informazzjoni tiġi sottomessa jew fl-ilsien Ingliż jew fl-ilsien Malti.

(7) (*a*) Meta impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tagħmel *outsourcing* ta' xi funzjoni jew attività, l-awtorità kompetenti għandu jkollha aċċess effettiv għall-fond kummerċjali tal-provditur tas-servizz u għandha tkun tista' teżerċita dawk id-drittijiet ta' aċċess.

(*b*) Meta l-provditur tas-servizz ikun jinsab fi Stat Membru jew Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-awtorità xierqa tal-

Istat Membru jew tal-Istat ŻEE tal-provditur tas-servizz qabel ma tagħmel xi spezzjoni fuq il-post fil-fond tal-provditur tas-servizz. Fil-każ ta' xi entità mhux sorveljata, l-awtorità xierqa tkun l-awtorità regolatorja Ewropea konċernata. L-awtorità kompetenti tista' tiddelega dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post lill-awtorità regolatorja Ewropea tal-Istat Membru jew tal-Istat ŻEE fejn ikun jinsab il-provditur tas-servizz.

(8) Meta l-awtorità kompetenti tkun għarrfet lill-awtorità regolatorja Ewropea li tkun biħsiebha tagħmel xi spezzjoni fuq il-post skont is-subartikolu (7), jew meta tagħmel spezzjoni fuq il-post skont dak is-subartikolu msemmi, meta l-awtorità kompetenti ma tkunx tista' teżerċita fil-prattika d-dritt tagħha li tagħmel dik l-ispezzjoni fuq il-post, l-awtorità kompetenti tista' tirreferi l-kwistjoni lill-EIOPA u titlob l-assistenza tagħha skont l-artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

(9) L-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa tordna li l-ispejjeż kollha ta' investigazzjoni, u li għandhom x'jaqsmu magħha, li ssir bis-saħħa ta' dan l-artikolu, jew parti minnhom kif jidhrilha xierqa, għandhom jitħallsu mill-impriża konċernata; u kull ammont hekk dovut għandu jinġabar mill-awtorità kompetenti bl-istess mod bħalma tinġabar penali amministrattiva imposta taħt dan l-Att.

(10) F'dan l-artikolu, kull referenza għal uffiċjali jew aġenti għandha tinkludi referenza sew għal uffiċjali u aġenti preżenti kif ukoll tal-imgħoddi u l-espressjoni "aġenti", dwar impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, għandha tinkludi persuni reġistrati jew iskritti taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, jew reġistrati ma' xi awtorità jew korp fl-Istat Membru jew fl-Istat ŻEE responsabbli għas-superviżjoni ta' intermedjarji u intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni li jaġixxu għan-nom tal-impriża, il-bankiera, l-udituri u, fil-każ ta' impriża awtorizzata biex tmexxi kummerċ fit-tul, l-attwarju tal-impriża u persuna kif jista' jiġi preskritt b'regolamenti magħmulin għall-finijiet tal-artikolu 18G. Kap. 487.

(11) Is-setgħat li l-awtorità kompetenti għandha disponibbli skont l-artikoli 29 sa 31A dwar impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati għandhom ukoll ikunu disponibbli dwar l-attivitajiet ta' dawk l-impriżi li ġew *outsourced*.

(12) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* meta l-provditur tas-servizz ikun jinsab f'pajjiż barra minn Malta, li ma jkunx Stat Membru jew Stat ŻEE.

Setgħa għal dħul biex jinkisbu tagħrif u dokumenti. *Emendat: XXXIII. 2015.29; V.2020.44.* Kap. 386.

31. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpanniji, safejn għandu x'jaqsam mad-dħul u t-tfittxija f'post, kull uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti, wara li juri evidenza tal-awtorità tiegħu, jista' jidħol f'post okkupat minn persuna li lilha jkun notifikat avviż taħt l-artikolu 29 jew li l-affarijiet tagħha jkunu qed jiġu mistħarrġa taħt l-artikolu 30, sabiex minn hemm jikseb it-tagħrif jew id-dokumenti meħtieġa b'dak l-avviż, jew xort'oħra għall-finijiet tal-istħarriġ, u sabiex jeżerċita s-setgħat mogħtija bl-imsemmija artikoli.

(2) Meta xi uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti jkollu raġuni biżżejjed li jaħseb li jekk dak l-avviż kif imsemmi fis-subartikolu (1) kellu jkun notifikat ma jkunx se jitħares jew li xi dokumenti li għalihom jista' jirreferi jitneħħew, ikunu mbagħbsa jew distrutti, l-imsemmija persuna tista', wara li ġġib prova, jekk meħtieġ, tal-awtorità tagħha, tidħol f'kull post imsemmi fis-subartikolu (1) sabiex minn hemm tikseb kull tagħrif jew dokumenti speċifikati fl-avviż, liema tagħrif jew dokumenti setgħu kienu meħtieġa bis-saħħa ta' dak l-avviż li hemm imsemmi fis-subartikolu (1).

(3) Għall-finijiet ta' kull azzjoni li tittieħed taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' titlob l-għajnuna tal-Kummissarju tal-Pulizija, li jista' għal dan l-għan jeżerċita dawk is-setgħat li huma vestiti fih sabiex iħares milli jsiru reati u sabiex jinforza l-liġi u l-ordni:

Iżda, meta dħul kif imsemmi f'dan l-artikolu jinvolvi post li jkun okkupat għall-fini ta' abitazzjoni, dak id-dħul għandu jsir fil-preżenza ta' uffiċjal tal-pulizija mhux taħt il-grad ta' spettur u barra minn hekk ma jsirx bejn id-disgħa ta' fil-għaxija u l-ħamsa ta' fil-għodu.

Setgħa li toħroġ direttivi. *Miżjud: XII. 2006.96. Emendat: XXXIII. 2015.30; V.2020.45.*

31A. (1) Bla ħsara għal xi waħda mis-setgħat mogħtija lilha f'dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', kull meta jidrilha xieraq, tagħti b'avviż bil-miktub, dawk id-direttivi li jidhrilha xierqa fiċ-ċirkostanzi, u kull persuna li lilha jingħata l-imsemmi avviż għandha tobdih, tħares jew xort'oħra, tagħti effett lil direttiva hawn imsemmija fiż-żmien u bil-mod imsemmi fid-direttiva jew f'kull direttiva oħra sussegwenti:

Iżda l-awtorità kompetenti tista' tagħti xi direttiva bħal dik ukoll meta impriża, għal kwalunkwe raġuni, tieqaf għalkollox milli tibqa' awtorizzata kif hawn f'dan l-Att:

Iżda wkoll kull direttiva mogħtija kif hawn f'dan l-artikolu għandha, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra, tibqa' tapplika wkoll meta l-impriża, għal kwalunkwe raġuni, tieqaf għalkollox milli tibqa' awtorizzata kif hawn f'dan l-Att.

(2) Bla ħsara għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, direttiva taħt dan l-artikolu tista' -

(*a*) teħtieġ li xi ħaġa ssir jew li xi ħaġa ma titħalliex issir, jew timponi xi projbizzjoni, restrizzjoni jew limitazzjoni, jew kull ħtieġa oħra, inkluża kull ħtieġa li toħroġ mil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, u tagħti setgħat, fir-rigward ta' kull transazzjoni jew għemil ieħor, jew dwar kull attiv, jew dwar kull ħaġ'oħra tkun li tkun;

(*b*) teħtieġ li xi uffiċjal ta' impriża li jkollu funzjonijiet fir-rigward ta' detentur ta' awtorizzazzjoni jiġi projbit, temporanjament jew xort'oħra, sospiż milli jwettaq attivitajiet liċenzjabbli taħt l-Att, jew jitneħħa, jew jitneħħa u jiġi sostitwit, minn xi persuna oħra li tkun aċċettatata mill-awtorità kompetenti.

(3) Is-setgħa li jingħataw direttivi taħt dan l-artikolu għandha tinkludi s-setgħa li tvarja, tbiddel, żżid jew tirtira kull direttiva li tkun tat, kif ukoll is-setgħa li toħroġ direttivi ġodda jew direttivi oħra.

(4) Meta l-awtorità kompetenti tkun tal-fehma li ċ-ċirkostanzi hekk jitolbu, hija tista' f'kwalunkwe ħin tippubblika kull direttiva li tkun tat taħt kull provvediment ta' dan l-artikolu.

Proċess ta' reviżjoni superviżorja. *Miżjud: XXXIII. 2015.31.*

31B. (1) L-awtorità kompetenti għandha tagħmel reviżjoni u evalwazzjoni tal-istrateġiji, proċessi u proċeduri ta' rappurtar li huma stabbiliti minn impriżi awtorizzati biex ikunu konformi ma' dan l-Att, regolamenti u Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġin taħtu. Din ir-reviżjoni u evalwazzjoni għandha tinkludi l-valutazzjoni tal-ħtiġiet kwalitattivi dwar is-sistema ta' governanza, il-valutazzjoni tar-riskji li l-impriżi konċernati jiltaqgħu magħhom jew jistgħu jiltaqgħu magħhom u l-valutazzjoni tal-abbiltà ta' dawk l-impriżi li jivvalutaw dawk ir-riskji meta jqisu l-ambjent li l-impriżi jkunu joperaw fih.

(2) L-awtorità kompetenti għandha b'mod partikolari tagħmel reviżjoni u evalwazzjoni ta' konformità ma' dan li ġej:

(*a*) is-sistema ta' governanza, inkluża l-valutazzjoni tar-riskju u tas-solvibbiltà tal-impriża stess, kif stipulat fl-artikolu 18I;

(*b*) il-proviżjonijiet tekniċi kif stipulat fl-artikolu 18E;

(*ċ*) il-ħtiġiet kapitali kif stipulat fl-artikoli 15 u 17;

(*d*) ir-regoli ta' investiment kif stabbiliti fir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġin skont dan l-Att;

(*e*) il-kwalità u kwantità ta' fondi tal-impriża stess kif stabbilit b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġin konformement mal-artikolu 14;

(*f*) meta l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tuża mudell intern sħiħ jew parzjali, konformità kontinwa mal-ħtiġiet għal mudelli interni sħaħ u parzjali stipulati fir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġin konformement mal-artikolu 15.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tevalwa l-adegwatezza tal-metodi u l-prattiċi tal-impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzati bl-għan li tidentifika avvenimenti possibbli jew bidliet futuri fil-kundizzjonijiet ekonomiċi li jista' jkollhom effetti avversi fuq il-qagħda finanzjarja globali tal-impriża konċernata.

(4) L-awtorità kompetenti għandha tevalwa l-abbiltà tal-impriżi awtorizzati li jkunu jifilħu għal dawk l-avvenimenti possibbli jew bidliet futuri fil-kundizzjonijiet ekonomiċi.

(5) Meta l-awtorità kompetenti tidentifika xi dgħufija jew defiċjenza bħala konsegwenza tal-proċess ta' reviżjoni superviżorja, hija għandha titlob lill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni konċernata biex tirrimedja dik id-dgħufija jew defiċjenza f'dak iż-żmien u b'dak il-mod li tista' tqis li jkun

meħtieġ jew xieraq fiċ-ċirkostanzi.

(6) Kull reviżjoni, evalwazzjoni u valutazzjoni msemmija fis-subartikoli (1) sa (4) għandhom isiru b'mod frekwenti u l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-frekwenza minima u l-iskop ta' dik ir-reviżjoni, evalwazzjoni u valutazzjoni, filwaqt li tqis ix-xorta, id-daqs u l-komplessità tal-attivitajiet tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni konċernata.

(7) Fil-każ ta' avvenimenti jew bidliet futuri fil-kundizzjonijiet ekonomiċi li jista' jkollhom effetti sfavorevoli fuq il-qagħda finanzjarja globali ta' impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzati, b'żjieda mal-kalkolu tal-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà, l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lill-impriżi jagħmlu dawk l-eżamijiet kif jista' jiġi stabbilit biex tivvaluta l-abbiltà tal-impriżi konċernati li jifilħu għal dawk l-avvenimenti jew bidliet futuri fil-kundizzjonijiet ekonomiċi li jista' jkollhom effetti sfavorevoli fuq l-istabilità finanzjarja globali tagħhom.

Setgħa li tiġi stabbilita żjieda mal-kapital. *Mižjud: XXXIII. 2015.31.*

31Ċ. (1) Wara li jsir il-proċess ta' reviżjoni superviżorja mmexxi skont l-artikolu 31B, l-awtorità kompetenti tista', f'ċirkostanzi eċċezzjonali, tistabbilixxi żjieda kapitali ulterjuri għal impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata fejn issemmi xi jkunu r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha. Dik is-setgħa għandha tiġi eżerċitata f'dawn il-każijiet li ġejjin:

(*a*) meta tasal għal konklużjoni li l-profil tar-riskju tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata jiddevja b'mod sinifikanti mis-suppożizzjonijiet sottostanti għall-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà, kif kkalkolat billi tiġi użata l-formula *standard* skont l-artikolu 15; u

(i) l-ħtieġa li jintuża l-mudell intern taħt subartikolu (3) tal-artikolu 15 ma jkunx adatt jew kien wieħed ineffettiv; jew

(ii) filwaqt li jkun qed jiġi żviluppat mudell intern parzjali jew sħiħ skont l-artikolu 15(3);

(*b*) meta tasal għal konklużjoni li l-profil tar-riskju tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata jiddevja b'mod sinifikanti mis-suppożizzjonijiet sottostanti għall-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà, kif kalkolat billi jiġi użat mudell intern jew mudell intern parzjali, minħabba f'li ċertu riskji kwantifikabbli jinqabdu b'mod insuffiċjenti u l-adattament tal-mudell biex jirrifletti aħjar il-profil tar-riskju stabbilit ma jkunx intlaħaq f'perjodu xieraq ta' żmien;

(*ċ*) meta tasal għal konklużjoni li s-sistema ta' governanza ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tiddevja b'mod sinifikanti minn *standards* stipulati fl-artikolu 18I u f'Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġin taħtu, li dawk id-devjazzjonijiet ma jħallux lill-impriża milli tkun tista' tidentifika, tqis, tissorvelja, timmaniġġa u tirrapporta

b'mod xieraq ir-riskji li tkun jew tista' tkun esposta għalihom u l-applikazzjoni ta' miżuri oħra x'aktarx li fiha nnifisha mhux se ttejjeb in-nuqqasijiet b'mod suffiċjenti matul perjodu xieraq ta' żmien;

(*d*) l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tapplika l-aġġustament għat-tqabbil jew l-aġġustament tal-volatilità msemmija fl-Artikoli 77b u 77d tad-Direttiva Solvibbiltà II, rispettivament, jew il-miżuri transizzjonali msemmija fl-Artikoli 308c u 308d ta' dik id-Direttiva u l-awtorità kompetenti tikkonkludi li l-profil tar-riskju ta' dik l-impriża jiddevja b'mod sinifikanti mis-suppożizzjonijiet sottostanti għal dawk l-aġġustamenti u miżuri transizzjonali; jew

(*e*) f'xi ċirkostanzi bħal dawk jistgħu jiġu addizzjonalment speċifikati mid-Direttiva Solvibbiltà II.

(2) Fiċ-ċirkostanzi stabbiliti:

(*a*) fil-paragrafi (*a*) u (*b*) tas-subartikolu (1), iż-żjieda kapitali ulterjuri għandha tiġi kkalkulata b'tali mod li tiżgura li l-impriża tkun konformi mal-Artikolu 101(3) tad-Direttiva Solvibbiltà II;

(*b*) fil-paragrafu (*ċ*) tas-subartikolu (1), iż-żjieda kapitali ulterjuri għandha tkun proporzjonata mar-riskju materjali li joriġina mid-defiċjenzi li jkunu taw lok għad-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti li tistabbilixxi ż-żjieda kapitali ulterjuri; u

(*ċ*) fil-paragrafu (*d*) tas-subartikolu (1), iż-żjieda kapitali ulterjuri għandha tkun proporzjonata mar-riskju materjali li joriġina mid-devjazzjoni msemmija f'dak il-paragrafu.

(3) Fil-każijiet stabbiliti fil-paragrafi (*b*) u (*ċ*) tas-subartikolu (1), l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandha mingħajr dewmien tirrimedja għan-nuqqasijiet li jkunu wasslu għall-impożizzjoni taż-żjieda kapitali ulterjuri.

(4) L-awtorità kompetenti għandha tirrevedi ż-żjieda kapitali ulterjuri, mill-inqas darba fis-sena u għandha tapprova t-tneħħija ta' dik iż-żjieda kapitali ulterjuri meta l-impriża tkun irrimedjat għan-nuqqasijiet li jkunu wasslu għal dik l-impożizzjoni.

(5) Il-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà inkluża ż-żjieda kapitali ulterjuri imposta għandhom jissostitwixxu l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà inadegwat:

Iżda, il-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà m'għandux jinkludi ż-żjieda kapitali ulterjuri imposta skont is-subartikolu (1)(*ċ*), għall-finijiet tal-kalkolu tal-marġni ta' riskju msemmi fl-Artikolu 77(5) tad-Direttiva Solvibbiltà II.

Informazzjoni li għandha tiġi provduta għal finijiet ta' superviżjoni.
Emendat: XII. 2006.97.
Sostitwit: XXXIII. 2015.32.
Emendat: XXVI.2018.72.

32. Impriża tal-assigurazzjoni tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandha tissottometti lill-awtorità kompetenti l-informazzjoni li tkun meħtieġa għall-finijiet ta' superviżjoni, meta jitqiesu l-għanijiet ta' superviżjoni, li jistgħu jkunu speċifikati permezz ta' regolamenti, Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat. ligħandhom ukoll jispeċifikaw iż-żmien li fih għandha tiġi sottomessa din l-informazzjoni.

Miżjuda: XXXIII. 2015.34.

TAQSIMA VIIA

SUPERVIŻJONI TA' GRUPP

Superviżjoni ta' grupp.
Miżjud: XXXIII. 2015.34.

32A. L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi għas-superviżjoni, fil-livell ta' grupp, ta' impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni li huma parti minn grupp skont regolamenti jew Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġin għall-finijiet ta' din it-Taqsima.

Superviżur tal-grupp.
Miżjud: XXXIII. 2015.34.

32B. (1) Is-superviżur tal-grupp ta' impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni li huma parti minn grupp, għandu jkun responsabbli għall-koordinazzjoni u l-eżerċizzju ta' superviżjoni ta' grupp.

(2) Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, "superviżur tal-grupp" tfisser l-awtorità superviżorja responsabbli għas-superviżjoni ta' grupp, stabbilita skont l-Artikolu 247 tad-Direttiva Solvibbiltà.

(3) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur tal-grupp, hija għandha, f'dik li hi s-superviżjoni ta' grupp, twettaq dawn il-funzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-koordinazzjoni tal-ġbir u tixrid ta' informazzjoni rilevanti jew essenzjali għal *going concern* u sitwazzjonijiet ta' emerġenza, inkluż it-tixrid ta' informazzjoni li tkun ta' importanza għat-twettiq tal-ħidmiet superviżorji ta' awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fil-grupp;

(*b*) ir-reviżjoni superviżorja u l-valutazzjoni tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-grupp;

(*ċ*) il-valutazzjoni ta' konformità tal-grupp mar-regoli dwar is-solvibbiltà u dwar il-konċentrament tar-riskju u transazzjonijiet intra-grupp skont l-Artikoli 218 sa 245 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

(*d*) il-valutazzjoni tas-sistema ta' governanza tal-grupp, kif stabbilit fl-Artikolu 246 tad-Direttiva Solvibbiltà II, u ta' jekk il-bord tad-diretturi tal-impriża parteċipanti jkunx iwettaq il-ħtiġiet ta' idonejità u kompetenza stabbiliti fl-Artikoli 42 u 257 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

(*e*) l-ippjanar u l-koordinazzjoni, permezz ta' laqgħat regolari li jsiru mill-inqas darba f'sena jew permezz ta' mezzi oħra xierqa, ta' attivitajiet superviżorji ta' *going concern* kif ukoll f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet

responsabbli għas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fi grupp, u b'konsiderazzjoni tax-xorta, id-daqs u l-komplessità tar-riskji inerenti fil-kummerċ tal-impriżi kollha li jiffurmaw parti minn dak il-grupp;

(*f*) il-ħidmiet, miżuri u deċiżjonijiet oħra assenjati lill-awtorità kompetenti, bħala superviżur tal-grupp, mid-Direttiva Solvibbiltà II jew li jitnisslu mill-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva, b'mod partikolari t-tmexxija tal-proċess li jwassal għall-validazzjoni ta' xi mudell intern fil-livell ta' grupp skont l-Artikoli 231 u 233 tad-Direttiva Solvibbiltà II u t-tmexxija tal-proċess li jippermetti l-applikazzjoni tar-reġim stabbilit fl-Artikoli 237 sa 240 ta' dik id-Direttiva.

(4) Sabiex jiġi faċilitat l-eżerċizzju ta' ħidmiet ta' superviżjoni tal-grupp, stipulati fis-subartikolu (3), għandu jiġi stabbilit kulleġġ ta' superviżuri. Dan għandu jiġi presjedut mill-awtorità kompetenti meta din tkun is-superviżur tal-grupp. Is-sħubija, funzjonament u proċessi ta' konsultazzjoni tal-kulleġġ ta' superviżuri għandhom jiġu stabbiliti b'regolamenti jew Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni fir-rigward ta' superviżjoni ta' grupp.
Miżjud: XXXIII. 2015.34.

32Ċ. (1) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur tal-grupp, din għandha tikkoopera fil-qrib mal-awtoritajiet responsabbli l-oħra għas-superviżjoni ta' impriżi tal-assigurazzjoni jew rijassigurazzjoni individwali fi grupp, partikolarment, f'każijiet meta impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni fi ħdan il-grupp tiltaqa' ma' diffikultajiet finanzjarji.

(2) Meta l-awtorità kompetenti tkun waħda mill-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew rijassigurazzjoni individwali fi grupp, din għandha tikkoopera mill-qrib ma' awtoritajiet responsabbli oħra fil-grupp u mas-superviżur tal-grupp, partikolarment, f'każijiet meta l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni tiltaqa' ma' diffikultajiet finanzjarji.

(3) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur tal-grupp jew tkun waħda mill-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fi grupp, din għandha -

(*a*) tipprovdi lill-awtoritajiet responsabbli oħra għas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fi grupp dik l-informazzjoni li tippermetti u tiffaċilita l-eżerċizzju tal-ħidmiet superviżorji konċernati taħt id-Direttiva Solvibbiltà II;

(*b*) tikkomunika kull informazzjoni rilevanti lil dawk l-awtoritajiet mingħajr dewmien, malli din tkun disponibbli jew tagħmel skambju ta' informazzjoni malli tintalab li jsir dan; u

(*ċ*) minnufih issejjaħ laqgħa tal-awtoritajiet kollha involuti fis-superviżjoni tal-grupp, tal-inqas meta -

(i) issir taf bi ksur sinifikanti tal-Kapital Rekwiżit

ġħas-Solvibbiltà jew bi ksur tal-Kapital Minimu Rekwiżit ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali;

(ii) issir taf bi ksur sinifikanti tal-Kapital Rekwiżit ġħas-Solvibbiltà fil-livell ta' grupp kkalkulat abbażi ta' *data* konsolidata jew tal-Kapital Rekwiżit ġħas-Solvibbiltà tal-grupp aggregat, skont il-metodu ta' kalkolu użat ikun liema jkun, kif hemm fit-Titolu III, Kapitolu II, Sezzjoni I, Subsezzjoni 4 tad-Direttiva Solvibbiltà II; jew

(iii) ċirkostanzi eċċezzjonali oħra jkunu qed iseħħu jew seħħew.

(4) Meta xi waħda mill-awtoritajiet responsabbli ġħas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fi grupp ma tkunx ikkomunikat informazzjoni rilevanti, jew talba ġħal kooperazzjoni, partikolarment ġħal skambju ta' informazzjoni rilevanti, tkun ġiet miċħuda jew ma tkun ittieħdet ebda azzjoni dwarha fi żmien ġimagħtejn, l-awtorità kompetenti tista' tirreferi l-kwistjoni lill-EIOPA.

(5) Meta s-superviżur tal-grupp jonqos milli jwettaq il-ħidmiet imsemmija fil-paragrafu (1) tal-Artikolu 248 tad-Direttiva Solvibbiltà II, jew meta l-membri tal-kulleġġ ta' superviżuri ma jikkooperawx sal-limitu meħtieġ b'dak is-subartikolu, l-awtorità kompetenti tista' tirreferi l-kwistjoni lill-EIOPA u titlob l-ġħajnuna tagħha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

(6) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur tal-grupp, din ġħandha tipprovdi lill-awtoritajiet responsabbli ġħas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fi grupp u lill-EIOPA informazzjoni dwar il-grupp skont l-Artikolu 19, l-Artikolu 51(1) u l-Artikolu 254(2) tad-Direttiva Solvibbiltà II, partikolarment dwar l-istruttura legali u l-governanza u l-istruttura organizzattiva tal-grupp.

(7) Bla ħsara ġħall-Artikolu 248 tad-Direttiva Solvibbiltà II, l-awtorità kompetenti ġħandha, meta deċiżjoni tkun waħda ta' importanza ġħall-ħidmiet superviżorji tal-awtoritajiet l-oħra responsabbli ġħas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fi grupp, qabel ma tieħu xi deċiżjoni, tikkonsulta lill-awtoritajiet imsemmija fil-kulleġġ ta' superviżuri dwar dan li ġej:

(*a*) bidliet fl-istruttura tal-*holding* ta' azzjonijiet, fl-istruttura organizzattiva jew fit-tmexxija ta' impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li tifforma parti minn grupp u li teħtieġ l-approvazzjoni jew l-awtorizzazzjoni tal-awtorità kompetenti;

(*b*) id-deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-perjodu ta' rkupru skont l-Artikolu 138(3) u (4) tad-Direttiva Solvibbiltà II;

(*ċ*) sanzjonijiet maġġuri jew miżuri eċċezzjonali li jittieħdu mill-awtorità kompetenti, inkluża l-impożizzjoni ta' żjieda kapitali ulterjuri mal-Kapital Rekwiżit ġħas-Solvibbiltà taħt l-artikolu 31Ċ u l-

impożizzjoni ta' xi limitazzjoni fuq l-użu ta' mudell intern fil-kalkolu tal-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà kif stabbilit fir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet tat-Titolu I, Kapitolu VI, Sezzjoni 4, Subsezzjoni 3 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

(8) Għall-finijiet tal-paragrafi (*b*) u (*ċ*) tas-subartikolu (7) u meta l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur tal-grupp, is-superviżur tal-grupp għandu dejjem jiġi kkonsultat.

(9) Meta l-awtorità kompetenti tkun qiegħda tqis xi deċiżjoni msejsa fuq informazzjoni li tkun irċeviet mingħand awtoritajiet responsabbli oħra għas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fi grupp, hija għandha tikkonsulta lil dawk l-awtoritajiet konċernati qabel ma tieħu dik id-deċiżjoni.

(10) Bla ħsara għall-Artikolu 248 tad-Direttiva Solvibbiltà II, l-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li ma tikkonsultax awtoritajiet oħra f'każijiet ta' urġenza jew meta tali konsultazzjoni tista' tipperikola l-effettività tad-deċiżjoni tagħha. F'dak il-każ, l-awtorità kompetenti għandha mingħajr dewmien, tgħarraf lill-awtoritajiet responsabbli l-oħra għas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fi grupp.

(11) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur tal-grupp u tkun teħtieġ informazzjoni mingħand impriża għall-finijiet tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva Solvibbiltà II, li tkun diġà ngħatat lil awtorità responsabbli għas-superviżjoni ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni individwali fi grupp, l-awtorità kompetenti għandha, kull meta jkun possibbli, tikkuntattja lil dik l-awtorità biex tikseb dik l-informazzjoni.

(12) Meta impriża *parent* ikollha l-uffiċċju prinċipali tagħha f'Malta u l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur tal-grupp konformement mal-Artikolu 247 tad-Direttiva Solvibbiltà II, l-awtorità kompetenti għandha, fuq talba tas-superviżur tal-grupp, teħtieġ lill-impriża *parent* tipprovdi kull informazzjoni rilevanti għall-eżerċizzju ta' superviżjoni ta' grupp kif stipulat fl-Artikolu 248 tad-Direttiva Solvibbiltà II, u l-awtorità kompetenti għandha tgħaddi dik l-informazzjoni lis-superviżur tal-grupp.

(13) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur tal-grupp, din tista' titlob lill-awtorità regolatorja Ewropea ta' impriża *parent* li jkollha l-uffiċċju prinċipali tagħha f'xi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE, biex titlob lil dik l-impriża tissottometti kull informazzjoni li kieku tkun rilevanti għall-eżerċizzju tad-drittijiet u dmirijiet ta' koordinament tagħha kif hemm stabbilit fl-Artikolu 248 tad-Direttiva Solvibbiltà II, u biex tgħaddiha direttament lill-awtorità kompetenti.

(14) Informazzjoni li tasal għall-finijiet ta' dan l-artikolu għandha titqies bħala waħda kunfidenzjali u protetta mid-dmir ta' segretezza professjonali.

Verifika ta' informazzjoni. *Miżjud: XXXIII. 2015.34.*

32D. (1) Bla ħsara għall-artikolu 30, l-awtorità kompetenti tista' twettaq f'Malta, hi stess jew permezz ta' persuna maħtura għal dak il-għan, verifika fuq il-post ta' informazzjoni bħal dik imsemmija fl-Artikolu 254 tad-Direttiva Solvibbiltà II fil-postijiet tax-xogħol ta' xi waħda minn dawn li ġejjin:

(*a*) impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni li tkun soġġetta għas-superviżjoni ta' grupp;

(*b*) impriżi relatati tal-impriża msemmija fil-paragrafu (*a*);

(*ċ*) impriżi *parent* tal-impriża msemmija fil-paragrafu (*a*);

(*d*) impriżi relatati ta' impriża *parent* tal-impriża msemmija fil-paragrafu (*a*).

(2) Meta l-awtorità kompetenti tkun teħtieġ, f'każijiet speċifiċi, tivverifika informazzjoni dwar xi impriża, sew regolata sew mhix, li tkun tifforma parti minn grupp u din tkun tinsab f'xi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE, l-awtorità kompetenti għandha:

(*a*) titlob lill-awtorità regolatorja Ewropea tħalli lill-awtorità kompetenti twettaq il-verifika fuq il-post hi nnifisha; jew

(*b*) titlob lill-awtorità regolatorja Ewropea twettaq dik il-verifika f'isimha, jew taħtar uditur jew espert biex iwettaq dik il-verifika; jew

(*ċ*) f'każijiet meta ma twettaqx il-verifika fuq il-post hi nnifisha, titlob li tipparteċipa fit-twettiq ta' dik il-verifika.

(3) Meta l-awtorità kompetenti tirċievi, f'każijiet speċifiċi, talba minn awtorità regolatorja Ewropea biex tivverifika l-informazzjoni dwar impriża li tinsab f'Malta, sew jekk regolata sew jekk mhix, li tkun tifforma parti minn grupp, l-awtorità kompetenti għandha taġixxi dwar dik it-talba jew billi twettaq il-verifika fuq il-post hi nnifisha, jew billi tħalli uditur jew espert biex iwettaqha, jew billi tħalli lill-awtorità regolatorja Ewropea li tkun għamlet it-talba twettaqha hi nnifisha, u dik l-awtorità tista', meta ma twettaqx dik il-verifika hi nnifisha, tieħu sehem fil-verifika fuq il-post.

(4) Meta l-awtorità kompetenti tkun irċeviet talba konformement mas-subartikolu (3), hija għandha tgħarraf lis-superviżur tal-grupp bl-azzjoni li tkun ittieħdet konformement mas-subartikolu (3).

(5) Meta ma jkun sar xejn dwar talba lil awtorità regolatorja Ewropea biex issir verifika kif hemm fis-subartikolu (2) fi żmien ġimgħatejn, l-awtorità kompetenti tista' tirreferi l-kwistjoni lill-EIOPA u tista' titlob l-għajnuna tagħha skont l-Artikolu 19 ta' Regolament (UE) Nru 1094/2010.

(6) Għall-finijiet tas-subartikoli (2) u (3), skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010, l-EIOPA jkollha jedd tipparteċipa f'eżamijiet li jsiru fuq il-post meta dawn isiru b'mod konġunt mill-awtorità kompetenti u xi waħda jew aktar mill-awtoritajiet regolatorji Ewropej.

32E. *Imħassar bl-Att XXVI.2018.73.*

Impriżi *parent* li jkollhom kontroll barra mill-Unjoni: Verifika ta' ekwivalenza. *Miżjud: XXXIII. 2015.34.*

32F. *Imħassar bl-Att XXVI.2018.73.*

Impriża *parent* li jkollha kontroll bħala kumpannija *holding* tal-assigurazzjoni b'attività mħallta. *Miżjud: XXXIII. 2015.34.*

TAQSIMA VIII

TRASFERIMENT TA' KUMMERĊ TAL-ASSIGURAZZJONI

Trasferiment ta' kummerċ ġenerali. *Emendat: XX. 2007.130; XXXIII. 2015.34.*

33. (1) Meta jkun hemm proposta biex issir skema li taħtha impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata ("iċ-ċedent"), tkun se tittrasferixxi lil impriża oħra, sew jekk awtorizzata taħt l-Att u sew jekk le ("iċ-ċessjonarju") id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet kollha tagħha taħt dawk il-poloz ta' kummerċ ġenerali, jew poloz ta' kummerċ ġenerali ta' dawk id-deskrizzjonijiet, li jistgħu jkunu speċifikati fl-iskema, u -

(*a*) meta ċ-ċedent ikun impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta, it-twettiq tagħha tal-obbligazzjonijiet proposti li jiġu trasferiti jikkostitwixxu t-tmexxija ta' kummerċ tal-assigurazzjoni f'Malta jew minnha jew f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta; jew

(*b*) meta ċ-ċedent ikun impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz, it-twettiq tagħha tal-obbligazzjonijiet proposti li jiġu trasferiti jikkostitwixxu kummerċ ta' assigurazzjoni f'Malta jew minnha,

iċ-ċedent għandu japplika għand l-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni tagħha taħt din l-iskema.

(2) L-awtorità kompetenti ma tiddeċidix applikazzjoni magħmula taħt is-subartikolu (1) kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li -

(*a*) ikun ġie pubblikat avviż approvat minnha għal dan l-għan:

(i) f'għall-inqas żewġ gazzetti lokali li joħorġu kuljum li minnhom waħda tiġi pubblikata bil-Malti u l-oħra bl-Ingliż; u t-test tal-avviż ikun bil-Malti fil-gazzetta bil-Malti u bl-Ingliż fil-gazzetta bl-Ingliż;

(ii) meta ċ-ċedent ikun impriża li tmexxi kummerċ minn Malta jew f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta u, dwar xi polza inkluża fit-trasferiment propost li turi kuntratt ta' assigurazzjoni, ir-riskju jkun riskju sitwat barra minn Malta, f'żewġ gazzetti li joħorġu kuljum fil-pajjiż fejn ir-riskju jkun sitwat;

(*b*) ħlief safejn l-awtorità kompetenti tkun ordnat xort'oħra, kopja tal-avviż tkun intbagħtet miċ-ċedent

lil kull detentur ta' polza milqut bl-iskema u lil kull persuna oħra li tiddikjara li jkollha interess f'polza inkluża fit-trasferiment propost u li tkun tat avviż tad-dikjarazzjoni tagħha liċ-ċedent;

(*ċ*) kopji tad-dikjarazzjoni li turi l-partikolaritajiet tat-trasferiment u tal-approvazzjoni għal dan l-għan mill-awtorità kompetenti jkunu tqiegħdu għal spezzjoni:

(i) f'kull waħda mill-fergħat, aġenziji u uffiċċji taċ-ċedent f'Malta;

(ii) ħlief sakemm l-awtorità kompetenti tkun xort'oħra ordnat, meta ċ-ċedent ikun impriża li tmexxi kummerċ minn Malta jew f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta u, dwar xi polza inkluża fit-trasferiment propost li turi kuntratt ta' assigurazzjoni, ir-riskju jkun sitwat barra minn Malta, f'post wieħed jew iżjed fil-pajjiż fejn ir-riskju jkun sitwat,

għal żmien ta' mhux inqas minn tletin jum li jibda mid-data stabbilita mill-awtorità kompetenti.

(3) L-avviż imsemmi fis-subartikolu (2) għandu jinkludi dikjarazzjoni li rappreżentazzjonijiet bil-miktub dwar it-trasferiment jistgħu jintbagħtu lill-awtorità kompetenti fi żmien speċifikat mill-awtorità kompetenti; u l-awtorità kompetenti ma għandhiex tiddeċiedi l-applikazzjoni sakemm ma tkunx ikkunsidrat kull rappreżentazzjonijiet li jkunu sarulha qabel id-data speċifikata.

(4) L-awtorità kompetenti m'għandhiex tapprova trasferiment fuq applikazzjoni magħmula taħt is-subartikolu (1) kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li -

(*a*) (i) iċ-ċessjonarju hu awtorizzat, jew immedjatament wara l-approvazzjoni, ikun awtorizzat taħt l-artikolu 7 biex imexxi kummerċ ġenerali tal-klassi jew klassijiet jew parti mill-klassijiet li jkunu ser jiġu trasferiti taħt l-iskema;

(ii) iċ-ċessjonarju hu awtorizzat, jew immedjatament wara l-approvazzjoni, ikun awtorizzat taħt l-Artikolu 14 jew l-Artikolu 162 tad-Direttiva Solvibbiltà II biex imexxi kummerċ ġenerali tal-klassi jew klassijiet jew parti mill-klassijiet li jkunu ser jiġu trasferiti taħt l-iskema fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE; jew

(iii) jekk iċ-ċessjonarju ma jaqax taħt is-subparagrafi (i) u (ii) ta' dan il-paragrafu, iċ-ċessjonarju għandu l-awtorizzazzjoni meħtieġa biex il-kummerċ, jew parti minnu li ser jiġi trasferit, jista' jitmexxa fil-post fejn ser jiġi trasferit, jew ikollu dik l-awtorizzazzjoni qabel ma tibda sseħħ l-iskema; u

(*b*) (i) iċ-ċessjonarju msemmi fis-subparagrafu (i) tal-paragrafu (*a*) ta' dan is-subartikolu jkollu, wara

li jittieħed kont tat-trasferiment propost, il-fondi eliġibbli tal-impriża stess meħtieġa biex ikopru l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà meħtieġ li jinżamm taħt dan l-Att;

(ii) iċ-ċessjonarju msemmi fis-subparagrafu (ii) tal-paragrafu (*a*) ta' dan is-subartikolu jkollu, wara li jittieħed kont tat-trasferiment propost, il-fondi eliġibbli tal-impriża stess meħtieġa biex ikopru l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà li hemm provdut dwaru fl-Artikolu 100 tad-Direttiva Solvibbiltà II; jew

(iii) jjekk iċ-ċessjonarju ma jaqax taħt is-subparagrafi (i) u (ii) ta' dan il-paragrafu, iċ-ċessjonarju jkollu, jew ikun ser ikollu qabel ma tibda sseħħ l-iskema, il-ħtiġiet ta' solvibbiltà meħtieġa minnha, bil-liġi, jew taħt il-liġi applikabbli fil-post fejn il-kummerċ ikun qed jiġi trasferit; u

(*ċ*) (i) jekk iċ-ċessjonarju jkun impriża awtorizzata taħt dan l-Att, ir-riżorsi finanzjarji taċ-ċessjonarju huma, b'konsegwenza tat-trasferiment, biżżejjed biex iwettaq l-obbligi l-oħra meħtieġa bl-Att jew taħtu; jew

(ii) jekk iċ-ċessjonarju jkun impriża tal-assigurazzjoni Ewropea, ir-riżorsi finanzjarji taċ-ċessjonarju huma, b'konsegwenza tat-trasferiment, biżżejjed biex jitwettqu l-obbligi l-oħra meħtieġa minnu, minn jew taħt il-liġi applikabbli fil-post fejn il-kummerċ qed jiġi trasferit; jew

(iii) jekk iċ-ċessjonarju jkun impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz, ir-riżorsi finanzjarji taċ-ċessjonarju huma, b'konsegwenza tat-trasferiment, biżżejjed biex iwettaq l-obbligi l-oħra meħtieġa minnu, minn jew taħt il-liġi applikabbli fil-post fejn il-kummerċ qed jiġi trasferit; u

(*d*) jekk iċ-ċedent ikun impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta u l-istabbiliment li minnu għandhom ikunu trasferiti l-poloz huma sitwati fi Stat Membru jew Stat ŻEE -

(i) l-awtorità regolatorja Ewropea f'dak l-Istat Membru jew Stat ŻEE tkun ġiet konsultata dwar it-trasferiment propost; u

(ii) l-awtorità regolatorja Ewropea tkun jew wieġbet jew inkella jkun skada l-perjodu ta' tliet xhur li jibdew għaddejjin mal-konsultazzjoni;

(*e*) jekk iċ-ċedent ikun impriża li tmexxi kummerċ minn Malta jew f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta u, dwar xi polza inkluża fit-trasferiment propost li turi kuntratt ta' assigurazzjoni, ir-riskju jkun riskju sitwat barra minn Malta -

(i) l-awtorità regolatorja Ewropea fil-pajjiż fejn ir-riskju jkun sitwat tkun ġiet notifikata bit-trasferiment propost; u

(ii) l-awtorità regolatorja barranija fejn ikun jinsab ir-riskju tkun ġiet avżata bit-trasferiment propost; u

(iii) jew l-awtorità regolatorja barranija tkun taħt il-kunsens għat-trasferiment jew l-awtorità regolatorja Ewropea jew l-awtorità regolatorja barranija tkun tat il-kunsens għat-trasferiment jew l-awtorità regolatorja Ewropea jew l-awtorità regolatorja barranija ma tkunx irrifjutat il-kunsens tagħha għat-trasferiment fi żmien tliet xhur li jibda mid-data tan-notifika.

(5) Meta tiddeċiedi applikazzjoni magħmula taħt is-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti għandha -

(*a*) tippubblika avviż tad-deċiżjoni tagħha b'dak il-mod li jidhrilha xieraq; u

(*b*) tibgħat kopja ta' dak l-avviż liċ-ċedent, liċ-ċessjonarju u lil kull persuna li tkun għamlet rappreżentazzjonijiet skont l-avviż imsemmi fis-subartikolu (2),

u jekk tirrifjuta l-applikazzjoni għandha tgħarraf bil-miktub liċ-ċedent u liċ-ċessjonarju bir-raġunijiet tar-rifjut tagħha.

Effett ta' approvazzjoni taħt l-artikolu 33. *Emendat: XXXIII. 2014.35.*

34. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), skema li tagħti effett lil trasferiment approvat mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 33 għandha l-effett legali -

(*a*) li tittrasferixxi liċ-ċessjonarju d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet kollha taċ-ċedent taħt il-poloz inklużi fl-iskema tat-trasferiment, u

(*b*) jekk l-iskema hekk tipprovdi, li tiżgura l-kontinwazzjoni minn jew kontra ċ-ċessjonarju ta' kull proċedimenti legali minn jew kontra ċ-ċedent li jirreferu għal dawk id-drittijiet jew obbligazzjonijiet,

minkejja n-nuqqas ta' kull ftehim jew kunsens li jkunu xort' oħra meħtieġa sabiex ikollha effett legali għal dawk l-għanijiet.

(2) Trasferiment approvat mill-awtorità kompetenti għandu jkun awtomatikament validu kontra detenturi ta' polza, persuni assigurati u kull persuna oħra li jkollha jeddijiet jew obbligi li joriġinaw mill-kuntratti trasferiti.

(3) Ħlief safejn l-awtorità kompetenti tista' tordna xort'oħra, detentur ta' polza li l-polza tiegħu tkun inkluża fi skema bħal dik għandu jingħata avviż bil-miktub dwar li jsir dan miċ-ċessjonarju.

Trasferiment ta' kummerċ fit-tul. *Emendat: XX. 2007.131; XXXIII. 2015.36.*

35. (1) Meta jkun propost li titmexxa skema li biha l-kummerċ fit-tul kollu jew parti minnu li jitmexxa minn impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata taħt dan l-Att ("iċ-ċedent"), ikun se jiġi trasferit lil impriża oħra sew jekk hekk awtorizzata taħt l-Att jew le ("iċ-ċessjonarju"), u -

(*a*) meta ċ-ċedent ikun impriża li l-uffiċċju prinċipali

tagħha jkun f'Malta, il-kummerċ propost li jiġi trasferit ikun kummerċ li jitmexxa f'Malta jew minn Malta jew f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta;

(*b*) meta ċ-ċedent ikun impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz, il-kummerċ propost li jiġi trasferit ikun kummerċ li jitmexxa f'Malta jew minn Malta,

iċ-ċedent jew iċ-ċessjonarju għandu, b'applikazzjoni li ssir lit-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji, jitlob li l-iskema tkun approvata. L-approvazzjoni tat-Tribunal għandha tkun skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(2) It-Tribunal ma għandux jiddeċiedi applikazzjoni ppreżentata quddiemu taħt is-subartikolu (1) kemm-il darba -

(*a*) l-applikazzjoni ma jkollhiex magħha rapport fuq il-kundizzjonijiet tal-iskema minn attwarju indipendenti; u

(*b*) it-Tribunal ikun sodisfatt li l-ħtiġiet tas-subartikolu (3) jkunu tħarsu.

(3) Il-ħtiġiet imsemmija fis-subartikolu (2)(*b*) huma -

(*a*) avviż li jgħid li l-applikazzjoni tkun saret u li jagħti l-indirizzi tal-fergħat, aġenziji u uffiċċji li fihom, u żżmien meta, kopji tad-dokumenti msemmija fil-paragrafu (*d*) ikunu jistgħu jinkisbu kif meħtieġ minn dak il-paragrafu jkun ġie pubblikat -

(i) f'għall-inqas żewġ gazzetti lokali li joħorġu kuljum li minnhom waħda tiġi pubblikata bil-Malti u l-oħra bl-Ingliż; u t-test tal-avviż ikun bil-Malti fil-gazzetta bil-Malti u bl-Ingliż fil-gazzetta bl-Ingliż;

(ii) meta ċ-ċedent ikun impriża li tmexxi kummerċ minn Malta jew f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta u, dwar xi polza inkluża fit-trasferiment propost li turi kuntratt ta' assigurazzjoni, il-pajjiż tar-rabta jkun pajjiż barra minn Malta, f'żewġ gazzetti li joħorġu kuljum f'dak il-pajjiż;

(*b*) ħlief safejn it-Tribunal ma jordnax xort'oħra, dikjarazzjoni -

(i) li turi l-kundizzjonijiet tal-iskema, u

(ii) li jkun fiha sommarju tar-rapport imsemmi fis-subartikolu (2)(*a*) biżżejjed biex juri l-fehma tal-attwarju dwar x'aktarx ikunu l-effetti tal-iskema fuq detenturi ta' polza ta' kummerċ fit-tul ta' impriżi konċernati,

tkun intbagħtet lil kull wieħed mid-detenturi ta' polza u lil kull persuna oħra li tiddikjara li għandha interess fil-polza inkluża fit-trasferiment propost u tkun tat avviż bil-miktub tad-dikjarazzjoni tagħha liċ-ċedent;

(*ċ*) kopja tal-applikazzjoni tar-rapport imsemmi fis-subartikolu (2)(*a*) u kull dikjarazzjoni mibgħuta taħt

il-paragrafu (*b*) ta' dan is-subartikolu jkunu ġew notifikati lill-awtorità kompetenti u li jkun għadda żmien ta' mhux inqas minn tletin jum mid-data tan-notifika;

(*d*) kopji tal-applikazzjoni u tar-rapport imsemmi fis-subartikolu (2)(*a*) jkunu tħallew disponibbli biex ikunu spezzjonati:

(i) f'kull waħda mill-fergħat, aġenziji u uffiċċji f'Malta tal-impriżi konċernati;

(ii) meta ċ-ċedent ikun -

(*aa*) impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta li tmexxi l-kummerċ minn Malta jew minn pajjiż barra minn Malta, jew

(*bb*) impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz li tmexxi l-kummerċ minn Malta,

u, dwar xi polza inkluża fit-trasferiment propost li juri kuntratt ta' assigurazzjoni, pajjiż barra minn Malta jkun il-pajjiż tar-rabta, f'dak il-post f'dak il-pajjiż li jkun ordna t-Tribunal; għal żmien ta' mhux inqas minn tletin jum li jibda minn data li tkun stabbilita mit-Tribunal; u li kopji tar-rapport ikunu tqiegħdu disponibbli għax-xiri minn dawk l-uffiċċji u postijiet matul dak iż-żmien mal-ħlas ta' dak id-dritt li jkun stabbilit mit-Tribunal; u

(*e*) l-avviż u d-dikjarazzjoni msemmija f'dan is-subartikolu għandhom isemmu li rappreżentazzjonijiet bil-miktub dwar it-trasferiment jistgħu jintbagħtu lit-Tribunal fi żmien stabbilit mit-Tribunal.

(4) Meta tigi ppreżentata applikazzjoni taħt is-subartikolu (1):

(*a*) l-awtorità kompetenti tista' tinstema' mit-Tribunal; u

(*b*) l-awtorità kompetenti u kull detentur ta' polza li jallega li jintlaqat ħażin jekk issir l-iskema u kull persuna oħra li tiddikjara li jkollha interess f'polza inkluża fit-trasferiment propost u li tkun tat avviż liċ-ċedent b'dak l-interess, ikollhom jedd li jagħmlu rappreżentazzjonijiet bil-miktub.

(5) Bla ħsara għas-subartikolu (6), it-Tribunal m'għandux japprova applikazzjoni ppreżentata taħt is-subartikolu (1) kemm-il darba ma jkunx sodisfatt li -

(*a*) (i) iċ-ċessjonarju hu awtorizzat, jew immedjatament wara l-approvazzjoni, ikun awtorizzat taħt l-artikolu 7 biex imexxi kummerċ fit-tul tal-klassi jew klassijiet li jkunu ser jiġu trasferiti taħt l-iskema;

(ii) iċ-ċessjonarju hu awtorizzat, jew immedjatament wara l-approvazzjoni, ikun awtorizzat taħt l-Artikolu 14 jew l-Artikolu 162 tad-Direttiva Solvibbiltà II, biex imexxi kummerċ fit-tul tal-klassi jew klassijiet li jkunu

ser jiġu trasferiti taħt l-iskema fi Stat Membru jew Stat ŻEE; jew

(iii) jekk iċ-ċessjonarju ma jaqax taħt is-subparagrafi (i) u (ii), iċ-ċessjonarju għandu l-awtorizzazzjoni meħtieġa biex il-kummerċ, jew parti minnu li ser jiġi trasferit, jista' jitmexxa fil-post fejn ser jiġi trasferit, jew ikollu dik l-awtorizzazzjoni qabel ma tibda sseħħ l-iskema; u

(*b*) (i) iċ-ċessjonarju msemmi fis-subparagrafu (i) tal-paragrafu (*a*) ta' dan is-subartikolu, iġib prova li wara li jittieħed kont tat-trasferiment, ikun iżomm il-fondi eliġibbli tal-impriża stess meħtieġa biex ikopru l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà meħtieġ li jinżamm taħt dan l-Att;

(ii) iċ-ċessjonarju msemmi fis-subparagrafu (ii) tal-paragrafu (*a*) ta' dan is-subartikolu, iġib prova li wara li jittieħed kont tat-trasferiment, ikollu l-fondi eliġibbli tal-impriża stess meħtieġa biex ikopru l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà li hemm provdut dwaru fl-Artikolu 100 tad-Direttiva Solvibbiltà II; jew

(iii) jekk iċ-ċessjonarju ma jkunx jinkwadra taħt is-subparagrafi (i) u (ii), iċ-ċessjonarju jkollu, jew ikun se jkollu qabel ma sseħħ l-iskema, il-ħtiġiet ta' solvibbiltà meħtieġa minnu bil-liġi, jew taħt il-liġi applikabbli fil-post fejn il-kummerċ qed jiġi trasferit;

(iv) (*aa*) jekk iċ-ċessjonarju jkun awtorizzat taħt dan l-Att, ir-riżorsi finanzjarji tiegħu jkunu, b'konsegwenza tat-trasferiment, biżżejjed biex jitwettqu l-obbligi l-oħra meħtieġa minnu b'dan l-Att, jew taħt dan l-Att; jew

(*bb*) jekk iċ-ċessjonarju jkun impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz, ir-riżorsi finanzjarji taċ-ċessjonarju huma, b'konsegwenza tat-trasferiment, biżżejjed biex jitwettqu l-obbligi l-oħra meħtieġa minnu, bil-liġi, jew taħt il-liġi applikabbli fil-post fejn il-kummerċ qed jiġi trasferit;

(*ċ*) jekk iċ-ċedent ikun impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta u l-istabbiliment li minnu għandhom ikunu trasferiti l-poloz huma sitwati fi Stat Membru jew Stat ŻEE -

(i) l-awtorità regolatorja Ewropea f'dak l-Istat Membru jew Stat ŻEE tkun ġiet konsultata dwar it-trasferiment propost; u

(ii) l-awtorità regolatorja Ewropea tkun jew wieġbet jew inkella jkun skada l-perjodu ta' tliet xhur li jibdew għaddejjin mal-konsultazzjoni.

(6) Meta iċ-ċedent ikun impriża li tmexxi kummerċ minn Malta jew f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta u, dwar xi polza inkluża fit-trasferiment propost li turi kuntratt ta' assigurazzjoni, il-pajjiż tar-rabta jkun pajjiż barra minn Malta, it-Tribunal ma għandux japprova t-trasferiment kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tiċċertifikax -

(*a*) li l-awtorità regolatorja Ewropea f'dak il-pajjiż tkun ġiet notifikata; jew

(*b*) l-awtorità regolatorja barranija tkun ġiet notifikata bit-trasferiment propost; u

(*ċ*) jew li l-awtorità regolatorja Ewropea jew l-awtorità regolatorja barranija tkun tat il-kunsens tagħha għall-iskema jew li xi awtorità bħal dik ma tkunx irrifjutat il-kunsens tagħha għall-iskema fi żmien tliet xhur mid-data tan-notifika.

(7) Meta skema tkun approvata mit-Tribunal taħt dan l-artikolu iċ-ċessjonarju għandu, fi żmien għaxart ijiem mid-data tal-approvazzjoni jew f'dak iż-żmien itwal li jingħata mit-Tribunal, jiddepożita żewġ kopji uffiċjali tal-approvazzjoni mal-awtorità kompetenti.

Dispożizzjonijiet supplementari għall-artikolu 35. *Emendat: XXXIII. 2015.37.*

36. Meta t-Tribunal japprova skema taħt l-artikolu 35, il-kummerċ fit-tul imsemmi fl-applikazzjoni jkun jista' jiġi trasferit liċ-ċessjonarju mingħajr ebda ħtieġa oħra ta' xi dokument li jkun juri l-kunsens tad-detentur ta' polza u ta' kull persuna oħra li tgħid li jkollha interess f'polza inkluża fit-trasferiment propost u minkejja kull oppożizzjoni mid-detentur ta' polza u ta' kull persuna oħra li tgħid li jkollha interess f'polza inkluża fit-trasferiment propost. It-Tribunal jista' jipprovdi għall dawk il-ħwejjeġ inċidentali, konsegwenzjali u supplementari li jkunu meħtieġa sabiex jiżguraw li l-iskema titmexxa b'mod sħiħ u effettiv; u meta jkun il-każ, sabiex jitkomplew minn jew kontra ċ-ċessjonarju kull proċedimenti legali li jkunu pendenti minn jew kontra ċ-ċedent, li jkollhom x'jaqsmu mal-iskema.

Trasferiment ta' kummerċ ristrett għar-rijassigurazzjoni. *Emendat: XVII. 2002.254. Mħassar: XII. 2006.98. Miżjud: XX. 2007.132. Emendat: XXXIII. 2015.38.*

37. Meta impriża awtorizzata taħt dan l-Att li tkun qiegħda tmexxi kummerċ ristrett għar-rijassigurazzjoni ("iċ-ċedent") tipproponi t-trasferiment sħiħ jew parti mill-kummerċ tagħha, l-awtorità kompetenti m'għandhiex tapprova trasferiment kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li:

(*a*) (i) iċ-ċessjonarju hu awtorizzat, jew immedjatament wara l-approvazzjoni, ikun awtorizzat taħt l-artikolu 7 biex imexxi kummerċ ta' rijassigurazzjoni;

(ii) iċ-ċessjonarju hu awtorizzat, jew immedjatament wara l-approvazzjoni, ikun awtorizzat taħt l-Artikolu 14 jew 162 tad-Direttiva Solvibbiltà II, biex imexxi fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE il-kummerċ ta' riassigurazzjoni li għandu jiġi trasferit taħt l-iskema; jew

(iii) jekk iċ-ċessjonarju ma jaqax taħt is-subparagrafi (i) u (ii), iċ-ċessjonarju għandu l-

awtorizzazzjoni meħtieġa biex il-kummerċ, jew parti minnu li ser jiġi trasferit (jekk ikun hemm), jista' jitmexxa fil-post fejn ser jiġi trasferit, jew ikollu dik l-awtorizzazzjoni qabel ma tibda sseħħ l-iskema; u

(*b*) (i) iċ-ċessjonarju msemmi fis-subparagrafu (i) tal-paragrafu (*a*) iżomm, wara li jittieħed kont tat-trasferiment propost, il-fondi eliġibbli tal-impriża stess meħtieġa biex ikopru l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà li jkun meħtieġ li jinżamm taħt dan l-Att;

(ii) iċ-ċessjonarju msemmi fis-subparagrafu (ii) tal-paragrafu (*a*) ikollu, wara li jittieħed kont tat-trasferiment propost, il-fondi eliġibbli tal-impriża stess meħtieġa biex ikopru l-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà msemmija fl-Artikolu 100 jew 166 tad-Direttiva Solvibbiltà II; jew

(iii) jekk iċ-ċessjonarju ma jaqax taħt is-subparagrafi (i) u (ii), iċ-ċessjonarju jissodisfa, il-ħtiġiet ta' solvibbiltà meħtieġa minnu, minn jew taħt il-liġi applikabbli fil-post fejn il-kummerċ jkun qed jiġi trasferit;

(*ċ*) (i) jekk iċ-ċessjonarju jkun impriża awtorizzata taħt dan l-Att, ir-riżorsi finanzjarji taċ-ċessjonarju huma, b'konsegwenza tat-trasferiment, biżżejjed biex iwettaq l-obbligi l-oħra meħtieġa bl-Att jew taħtu;

(ii) jekk iċ-ċessjonarju jkun impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, ir-riżorsi finanzjarji taċ-ċessjonarju huma, b'konsegwenza tat-trasferiment, biżżejjed biex iwettaq (jekk ikun hemm) l-obbligi l-oħra meħtieġa minnu, minn jew taħt il-liġi applikabbli fil-post fejn il-kummerċ qed jiġi trasferit.

Trasferiment ta' kummerċ tal-assigurazzjoni lil impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata. *Miżjud: XXXIII. 2015.40.*

37A. (1) Meta jiġi propost li jsir trasferiment ta' kummerċ tal-assigurazzjoni li taħtu l-kummerċ ġenerali jew il-kummerċ fit-tul, kollu kemm hu jew parti minnu, ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni jkun se jiġi trasferit lil impriża awtorizzata taħt dan l-Att ("iċ-ċessjonarju") minn impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'pajjiż barra minn Malta, iċ-ċessjonarju għandu javża lill-awtorità kompetenti bil-partikolaritajiet kollha tat-trasferiment propost u ebda trasferiment bħal dak m'għandu jseħħ kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx tat il-kunsens tagħha bil-miktub.

(2) Meta l-awtorità kompetenti tkun ħtieġet pjan ta' rkupru jew skema finanzjarja skont l-artikoli 16 jew 18, din m'għandhiex toħroġ ċertifikat ta' solvibbiltà għall-finijiet ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att sa dak iż-żmien li tqis li l-jeddijiet ta' detenturi ta' polza jew l-obbligi kuntrattwali tal-impriża tar-rijassigurazzjoni jkunu qegħdin jiġu preġudikati.

TAQSIMA IX

AKKWIST U DISPONIMENT TA' AZZJONIJIET, IRTIRAR, XOLJIMENT U STRALĊ

Bidliet fil-*holding* ta' azzjonijiet ta' impriża awtorizzata. *Emendat: XVII. 2002.255; XIII. 2004.116; XII. 2006.99; XX. 2007.133; III. 2009.26. Sostitwit: XVII. 2009.31. Emendat: XXXIII. 2015.40, 77.*

38. (1) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, kull min jaġixxi bi ftehim (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ f'dan l-Att bħala l-"akkwirent propost"), u li jkun ħa deċiżjoni jew li -

(*a*) jakkwista, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata;

(*b*) iżid, direttament jew indirettament, *holding* azzjonarju eżistenti li ma jkunx *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet hekk li jikkaġuna li jsir *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata; jew

(*ċ*) iżid aktar, direttament jew indirettament, dak il-*holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li bħala riżultat relattiv il-proporzjon tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital miżmum ikun jilħaq jew jeċċedi għoxrin fil-mija, tletin fil-mija jew ħamsin fil-mija jew biex l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata ssir sussidjarja tiegħu,

(hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ f'dan l-Att bħala l-"akkwist propost"), għandu javża lill-awtorità kompetenti bil-miktub b'kull deċiżjoni bħal dik, fejn jindika kemm se jkun il-*holding* azzjonarju maħsub u jipprovdi kull informazzjoni rilevanti hekk kif u bil-mod li l-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni, inkluża l-forma li biha għandha ssir notifika bħal dik u l-kriterji adottati mill-awtorità kompetenti sabiex jiġi stabbilit jekk dik il-persuna tkunx persuna xierqa u idonea.

(2) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, kull min ikun ħa deċiżjoni jew li -

(*a*) jiddisponi, direttament jew indirettament, minn *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata;

(*b*) inaqqas, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet hekk li jġibu li jtemm milli jibqa' *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet; jew

(*ċ*) inaqqas, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet sabiex il-proporzjon tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital miżmum jinżel għal inqas minn għoxrin fil-mija, tletin fil-mija jew

ħamsin fil-mija jew biex l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata ittemm milli tibqa' sussidjarja tagħha,

għandu javża lill-awtorità kompetenti bil-miktub b'kull deċiżjoni bħal dik fejn jindika kemm se jkun il-*holding* azzjonarju maħsub u jipprovdi kull informazzjoni rilevanti hekk kif u bil-mod li l-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(3) Is-subartikoli (1) u (2) għandhom ikunu japplikaw irrispettivament minn jekk xi azzjonijiet rilevanti jkunux jew le azzjonijiet elenkati f'xi suq regolat.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), ikun id-dmir ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata u tad-diretturi tagħha, li jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti minnufih malli jsiru jafu li xi persuna tkun biħsiebha tieħu xi pass stipulat f'dawn is-subartikoli.

(5) Meta xi persuna jew impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tieħu jew tkun biħsiebha li tieħu xi azzjoni stipulata fis-subartikolu (1) jew (2) mingħajr ma tavża lill-awtorità kompetenti jew tikseb l-approvazzjoni tagħha skont l-artikolu 38A, allura, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li tista' tiġi imposta taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tagħmel ordni:

(*a*) li jżomm lil dik il-persuna jew impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata milli tieħu jew tkompli għaddejja b'dak il-pass;

(*b*) li jiddikjara dak il-pass null u bla ebda effett;

(*ċ*) li jkun jeħtieġ lil dik il-persuna jew impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi ristawrata l-pożizzjoni li kienet teżisti minnufih qabel ma jkun ittieħed dak il-pass;

(*d*) li jżomm lil dik il-persuna jew impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata milli teżerċita xi drittijiet li pass bħal dak kien jagħtihom, li kieku kien wieħed leġittimu, inkluż id-dritt li tirċievi xi ħlas jew li teżerċita xi jeddijiet ta' votazzjoni marbutin mal-azzjonijiet akkwistati;

(*e*) li jżomm lil dik il-persuna jew impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata milli tieħu xi pass bħal dak jew xi pass ieħor fil-kategoriji stipulati fis-subartikoli (1) u (2).

(6) Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, meta l-influwenza eżerċitata minn xi persuna li tkun qegħda takkwista jew tipproponi li takkwista *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet tkun topera, jew x'aktarx li topera, kontra t-tmexxija tajba u prudenti ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, l-awtorità kompetenti tista' teżerċita kull setgħa li għandha taħt dan l-Att biex ittemm dik is-sitwazzjoni, inkluża s-setgħa li toħroġ dawk id-direttivi li hija tista' tqis li jkunu

raġonevoli fiċ-ċirkostanzi.

(7) Fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz awtorizzata taħt dan l-Att biex tmexxi f'Malta jew minn Malta l-kummerċ tal-assigurazzjoni, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu japplikaw daqstant biss daqskemm ikun jeħtieġ lil dik l-impriża tagħti lill-awtorità kompetenti, mhux aktar tard minn tletin jum minn dik il-bidla jew ġrajja, skont il-każ, l-informazzjoni hemmhekk imsemmija.

(8) L-awtorità kompetenti tista', permezz ta' Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġa taħt dan l-Att, tindika ċ-ċirkostanzi meta persuni għandhom jitqiesu li "jkunu qegħdin jaġixxu bi ftehim"

Proċedura ta' valutazzjoni. *Miżjud: XVII. 2009.32. Emendat: XXXIII.2015.41,77 XXVI.2018.74.*

38A. (1) L-awtorità kompetenti għandha, minnufih u f'kull każ fi żmien jumejn tax-xogħol wara li tasal in-notifika meħtieġa taħt l-artikolu 38(1), kif ukoll wara l-wasla sussegwenti li tista' ssir tal-informazzjoni msemmija fis-subartikolu (4), tagħti riċevuta tagħha bil-miktub lill-akkwirent propost.

(2) L-awtorità kompetenti jkollha massimu ta' sittin jum tax-xogħol mid-data meta tingħata riċevuta bil-miktub dwar il-wasla tan-notifika meħtieġa taħt l-artikolu 38(1) u kull dokument meħtieġ mill-awtorità kompetenti li jiġi anness ma' dik in-notifika (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ f'dan l-Att bħala "iż-żmien ta' valutazzjoni") sabiex issir valutazzjoni abbażi ta' dik l-informazzjoni skont ma jista' jiġi stabbilit b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġa għal dan l-għan.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-akkwirent propost bid-data meta jiskadi ż-żmien ta' valutazzjoni, u dan fil-waqt li tkun qegħda tagħti r-riċevuta.

(4) L-awtorità kompetenti tista', matul iż-żmien ta' valutazzjoni, jekk ikun meħtieġ u mhux aktar tard mill-ħamsin jum tax-xogħol ta' dak il-perjodu, titlob kull informazzjoni ulterjuri li tinħtieġ sabiex tiġi kompluta l-valutazzjoni. Dik it-talba għandha ssir bil-miktub u għandha tispeċifika kull informazzjoni addizzjonali meħtieġa.

(5) Matul iż-żmien bejn id-data meta ssir talba għal informazzjoni addizzjonali mill-awtorità kompetenti u l-wasla ta' risposta għaliha mill-akkwirent propost, iż-żmien ta' valutazzjoni għandu jitwaqqaf. Iż-żmien ta' waqfien m'għandux ikun ta' iżjed minn għoxrin jum tax-xogħol. Kull talba ulterjuri li ssir mill-awtorità kompetenti sabiex l-informazzjoni tiġi kompluta jew iċċarata ikun fid-diskrezzjoni tagħha iżda ma jkunx iwassal għal waqfien ta' dak il-perjodu ta' valutazzjoni.

(6) L-awtorità kompetenti tista' testendi ż-żmien ta' waqfien imsemmi fis-subartikolu (5) sa tletin jum tax-xogħol jekk l-akkwirent propost ikun:

(*a*) jinsab jew regolat fi stat li ma jkunx Stat Membru jew Stat ŻEE; jew

(*b*) persuna mhux soġġetta għal superviżjoni taħt:

(i) Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u

tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (riformulazzjoni);

(ii) Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE;

(iii) id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (*recast*);

(iv) id-Direttiva Solvibbiltà II.

(7) L-awtorità kompetenti għandha, malli titlesta l-valutazzjoni msemmija fis-subartikolu (2) u mhux iżjed tard mid-data meta jiskadi ż-żmien ta' valutazzjoni, toħroġ avviż:

(*a*) li bih tagħti approvazzjoni bla ebda kondizzjoni għall-akkwist propost;

(*b*) li bih tagħti approvazzjoni għall-akkwist propost bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu xierqa; jew

(*ċ*) li bih tiċħad l-akkwist propost.

(8) Meta tkun qegħda tagħmel il-valutazzjoni msemmija fis-subartikolu (2), l-awtorità kompetenti m'għandha la timponi xi kondizzjoni minn qabel dwar il-livell ta' *holding* azzjonarju li għandu jiġi akkwiżit u lanqas teżamina l-akkwist propost skont il-ħtiġiet ekonomiċi tas-suq.

(9) L-awtorità kompetenti tista' tiċħad l-akkwist propost biss jekk ikun hemm motivi raġonevoli għala għandu jsir dan abbażi tal-kriterji stipulati fir-Regoli dwar l-Assigurazzjoni msemmijin fl-artikolu 38(1) jew jekk l-informazzjoni provduta mill-akkwirent propost ma tkunx kompluta.

(10) Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tiċħad l-akkwist propost, hija għandha, fi żmien jumejn tax-xogħol, u mhux iżjed miż-żmien ta' valutazzjoni, tgħarraf lill-akkwirent propost bil-miktub fejn tispeċifika r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni. L-awtorità kompetenti tista', sew fuq talba ta' dak l-akkwirent propost sew xort'oħra, toħroġ dikjarazzjoni pubblika fejn tindika dawk ir-raġunijiet.

(11) Jekk l-awtorità kompetenti ma tiċħadx l-akkwist propost bil-miktub fiż-żmien ta' valutazzjoni, dak l-akkwist propost għandu jitqies li jkun ġie approvat.

(12) Mingħajr preġudizzju għal kull miżura oħra li tista' tittieħed taħt dan l-Att, meta *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet

f'impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata jiġi akkwiżit minkejja r-rifjut tal-awtorità kompetenti, l-eżerċizzju tal-jeddijiet ta' votazzjoni korrispondenti għandu jiġi sospiż u kull vot mitfugħ bi ksur ta' dan l-artikolu jkun null u bla effett.

(13) L-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi l-itwal żmien biex isir l-akkwist propost u ttawlu aktar meta tqis li dan l-għemil ikun adatt.

(14) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (6), meta żewġ proposti jew aktar biex jiġi akkwistat jew miżjud xi holding kwalifikattiv ta' azzjonijiet fl-istess impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata jkunu ġew notifikati lill-awtorità kompetenti, din l-aħħar awtorità għandha tittratta lill-akkwirenti proposti b'mod mhux diskriminatorju.

Koperazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji Ewropej jew awtoritajiet regolatorji barranin.
Miżjud: XVII. 2009.33.
Emendat: XXXIII. 2015.42.

38B. (1) L-awtorità kompetenti għandha tikkopera b'konsultazzjoni sħiħa mal-awtoritajiet regolatorji Ewropej meta tkun qegħda tagħmel il-valutazzjoni msemmija fl-artikolu 38A jekk l-akkwirent propost ikun jaqa' taħt xi kategorija minn dawn li ġejjin:

(*a*) istituzzjoni ta' kreditu, impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-riassigurazzjoni, kumpannija ta' investiment jew kumpannija tal-maniġġar UCITS li tkun awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE jew f'settur li ma jkunx dak fejn ikun qiegħed jiġi propost l-akkwist;

(*b*) l-impriża li jkollha kontroll ta' istituzzjoni ta' kreditu, impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-rijassigurazzjoni, kumpannija ta' investiment jew kumpannija tal-maniġġar UCITS li tkun awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE jew f'settur li ma jkunx dak fejn ikun qiegħed jiġi propost l-akkwist; jew

(*ċ*) persuna li tkun tikkontrolla istituzzjoni ta' kreditu, impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-rijassigurazzjoni, impriża ta' investiment jew kumpannija tal-maniġġar UCITS li tkun awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE jew f'settur li ma jkunx dak fejn ikun qiegħed jiġi propost l-akkwist.

(2) L-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien żejjed, tipprovdi kull informazzjoni li tkun essenzjali jew rilevanti għall-valutazzjoni msemmija fl-artikolu 38A lill-awtorità regolatorja Ewropea fejn titlob dik l-informazzjoni. Meta ssir dik it-talba, l-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lill-awtorità regolatorja Ewropea kull informazzjoni rilevanti u għandha tikkomunika b'inizjattiva tagħha stess kull informazzjoni essenzjali. Deċiżjoni mill-awtorità kompetenti skont l-artikolu 38A għandha tindika kull fehma jew riżerva espressa mill-awtorità regolatorja Ewropea li tkun responsabbli għall-akkwirent propost.

(3) Il-proċedura stabbilita fis-subartikoli (1) u (2) għandhom ikunu applikabbli *mutatis mutandis* meta l-akkwirent propost ikun awtorizzat jew stabbilit f'pajjiż terz.

Amalgamazzjonijiet, rikostruzzjonijiet, qsim u tibdiliet fil-kapital azzjonarju jew jeddijiet ta' votazzjoni. *Miżjud: XVII. 2009.34. Emendat: XXXIII. 2015.43.*

38Ċ. (1) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra u mingħajr preġudizzju għall-artikolu 38(1) u (2), ikun meħtieġ il-kunsens tal-awtorità kompetenti mogħti bil-miktub qabel ma impriża awtorizzata tkun tista' leġittimament:

(*a*) tamalgama ma' xi impriża oħra, sew jekk din tkun jew ma tkunx awtorizzata taħt dan l-Att;

(*b*) tagħmel xi rikostruzzjoni jew qsim; jew

(*ċ*) iżżid jew tnaqqas il-kapital azzjonarju nominali jew maħruġ tagħha jew tagħmel xi bidla materjali fil-jeddijiet ta' votazzjoni.

(2) Ikun id-dmir tad-diretturi u l-azzjonisti kwalifikattivi kollha ta' impriża awtorizzata li jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti minnufih bil-miktub malli jsiru jafu li dik l-impriża tkun bi ħsiebha tieħu xi pass minn dawk stipulati fis-subartikolu (1).

(3) Fi żmien tliet xhur minn meta tasal dik in-notifika jew minn meta tasal dik l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti tkun tista' leġittimament teħtieġ, skont liema tkun l-iżjed tardiva, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ avviż -

(*a*) li bih tagħti l-kunsens bla ebda kondizzjoni għall-għemil ta' dak il-pass;

(*b*) li bih tagħti l-kunsens għall-għemil ta' dak il-pass bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu xierqa; jew

(*ċ*) li bih tiċħad il-kunsens għall-għemil ta' dak il-pass,

u jekk hija tiċħad milli tagħti l-kunsens tagħha hija għandha tgħarraf lill-persuna jew lill-impriża awtorizzata involuta bil-miktub dwar għaliex tkun qegħda tiċħad għal dan.

(4) Meta xi persuna jew xi impriża awtorizzata tieħu jew tiddeċiedi li tieħu xi pass stipulat fis-subartikolu (1) mingħajr ma tikseb il-kunsens tal-awtorità kompetenti, allura, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li tista' tiġi imposta taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tagħmel ordni:

(*a*) li jżomm lil dik il-persuna jew impriża awtorizzata milli tieħu jew tkompli għaddejja b'dak il-pass;

(*b*) li jiddikjara dak il-pass null u bla ebda effett;

(*ċ*) li jkun jeħtieġ lil dik il-persuna jew impriża awtorizzata li tieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi ristawrata l-pożizzjoni li kienet teżisti minnufih qabel ma jkun ittieħed dak il-pass;

(*d*) li jżomm lil dik il-persuna jew impriża awtorizzata milli jeżerċitaw xi drittijiet li pass bħal dak kien jagħtihom, li kieku kien wieħed leġittimu, inkluż id-dritt li jirċievu xi ħlas jew li jeżerċitaw xi jeddijiet ta' votazzjoni marbutin mal-azzjonijiet akkwistati;

(*e*) li jżomm lil dik il-persuna jew impriża awtorizzata milli jieħdu xi pass bħal dak jew xi pass ieħor fil-kategoriji stipulati fis-subartikolu (1).

Impriżi li ma jibqgħux imexxu l-kummerċ.
Emendat: XVII. 2002.256; XII. 2006.100; XXXIII. 2015.44, 77.

39. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu, jekk impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata jkun bi ħsiebha tieqaf għal kollox, jew f'parti, li tmexxi l-kummerċ li hi awtorizzata tmexxi, dik l-impriża għandha, mhux iktar tard minn sitt xhur qabel id-data li fiha tkun bi ħsiebha tmexxi dak il-kummerċ, tagħti avviż bil-miktub dwar dan lill-awtorità kompetenti u l-impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata għandha tħares kull dispożizzjoni ta' dan l-Att li hi tkun meħtieġa tħares f'dawk iċ-ċirkostanzi.

(2) Meta impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata tagħti avviż lill-awtorità kompetenti taħt is-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti -

(*a*) għandha teħtieġ lill-impriża li -

(i) tagħti pubbliċità tal-fatt fost id-detenturi ta' polza tagħha u fl-istampa fil-forma u bil-mod li jista' jiġi stabbilit b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmula għall-fini ta' dan l-artikolu;

(ii) tonora l-obbligazzjonijiet kollha tagħha mad-detenturi ta' polza u mal-krediturі tagħha b'mod aċċettabbli għall-awtorità kompetenti;

(iii) taħtar persuna li għandha, skont il-każ, tagħmel *servicing* jew *run-off* ta' dak il-kummerċ; u

(*b*) tista' teħtieġ lill-impriża taċċerta li l-proviżjonijiet tekniċi tagħha jkunu konformi mal-ħtiġiet tal-artikolu 18E.

(3) L-awtorità kompetenti għandha, mhux aktar tard minn tletin jum qabel id-data proposta li fiha impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata kif intqal qabel tkun bi ħsiebha tieqaf milli tmexxi l-kummerċ li hi awtorizzata li tmexxi, toħroġ permess lill-impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata konċernata -

(*a*) li jawtorizzaha li tieqaf milli tmexxi dak il-kummerċ u li tagħmel *servicing* jew *run-off* ta' dak il-kummerċ, minn data speċifikata;

(*b*) li jispeċifika l-kundizzjonijiet li taħthom dak is-*servicing* jew *run-off* għandu jitmexxa; u

(*ċ*) li tawtorizza persuna biex tmexxi dak is-*servicing* jew *run-off*.

Impriżi li jagħmlu *servicing* jew *run-off* ta' kummerċ tal-assigurazzjoni.
Emendat: XXXIII. 2015.45.

40. Kull impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata li dwarha joħroġ permess taħt l-artikolu 39 li jawtorizzaha li tieqaf milli tmexxi l-kummerċ li hi awtorizzata tmexxi ma għandhiex, mid-data speċifikata fil-permess ("id-data speċifikata"), twettaq jew tmexxi xi kuntratti ġodda ta' assigurazzjoni fil-kummerċ imsemmi fil-permess iżda għandha -

(*a*) fil-każ ta' kummerċ fit-tul, tagħmel *servicing* jew tinkariga lill-persuna msemmija fil-permess biex tagħmel *servicing* għan-nom tagħha;

(*b*) fil-każ ta' kummerċ ġenerali, tagħmel *run-off* jew tinkariga lill-persuna msemmija fil-permess biex

tagħmel *run-off* għan-nom tagħha,

ta' kuntratti ta' assigurazzjoni li jkunu twettqu u tmexxew minnha qabel id-data speċifikata.

Impriżi tar-rijassigurazzjoni li ma jibqgħux imexxu u li jagħmlu *servicing* jew *run-off* ta' kummerċ tal-assigurazzjoni. *Miżjud: XXXIII. 2015.46.*

40A. Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 39 u 40 għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal impriżi li l-kummerċ tagħhom ikun ristrett għar-rijassigurazzjoni.

Organizzazzjoni mill-ġdid, xoljiment u stralċ ta' impriżi awtorizzati. *Emendat: XVII. 2002.257; XIII. 2004.117; XX. 2007.134; XXXIII. 2015.47; XXVI. 2018.75.*

41. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 42 u suġġetta għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu -

(*a*) il-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta:

(i) meta jiġu adottati xi miżuri ta' organizzazzjoni mill-ġdid dwar l-impriża, dawk il-miżuri għandhom ikunu applikanti skont regolamentimagħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu;

(ii) dik l-impriża għandha xxolji ukonsegwenzjalment tistralċja taħt u skontregolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu; u

(*b*) fil-każ ta' fergħa f'Malta ta' impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz awtorizzata:

(i) meta jiġu adottati xi miżuri ta' organizzazzjoni mill-ġdid dwar il-fergħa, dawk il-miżuri għandhom ikunu applikati skont regolamenti magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu;

(ii) dik il-fergħa għandha xxolji u konsegwenzjalment tistralċja taħt u skont regolamenti magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu .

(2) Meta fil-fehma tal-awtorità kompetenti jkun jidher li impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata tkun tidher, għal xi raġuni tkun li tkun, li se xxolji u tistralċja, jew tkun tat avviż biex ixxolji u tistralċja, jew tkun qed tiġi xolta u stralċjata, l-awtorità kompetenti għandha -

(*a*) fil-każ ta' impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta, tipprojbixxi d-disponiment ħieles tal-attiv tal-impriża kemm jekk dak l-attiv ikun sitwat f'Malta jew f'pajjiż barra minn Malta; u

(*b*) il-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terzawtorizzata, tipprojbixxi d-disponiment ħieles tal-attivtal-impriża kemm jekk dak l-attiv ikun sitwat f'Maltajew f'pajjiż ieħor jew jekk dak l-attiv ikun relatat mal-kummerċ tal-impriża f'Malta,

jekk dik il-projbizzjoni ma tkunx ġiet imposta fuq l-impriża tal-assigurazzjoni bis-saħħa jew taħt xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra l-attiv ta' impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata li taħt is-subartikolu (2) jew bis-saħħa jew taħt xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att huwa projbit li jsir disponiment ħieles dwaru jista' jintuża biss biex ikunu sodisfatti l-obbligazzjonijiet tal-impriża li joħorġu mill-kummerċ tal-assigurazzjoni tagħha:

Iżda d-debiti u djun oħra li joħorġu minn kuntratti ta' assigurazzjoni attribwibbli għall-kummerċ tal-assigurazzjoni jitħallsu qabel kull dejn ieħor kontra dak l-attiv.

(4) Meta l-valur tal-attiv imsemmi fis-subartikolu (3) ikun iżjed mill-ammont tal-obbligazzjonijiet imsemmija f'dak is-subartikolu, ir-restrizzjoni mposta b'dak is-subartikolu ma tapplikax għal dik il-parti tal-attiv li tirrappreżenta l-eċċess.

(5) Safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu huma inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' xi liġi oħra, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom jipprevalu, u d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra ma għandhomx, safejn ikun inkonsistenti, japplikaw għal dawk il-impriżi.

(6) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti dwar l-istralċ jew l-organizzazzjoni mill-ġdid ta' impriżi tal-assigurazzjoni awtorizzati li l-uffiċċju prinċipali tagħhom ikun f'Malta, inklużi l-fergħat tagħhom, jekk ikun hemm, u ta' fergħat ta' impriżi tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz, u jistgħu jsiru dispożizzjonijiet differenti għal każijiet jew klassijiet ta' każijiet differenti, filwaqt li jitqiesu l-obbligazzjonijiet internazzjonali ta' Malta f'dan ir-rigward. Dawk ir-regolamenti jistgħu jipprovdu dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri u proċeduri dettaljati dwar l-organizzazzjoni mill-ġdid, inklużi dawn l-affarijiet li ġejjin: il-pubblikazzjoni u il-preżentazzjoni ta' informazzjoni f'dak l-ilsien jew ilsna u f'dawk il-gazzetti jew pubblikazzjonijiet oħra li jistgħu jiġu ordnati; l-preżentazzjoni ta' informazzjoni lill-krediturі, u l-mod u l-proċedura kif isir dan; in-notifikazzjoni lill-krediturі u l-proċedura għall-preżentazzjoni ta' talbiet jew ilmenti; miżuri għall-protezzjoni tad-drittijiet ta' krediturі u ta' terzi oħra, inklużi arranġamenti ta' tpaċija; konsultazzjoni bejn l-awtorità kompetenti u awtoritajiet oħra regolatorji, amministrattivi jew ġudizzjarji f'Malta u barra minn Malta li jkollhom kompetenza fuq l-istralċ jew l-organizzazzjoni mill-ġdid ta' dawk l-impriżi jew fergħat ta' impriżi; il-pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet li jirrigwardaw dawk il-proċeduri ta' stralċ jew organizzazzjoni mill-ġdid; l-għemil ta' regoli li jirrigwardaw l-applikabilità tal-liġi adatta jew dik applikabbli u kwistjonijiet oħra ta' konflitt ta' liġijiet.

(7) Meta impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata tiddeċiedi li xxolji u tiġi stralċjata, din għandha minnufih tavża, bil-miktub, lill-awtorità kompetenti b'dik id-deċiżjoni qabel ma tieħu xi azzjoni ulterjuri f'dik id-direzzjoni.

(8) (*a*) Impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta għandha xxolji u tiġi stralċjata skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpanniji. Kap. 386.

(*b*) Impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz għandha xxolji u tiġi stralċjata skont il-liġijiet tal-pajjiż fejn ikun sitwat l-uffiċċju prinċipali ta' dik l-impriża, li jirregolaw ix-xoljiment u l-istralċ ta' dawk l-impriżi.

Xoljiment u stralċ ta' impriża awtorizzata li tmexxi kummerċ fit-tul. *Emendat: XXXIII. 2015.48.*

42. (1) Impriża awtorizzata li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta, li tmexxi kummerċ fit-tul ma tistax tiġi xolta u konsegwentement stralċjata volontarjament mingħajr il-kunsens tal-awtorità kompetenti.

(2) Ikun id-dmir ta' impriża awtorizzata u tad-diretturi tagħha, li javżaw lill-awtorità kompetenti minnufih malli jsiru jafu b'xi miżuri li għandhom jittieħdu kif hemm fis-subartikolu (1).

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-artikolu 41, fil-każ li impriża kif imsemmi qabel tkun xolta u stralċjata -

(*a*) l-attiv li jirrappreżenta l-proviżjonijiet tekniċi miżmuma mill-impriża dwar il-kummerċ fit-tul tagħha għandu jintuża biss biex ikunu sodisfatti l-obbligazzjonijiet tal-impriża li joħorġu minn dak il-kummerċ;

(*b*) l-attiv l-ieħor tal-impriża jkun jista' jintuża biss biex ikunu sodisfatti l-obbligazzjonijiet tal-impriża li joħorġu mill-kummerċ l-ieħor tagħha.

(4) Meta l-valur tal-attiv imsemmi fil-paragrafu (*a*) jew (*b*) tas-subartikolu (3) ikun iżjed mill-ammont tal-obbligazzjonijiet imsemmija f'paragrafu jew ieħor, ir-restrizzjoni imposta b'dak is-subartikolu ma tapplikax għal dik il-parti tal-attiv li tirrappreżenta l-eċċess.

TAQSIMA X

OBBLIGAZZJONIJIET FUQ IMPRIŻI

Sostitwit: XXVI.2018.76.

Tibdil fid-dokumentazzjoni jew informazzjoni. *Emendat: XVII. 2002.258; XII. 2006.101; XVII. 2009.35; XXXIII.2015.49; XXVI.2018.77.*

43. (1) Id-detentur ta' awtorizzazzjoni maħruġa taħt dan l-Att biex imexxi l-kummerċ tal-assigurazzjoni u d-detentur ta' permess maħruġ taħtu biex jagħmel servicing jew run-off ta' dak il-kummerċ għandu jagħti avviż bil-miktub lill-awtorità kompetenti b'kull tibdil materjali fid-dokumentazzjoni jew informazzjoni provduta jew meħtieġa li tiġi provduta b'dan jew taħt dan l-Att u ta' kull regolament, Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin bis-saħħa tiegħu, malli d-detentur isir jaf b'dak it-tibdil.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 38, impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta għandha -

(*a*) qabel ma tagħmel xi żieda jew tibdil fil-memorandum jew fl-artikoli ta' assoċjazzjoni jew xi strument ieħor li jikkostitwixxi l-impriża, tippreżenta bil-miktub lill-

awtorità kompetenti partikolaritajiet taż-żieda jew tibdil propost għall-kunsens tagħha minn qabel; u ebda żieda jew tibdil bħal dawk ma għandhom isiru jew ikunu reġistrati, jew jibdew iseħħu, sew jekk tkun reġistrata sew jekk ma tkunx, kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx uriet il-kunsens tagħha bil-miktub; u

(*b*) mill-inqas darba fis-sena, tgħarraf lill-awtorità kompetenti bl-ismijiet tal-persuni li jkollhom *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet fl-impriża u l-perċentwali ta' dak il-*holding*; u l-awtorità kompetenti tista', b'Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu, tistabbilixxi l-forma, l-mod u l-kontenut tal-informazzjoni li għandha tingħatalha u d-data sa meta għandha tintbagħat dik l-informazzjoni għandha wkoll tiġi stabbilita b'dawk ir-Regoli.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandha tavża lill-awtorità kompetenti fuq bażi kontinwa, b'kull tibdil jew ċirkostanza li tista' toħloq l-eżistenza ta' rabtiet mill-qrib.

Avviż statutorju minn impriża awtorizzata dwar kummerċ fit-tul. *Emendat: XII. 2006.102; XXXIII. 2015.50.*

44. (1) Ebda impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata taħt dan l-Att biex tmexxi kummerċ fit-tul ma għandha tidħol f'kuntratt ta' assigurazzjoni li l-effett tiegħu jikkostitwixxi tmexxija ta' kummerċ fit-tul, kemm-il darba dik l-impriża jew -

(*a*) tkun notifikat lill-parti l-oħra fil-kuntratt bil-mezz li jista' jiġi preskritt avviż statutorju dwar dak il-kuntratt; jew

(*b*) tagħmel dan meta jsir il-kuntratt.

(2) Regolamenti taħt dan l-artikolu jistgħu jsiru dwar kull ħaġa li għandha x'taqsam ma' avviż statutorju; u r-regolamenti jistgħu jeżentaw minn kull ħtieġa kuntratti li jistgħu jkunu preskritti fihom.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu avviż statutorju huwa avviż li -

(*a*) ikun fih dawk l-affarijiet (u xejn aktar) u li jkun f'dik il-forma kif jista' jiġi preskritt u jkun iħares il-ħtiġiet li jistgħu jiġu preskritti sabiex jiġi żgurat li l-avviż ikun jinftiehem tajjeb; u

(*b*) ikollu mehmuż miegħu formula ta' avviż ta' kanċellament ta' deskrizzjoni li tista' tiġi preskritta għan-notifika bil-mezz kif jista' jiġi preskritt ta' avviż ta' kanċellament lill-impriża awtorizzata.

Poloz *linked long term.* *Emendat: XXXIII. 2015.51.*

45. Jistgħu jsiru regolamenti, dwar dak li jista' jiġi preskritt fihom, dwar kuntratti ta' assigurazzjoni li l-effett tagħhom jikkostitwixxi t-tmexxija ta' kummerċ fit-tul u li -

(*a*) isiru minn impriża tal-assigurazzjoni li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta awtorizzata taħt dan l-Att biex tmexxi kummerċ fit-tul; u

(*b*) huma kuntratti li taħthom il-benefiċċji li jitħallsu lil detentur ta' polza huma għal kollox jew f'parti b'riferenza għall-valur ta', jew id-dħul minn, proprjetà ta' xi deskrizzjoni (sew jekk speċifikati fil-kuntratt sew jekk le) jew b'riferenza għal tibdil fi, jew f'indiċi ta', il-valur tal-proprjetà ta' kull deskrizzjoni (sew jekk hekk speċifikata sew jekk le).

Kuntratti tal-assigurazzjoni ma jistgħux jiġu invalidati minn assiguratur minkejja ksur ta' dan l-Att jew tal-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni. *Sostitwit: XII. 2006.103. Emendat: XXXIII. 2015.77. XXVI.2018.78.* Kap. 487.

46. Ebda kuntratt ta' assigurazzjoni ma jkun jista' jiġi meqjus null, jew ma jista' jiġi annullat minn assiguratur, minħabba biss fil-fatt li, fiż-żmien li jkun sar il-kuntratt, kien hemm ksur ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew tal-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni (f'dan l-artikolu msejjaħ "l-Att"), u ta' xi regolamenti magħmula bis-saħħa ta' dan l-Att jew tal-Att, jew ta' xi Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħt dan l-Att, jew ta' xi Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħt l-Att.

Il-kuntratti jkunu espressi f'lingwa speċifikata. *Emendat: XVII. 2002.259; XII. 2006.104; XXXIII.2015.52.77 XXVI.2018.79.*

47. (1) L-awtorità kompetenti tista' b'Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmula għall-fini ta' dan l-artikolu tistabbilixxi l-lingwa li biha kuntratt ta' assigurazzjoni dwar riskju sitwat f'Malta jew rabta fejn Malta tkun il-pajjiż tar-rabta ta' klassi jew klassijiet jew parti ta' klassijiet li jkunu speċifikati fiha għandhom ikunu espressi.

(2) Fin-nuqqas ta' xi Regoli tal-Kondotta tal-Operat bħal dawk, il-kuntratt għandu jkun espress fil-lingwa Ingliża.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx japplikaw għal impriża li l-kummerċ tagħha f'Malta jew minn Malta jkun ristrett għal rijassigurazzjoni.

Reklami dwar l-assigurazzjoni. *Emendat: XVII. 2002.256; XII. 2006.105; XXXIII.2015.53;77 XXVI.2018.80.*

48. (1) Ebda impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata taħt dan l-Att ma għandha toħroġ jew iġġiegħel li jinħareġ xi reklam jew tmexxi jew iġġiegħel li titmexxa xi attività promozzjonali li għandha x'taqsam mal-kummerċ tal-assigurazzjoni li tqarraq, jew li x'aktarx direttament jew b'implikazzjoni x'aktarx tqarraq, jew tinganna lil xi detentur ta' polza prospettiv, jew lis-settur tal-assigurazzjoni b'mod ġenerali, jew lill-pubbliku b'mod ġenerali dwar l-attiv tagħha jew dwar l-istruttura korporata tagħha jew dwar il-qagħda finanzjarja tagħha jew dwar awtorizzazzjoni jew dwar xi ħaġa oħra materjali:

Iżda fil-każ ta' impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun f'Malta, id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom japplikaw ukoll dwar -

(*a*) reklam maħruġ jew imġiegħel li jinħareġ; u

(*b*) attività promozzjonali kif intqal qabel li titmexxa jew imġiegħla li titmexxa,

minn Malta jew f'pajjiż jew minn pajjiż barra minn Malta.

(2) L-awtorità kompetenti tista' b'Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu tistabbilixxi l-forma u l-kontenut ta' reklami dwar l-assigurazzjoni u tagħmel dispożizzjoni

differenti dwar reklami tal-assigurazzjoni relattivament għal reklami tal-assigurazzjoni ta' klassijiet differenti jew partijiet ta' klassijiet jew ta' deskrizzjonijiet; u l-mod li bih dik l-attività promozzjonali kif intqal qabel titmexxa jew tkun imġiegħla titmexxa.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) ma għandhomx japplikaw għal impriża jekk il-kummerċ tagħha jkun ristrett għal rijassigurazzjoni.

(4) Meta impriża toħroġ jew iġġiegħel li jinħareġ reklam jew tmexxi jew iġġiegħel li titmexxa xi attività promozzjonali bi ksur ta', jew li ma tkunx tħares, xi waħda mid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) jew (2), l-awtorità kompetenti tista' toħroġ ordni lill-impriża -

(*a*) biex tirtira, għal kollox jew f'parti, ir-reklam jew l-attività promozzjonali; jew

(*b*) biex temenda xi partikolar tar-reklam jew tal-attività promozzjonali; jew

(*ċ*) biex tagħmel kull ħaġ'oħra li jidhrilha xieraq fiċ-ċirkostanzi.

(5) Jekk impriża tirrifjuta jew tonqos li tħares xi ordni maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt is-subartikolu (4) jew li tirrifjuta jew tonqos li tħares dak l-ordni fiż-żmien speċifikat fih, bla ħsara għal kull penali li l-impriża tista' teħel taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tinforza, għas-spejjeż tal-impriża konċernata, l-ordni maħruġ minnha taħt dak is-subartikolu.

Dispożizzjonijiet dwar Lloyd's. *Miżjud: XII. 2006.106. Emendat: XXXIII. 2015.54.*

48A. (1) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "sindakat" tfisser membru jew grupp ta' membri ta' Lloyd's li jissottoskrivu kummerċ tal-assigurazzjoni f'Lloyd's permezz tal-aġenzija ta' *managing agent* li jingħatalhom *syndicate number* partikolari minn jew taħt l-awtorità tal-Kunsill ta' Lloyd's.

(2) Meta l-membri ta' Lloyd's imexxu kummerċ tal-assigurazzjoni f'Malta, dawn għandhom imexxu dak il-kummerċ fl-eżerċizzju ta' dritt Ewropew.

(3) Lloyd's għandha f'kull ħin ikollha rappreżentant f'Malta li jkun residenti f'Malta u li jkun rappreżentant f'Malta ta' Lloyd's u ta' kull wieħed mill-membri ta' Lloyd's.

(4) Ir-rappreżentant għandu, għall-finijiet ta' dan l-Att, ikun awtorizzat biex jaġixxi b'mod ġenerali bħala rappreżentant ġudizzjarju ta', u jaċċetta n-notifika ta' kull dokument f'isem, Lloyd's u ta' kull wieħed mill-membri tagħha li jippreżenta atti ġudizzjarji fir-reġistru ta' kull qorti jew awtorità simili f'Malta f'isem Lloyd's jew xi wieħed mill-membri ta' Lloyd's. Ir-rappreżentant ġenerali ma jkunx personalment responsabbli u għaldaqstant ebda eżekuzzjoni ta' xi mandat kawtelatorju jew eżekuttiv kontra Lloyd's jew xi wieħed mill-membri tagħha m'għandha ssir kontra r-rappreżentant ġenerali ta' Lloyd's.

(5) Ikun biżżejjed f'att ġudizzjarju (li ma jkunx rikors għall-ħruġ ta' xi mandat kawtelatorju jew eżekuttiv) ippreżentat minn jew kontra membri ta' Lloyd's in konnessjoni ma' polza maħruġa minnhom li jiġi ppreżentat f'isem ir-rappreżentant ta' Lloyd's f'Malta in rappreżentanza ta' dawk il-membri; kemm-il darba l-att li bih jibdew il-proċeduri jkun fih dikjarazzjoni li jkun qed jiġi ppreżentat in konnessjoni ma' polza maħruġa minn membru ta' Lloyd's u jkun fih in-numru u d-data tal-polza li dwarha jkun ġie ppreżentat l-att, in-numru ta' identifikazzjoni tas-sindakati li jkunu qegħdin jissottoskrivu l-polza u, fejn ikunu magħrufa, l-ismijiet tal-membri ta' Lloyd's miġburin f'dawk is-sindakati. Dan is-subartikolu għandu japplika minkejja kwalunkwe dispożizzjoni fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

(6) Ir-rappreżentant ta' Lloyd's għandu fi żmien ħamsa u erbgħin jum minn meta huwa jippreżenta l-att ġudizzjarju, jew minn meta l-att jiġi lilu notifikat, skont il-każ, jippreżenta nota fl-atti tal-istess att ġudizzjarju li jkun ġie ppreżentat kif hawn qabel imsemmi li jkun fiha l-ismijiet tal-membri miġburin fis-sindakati li jkunu qed jissottoskrivu l-polza u kull nota bħal dik għandha titqies bħala parti integrali mis-sentenza jew digriet li l-qorti tagħti wara li jkun ġie ppreżentat dak l-att ġudizzjarju u dik is-sentenza jew dak id-digriet ikunu jorbtu lill-membri li jkunu ġew indikati fin-nota bl-istess mod li kienu jintrabtu bih li kieku isimhom kien ġie indikat fl-imsemmi att ġudizzjarju:

Iżda r-rappreżentant ta' Lloyd's ma jkunx obbligat li jippreżenta nota bħal dik wara li jiġi ppreżentat xi att ġudizzjarju meta l-partikolaritajiet tal-membri ta' Lloyd's miġburin f'dawk is-sindakati jkunu diġà inklużi fl-att jew meta nota bħal dik tkun diġà ġiet ippreżentata fl-atti tal-proċedimenti.

(7) Kull att ġudizzjarju ppreżentat minn jew kontra Lloyd's jew xi wieħed mill-membri tagħha in konnessjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' xi polza sottoskritta minnhom għandu jiġi notifikat lir-rappreżentant ġenerali ta' Lloyd's f'Malta fl-indirizz tiegħu reġistrat f'Malta.

Ħatra ta' intermedjarji jew intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni. *Miżjud: XII. 2006.107. Sostitwit: XXXIII. 2015.55. Emendat: XXVI.2018.81.* Kap. 487.

48B. Kull impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata għandha tagħmel użu mis-servizzi ta' intermedjarji fl-assigurazzjoni, intermedjarji fir-rijassigurazzjoni, intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni u intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni li jkunu:

(*a*) reġistrati taħt lAtt dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni; jew

(*b*) reġistrati taħt l-Artikolu 3 tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, jew li jaqgħu taħt l-Artikolu 1(3) tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni fejn ikun applikabbli; jew

(*ċ*) reġistrati jew regolati biex iwettqu dawk is-servizzi fi Stat mhux Membru jew fi Stat mhux ŻEE skont id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet applikabbli f'dak l-Istat.

Kundizzjonijiet tal-polza u skali ta' *premiums*. *Miżjud: XXXIII. 2015.56.*

48Ċ. (1) Impriża awtorizzata m'għandhiex tkun meħtieġa li tissottometti lill-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni tagħha minn qabel jew tinnotifika sistematikament lil awtorità kompetenti:

(*a*) bil-kundizzjonijiet ġenerali u speċjali tal-polza, bi skali ta' *premiums*, bil-bażijiet tekniċi, li partikolarment jintużaw fil-kalkolu ta' skali ta' *premiums* u proviżjonijiet tekniċi, jew b'formoli u dokumenti oħra stampati li l-impriża awtorizzata tkun biħsiebha tuża fin-negozjati tagħha ma' detenturi ta' polza jew ma' impriżi ċedenti jew retro-ċedenti; u

(*b*) b'rati ta' *premium* jew żidiet proposti tar-rati ta' *premium*, ħlief biss bħala parti mis-sistemi ġenerali ta' kontroll tal-prezzijiet.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ:

(*a*) dwar kummerċ ġenerali, notifika tal-kundizzjonijiet tal-polza, dokumenti oħra u l-informazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) bl-għan li tiġi verifikata l-konformità mal-liġi applikabbli għal kuntratti tal-assigurazzjoni; u

(*b*) dwar kummerċ fit-tul, notifika tal-bażijiet tekniċi li partikolarment jintużaw fil-kalkolu ta' skali ta' *premiums* u proviżjonijiet tekniċi bl-għan ewlieni li tiġi verifikata l-konformità ma' xi prinċipji attwarji li jistgħu jiġu stabbiliti b'dan l-Att, regolamenti jew Regoli dwar l-Assigurazzjoni maħruġin taħtu.

Applikazzjoni ta' xi artikoli tal-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni għal impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassiguraz-zjoni. *Miżjud: XXVI.2018.82.*

48D. Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata u impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li tkun qiegħda tmexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni kif hemm fl-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni għandha tħares id-dispożizzjonijiet applikabbli ta' dak l-Att u ta' kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġin taħt dak l-Att.

TAQSIMA XI

FOND GHALL-PROTEZZJONI U KUMPENS

Twaqqif tal-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens. *Emendat: XVII. 2002.260; XII. 2006.108; XXXIII. 2015.57. Sostitwit: XXXII.2024.36.*

49. (1) Għandu jitwaqqaf fond, kif jista' jiġi preskritt, li għandu jkun magħruf bħala "Fond għall-Protezzjoni u Kumpens":

(*a*) għall-ħlas ta' kwalunkwe talba dwar:

(i) riskji u impenji kontra impriża tal-assigurazzjoni li teżerċita kummerċ tal-assigurazzjoni f'Malta, kif jista' jiġi preskritt skont ir-Regolamenti dwar il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens, li jibqgħu ma jitħallsux minħabba fl-insolvibbiltà tat-tali impriża, bla ħsara għal tali limitazzjonijiet, restrizzjonijiet u esklużjonijiet li jistgħu jiġu preskritti bl-istess

regolamenti; u

(ii) riskji relatati mal-kummerċ tal-assigurazzjoni għal responsabbiltà għal vetturi bil-mutur kontra impriża tal-assigurazzjoni li teżerċita kummerċ tal-assigurazzjoni għar-responsabbiltà għal vetturi bil-mutur minn Malta, kif jista' jiġi preskritt skont ir-Regolamenti dwar il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens, li jibqgħu ma jitħallsux minħabba l-insolvibbiltà ta' tali impriża, bla ħsara għal tali limitazzjonijiet, restrizzjonijiet u esklużjonijiet, kif jista' jiġi preskritt bl-istess regolamenti; u

(*b*) sabiex jitħallas kumpens lil vittmi ta' inċidenti tat-traffiku fit-toroq kif jiġi preskritt skont tali limitazzjonijiet u restrizzjonijiet, kif jista' jiġi preskritt.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti maħruġa taħtu, il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens għandu jkun korp ġuridiku b'personalità ġuridika distinta u għandu jkollu l-kapaċità li jidħol f'kuntratti, kemm jekk dawk ta' self kif ukoll jekk b'xi mod ieħor jinkorri djun għall-finijiet tal-funzjoni tiegħu, li jakkwista, iżomm u jiddispondi minn kwalunkwe xorta ta' proprjetà għall-finijiet tal-funzjonijiet tiegħu, li jħarrek jew jiġi mħarrek, li jagħmel dawk l-affarijiet kollha u jidħol f'dawk in-negozjati,tranżazzjonijiet u ftehim kollu li jkunu inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju jew it-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu. Bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak imsemmi qabel, il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens għandu għal dan il-għan ikollu s-setgħa li jidħol f'arranġamenti raġjonevoli amministrattivi, ta' ġestjoni jew arranġamenti oħra li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jippermettuh jissodisfa l-oġġettivi u l-funzjonijiet tiegħu skont dan l-Att u skont ir-Regolamenti dwar Insurance Business (Protection and Compensation Fund), inkluż sabiex isir parti fl-arranġament imsemmi fir-regolament 10A tar-Regolamenti dwar Insurance Business (General Provisions of Supervision), u sabiex jiddelga lil kwalunkwe korp jew persuna kwalsiasi funzjoni hekk kif il-Kumitat tal-Ġestjoni maħtur skont ir-Regolamenti dwar Insurance Business (Protection and Compensation Fund) jidhirlu xieraq.

L.S. 403.24.

L.S. 403.25.

Kontribuzzjonijiet lill-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens.
Emendat: XII. 2006.109; XXXIII. 2015.58; XXXII.2024.37.

50. (1) Il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens għandu jkun magħmul minn diversi fondi kif jista' jiġi preskritt bir-Regolamenti dwar il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens, mill-kontribuzzjonijiet kollha li jsiru fih skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu, u mill-attiv u d-dħul l-ieħor kollu li għandu x'jaqsam miegħu. L-attiv ta' kull fond għandu jinżamm separat u b'mod identifikabbli separatament mill-attiv tal-Fondi l-oħra, kif jista' jiġi preskritt fl-imsemmija regolamenti.

(2) L-impriżi kollha tal-assigurazzjoni, kif preskritt fir-regolamenti, li jmexxu kummerċ tal-assigurazzjoni f'Malta għandhom jikkontribwixxu fil-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens f'dawk l-ammonti u b'dawk il-limitazzjonijiet hekk kif jistgħu jiġu preskritti u jistgħu jiġu preskritti ammonti u limitazzjonijiet

differenti dwar kull xorta ta' kummerċ tal-assigurazzjoni differenti jew kull klassi jew parti minn klassi differenti relattiva għalihom, jew dwar kull xorta ta' impriżi tal-assigurazzjoni, jew minħabba f'ċirkustanzi oħra differenti.

(3) Impriżi tal-assigurazzjoni li jeżerċitaw kummerċ tal-assigurazzjoni għal responsabbiltà għal vetturi bil-mutur minn Malta, kif jista' jiġi preskritt mir-Regolamenti dwar il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens, għandhom jikkontribwixxu għall-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens f'dawk l-ammonti u sa dawk il-limitazzjonijiet, kif jista' jiġi preskritt bir-Regolamenti dwar il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens, u ammonti u limitazzjonijiet differenti jistgħu hekk japplikaw, kif jista' jiġi preskritt fl-imsemmija regolamenti.

Ġestjoni tal-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens. *Emendat: XXXIII. 2015.59; XXXII.2024.38.*

51. (1) Il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens għandu jkun amminstrat u xort'oħra trattat skont regolamenti magħmulin għall-finijiet ta' dan l-Att:

Iżda tali regolamenti għandhom jiżguraw li:

(*a*) ħlasijiet li jsiru fil-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens minn impriżi sabiex jeżerċitaw kummerċ fit-tul f'Malta għandhom jiġu utilizzati għal kumpens fir-rigward ta' kummerċ fit-tul, u għandhom jiġu ttrattati separatament u jiġu utilizzati esklussivament għal kumpens ta' talbiet relatati mal-kummerċ fit-tul;

(*b*) ħlasijiet li jsiru fil-Fond għall- Protezzjoni u Kumpens minn impriżi sabiex jeżerċitaw kummerċ ġenerali f'Malta għandhom jiġu ttrattati separatament, u għandhom jiġu utilizzati esklussivament għal kumpens ta' talbiet relatati mal-kummerċ ġenerali:

Iżda ħlasijiet li jsiru fil-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens minn impriżi tal-assigurazzjoni li jeżerċitaw kummerċ tal-assigurazzjoni għal responsabbiltà għal vetturi bil-mutur f'Malta fi jew wara d-data ta' inizjazzjoni kif hawn imfissra, għandhom jiġu trattati separatament min-negozju ġenerali, u għandhom jiġu utilizzati esklussivament għal kumpens ta' talbiet relatati ma' negozju tal-assigurazzjoni għal responsabbiltà għal vetturi bil-mutur eżerċitat f'Malta, fi, jew wara dik id-data; u

(*ċ*) ħlasijiet li jsiru fil-Fond għall- Protezzjoni u Kumpens minn impriżi tal-assigurazzjoni li jeżerċitaw kummerċ tal-assigurazzjoni għal responsabbiltà għal vetturi bil-mutur minn Malta għandhom ukoll jiġu ttrattati separatament u għandhom jiġu utilizzati esklussivament għal kumpens ta' talbiet relatati ma' kummerċ tal-assigurazzjoni għal responsabbiltà għal vetturi bil-mutur eżerċitat minn Malta.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "data ta' inizjazzjoni" tfisser:

(*a*) id-data ta' dħul fis-seħħ tal-ftehim imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10a(13) u fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 25a(13) tad-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir- responsabbiltà, kif emendata minn żmien għal żmien; jew

(*b*) id-data tal-applikazzjoni tal-att delegat tal-Kummissjoni msemmi fir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 10a(13) u r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 25a(13) tal-istess Direttiva msemmija fil-paragrafu (a),

skont liema minnhom tkun l-ewwel.

Preskrizzjoni dwar talbiet għall-ħlas ta' kumpens mill-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens. *Emendat: XXXIII. 2015.60; XXXII.2024.39.*

52. Ebda talba għall-ħlas ta' kumpens mill-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens ma tiġi milqugħa kemm-il darba dik it-talba ma ssirx -

(*a*) dwar talba skont l-artikolu 49(a)(i), fi żmien sentejn mid-data li fiha isem l-impriża jiġi mħassar minn fuq ir-reġistru stabbilit skont l-Att dwar il-Kumpaniji jew dik l-impriża tiġi definittivament stralċjata, unikament f'dawk iċ-ċirkostanzi fejn il-kumpens ikun dovut mill-Fond A;

Kap. 386.

(*aa*) dwar talba skont l-artikolu 49(a)(ii), fi żmien il-perjodu u bil-mod kif preskritt fir-Regolamenti dwar il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens;

(*b*) dwar talba skont l-artikolu 49(b), fi żmien sentejn mid-data meta jseħħ l-inċident relattiv għal tali talba:

Iżda għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-kliem "Fond A" għandu jkollhom l-istess tifsira kif assenjata lilhom skont ir-Regolamenti dwar il-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens..

Eżenzjonijiet mit-taxxa fuq l-*income*. *Emendat: XVII. 2002.261; XXXII.2024.40.*

53. Kull kontribuzzjoni li ssir lill-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens u kwalunkwe dħul u attiv li jappartjenu lill-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens għandhom ikunu eżentati minn kull responsabbiltà għall-ħlas ta' taxxa fuq l-*income* taħt xi liġi li f'dak iż-żmien tkun fis-seħħ.

Setgħa li jinħarġu regolamenti taħt din it-Taqsima tal-Att. *Emendat: XVII. 2002.262. Sostitwit: XII. 2006.110.*

54. Il-Ministru jista', wara li jikkonsulta lill-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti biex jiġu implimentati aħjar id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima, inkluż l-użu ta' xi ħtieġa jew dispożizzjoni kif jista' jkun meħtieġ skont Direttiva, Regolament jew Deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea jew kull miżura oħra simili.

TAQSIMA XII

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Kooperazzjoni fi dmirijiet superviżorji u skambju ta' informazzjoni. *Sostitwit: XVII. 2002.263; XXXIII. 2015.61. Emendat: XLVI.2021.62.*

55. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 59, l-awtorità kompetenti għandha tikkoopera u tiskambja informazzjoni:

(*a*) ma' awtoritajiet regolatorji Ewropej, u mal-Kummissjoni Ewropea bil-għan li tiffaċilita s-superviżjoni tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni fi ħdan l-Unjoni Ewropea u l-applikazzjoni tad-Direttiva Solvibbiltà II;

(*b*) ma' awtoritajiet regolatorji barranin għall-finijiet tal-

eżerċizzju ta' xi wieħed jew aktar mill-funzjonijiet regolatorji tagħhom; u

(*ċ*) ma' awtoritajiet jew korpi, jew persuni elenkati fis-subartikolu (2).

(2) L-awtorità kompetenti għandha tikkoopera u tiskambja informazzjoni ma':

(*a*) awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u organizzazzjonijiet finanzjarji oħra u mal-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' swieq finanzjarji;

(*b*) korpi involuti fil-likwidazzjoni u l-insolvibbiltà ta' impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni u fi proċeduri oħra simili;

(*ċ*) l-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza tal-korpi involuti fil-likwidazzjoni u l-insolvibbiltà ta' impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-rijassigurazzjoni u proċeduri oħra simili;

(*d*) persuni responsabbli biex jagħmlu awditjar statutorju tal-kontijiet ta' impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-rijassigurazzjoni u istituzzjonijiet finanzjarji oħra;

(*e*) korpi li jamministraw proċeduri ta' stralċ obbligatorji jew fondi ta' garanzija, meta dik l-informazzjoni tkun meħtieġa biex iwettqu dmirijiethom;

(*f*) l-awtoritajiet jew korpi responsabbli għall-kxif u investigazzjoni ta' ksur tal-liġijiet dwar il-kumpanniji;

(*g*) l-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza tal-persuni inkarigati biex jagħmlu verifiki statutorji tal-kontijiet ta' impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-rijassigurazzjoni, istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment u istituzzjonijiet finanzjarji oħra;

(*h*) attwarji maħtura minn impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni li jagħmlu xogħol attwarjali dwar dawk l-impriżi u l-korpi responsabbli għas-sorveljanza ta' dawk l-attwarji; u

(*i*) l-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ta' istituzzjonijiet finanzjarji kif imfissra fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għall-finijiet li tiġi żgurata konformità ma' dik id-Direttiva.

(3) Għall-finijiet tal-iskambji ta' informazzjoni msemmija fil-paragrafi (*ċ*), (*g*) u (*h*) tas-subartikolu (2), għandhom mill-inqas jiġu adottati dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin minn min jirċievi dik l-informazzjoni:

(*a*) l-informazzjoni meħtieġa għandu jkollha l-għan li titwettaq is-sorveljanza jew superviżjoni tal-funzjonijiet jew attivitajiet ta' dawk l-awtoritajiet, korpi jew persuni;

(*b*) l-informazzjoni li dawk l-awtoritajiet, korpi jew persuni jirċievu għandha tkun soġġetta għad-dmir ta'

segretezza professjonali; u

(*ċ*) meta l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti jkollha fil-pussess tagħha toriġina minn awtorità regolatorja Ewropea jew minn xi awtorità regolatorja barranija, din ma tistax tiġi żvelata mingħajr il-kunsens espress tal-awtorità regolatorja Ewropea jew tal-awtorità regolatorja barranija li tkun ittrasmettietha u, meta jkun adatt, unikament għall-finijiet li dwarhom dik l-awtorità tkun tat il-kunsens tagħha.

(4) Għall-finijiet ta' skambji ta' informazzjoni msemmija fil-paragrafu (*f*) tas-subartikolu (2), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura illi, dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin għandhom mill-inqas jiġu adottati minn min jirċievi dik l-informazzjoni:

(*a*) l-informazzjoni skambjata għandha tkun maħsuba għat-tkixxif u l-investigazzjoni ta' ksur ta' liġijiet dwar il-kumpanniji;

(*b*) l-informazzjoni riċevuta għandha tkun soġġetta għad-dmir ta' segretezza professjonali;

(*ċ*) meta l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti jkollha fil-pussess tagħha toriġina minn awtorità regolatorja Ewropea jew minn awtorità regolatorja barranija, din ma tistax tiġi żvelata mingħajr il-kunsens espress tal-awtorità regolatorja Ewropea jew tal-awtorità regolatorja barranija li tkun ittrasmettietha u, meta jkun adatt, unikament għall-finijiet li dwarhom dik l-awtorità tkun tat il-kunsens tagħha;

(*d*) dak ir-riċevent għandu jipprovdi l-isem u r-responsabbiltajiet tal-persuni li tintbagħtilhom dik l-informazzjoni:

Iżda, meta l-awtoritajiet jew il-korpi jwettqu l-ħidmiet tagħhom ta' kxif jew investigazzjoni bl-assistenza ta' persuni maħtura għal dak il-għan, minħabba fil-kompetenza speċifika tagħhom, u dawk il-persuni ma jkunux impjegati ma' dawk il-korpi jew persuni, dik l-informazzjoni tista' tiġi biss skambjata ma' dawk il-persuni jekk il-kundizzjonijiet stipulati f'dan is-subartikolu jkunu mħarsa.

(5) L-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lill-Kummissjoni u lil Stati Membri oħra jew Stati ŻEE l-ismijiet tal-awtoritajiet, persuni jew korpi li jistgħu jirċievu informazzjoni kif hawn f'dan l-artikolu.

(6) (*a*) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u tal-artikolu 59, l-awtorità kompetenti tista' tittrasmetti informazzjoni intiża għat-twettiq tal-ħidma tagħhom lil dawn li ġejjin:

(i) il-Bank Ċentrali ta' Malta, il-banek ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali, (inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew) u korpi oħra li jkollhom funzjoni bħal dik fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji meta din l-informazzjoni tkun rilevanti għall-ħidmiet

statutorji rispettivi tagħhom, inkluża t-tmexxija ta' politika monetarja u l-provdiment ta' likwidità relatata, is-sorveljanza ta' ħlas, sistemi ta' *clearing* u ta' ħlas għas-saldu u l-ħarsien tal-istabbilità tas-sistema finanzjarja;

(ii) meta jkun adatt, awtoritajiet nazzjonali pubbliċi oħra responsabbli għas-sorveljanza ta' sistemi ta' pagament; u

(iii) il-Bord Ewropew dwar Riskji Sistemiċi, meta dik l-informazzjoni tkun rilevanti għat-twettiq ta' ħidmietu.

(*b*) F'sitwazzjoni ta' emerġenza, inkluża sitwazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010, l-awtorità kompetenti għandha tikkomunika, mingħajr dewmien, informazzjoni lill-banek ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew) meta dik l-informazzjoni tkun rilevanti għal ħidmiet statutorji tagħhom, inkluża t-tmexxija ta' politika monetarja u l-provdiment ta' likwidità relatata, is-sorveljanza ta' ħlas, sistemi ta' *clearing* u ta' ħlas għas-saldu u l-ħarsien tal-istabbilità tas-sistema finanzjarja, u l-Bord Ewropew dwar Riskji Sistemiċi, meta dik l-informazzjoni tkun rilevanti għat-twettiq ta' ħidmietu.

(*ċ*) Dawk l-awtoritajiet jew korpi jistgħu wkoll jikkomunikaw lill-awtorità kompetenti dik l-informazzjoni li dawn jistgħu jkun jeħtieġu għall-finijiet tal-artikolu 59(4).

(7) Bla ħsara għall-artikolu 59, l-awtorità kompetenti tista' tiskambja informazzjoni ma' dipartimenti ta' amministrazzjonijiet tal-gvern ċentrali ta' Stati Membri oħra responsabbli għal leġiżlazzjoni dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, istituzzjonijiet finanzjarji, servizzi ta' investiment u impriżi tal-assigurazzjoni u rijassigurazzjoni u ma' spetturi li jaġixxu f'isem dawk id-dipartimenti iżda:

(*a*) dak il-kxif jista' jsir biss meta dan ikun meħtieġ għal raġunijiet ta' kontroll prudenzjali; u

(*b*) il-persuni li jkollhom aċċess għal dik l-informazzjoni għandhom ikunu soġġetti għas-segretezza professjonali.

(8) Bla ħsara għad-dispożizzjoni ta' qabel ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' teżerċita dawn is-setgħat li ġejjin meta tagħmel talba għal, jew għall-finijiet li tassisti, lil awtorità regolatorja Ewropea jew lil awtorità regolatorja barranija:

(*a*) is-setgħa li timponi, tirrevoka jew tvarja l-kundizzjonijiet meta tingħata awtorizzazzjoni konformement mad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7;

(*b*) is-setgħa li tissospendi jew tirrevoka awtorizzazzjoni taħt l-artikolu 26;

(*ċ*) is-setgħa li tieħu xi azzjoni taħt l-artikolu 28, minflok

jew b'żjieda ma' xi sospensjoni jew revoka ta' awtorizzazzjoni;

(*d*) is-setgħa li teħtieġ informazzjoni u dokumentazzjoni taħt l-artikolu 29;

(*e*) is-setgħa li taħtar spetturi taħt l-artikolu 30;

(*f*) is-setgħa ta' aċċess biex tikseb informazzjoni u dokumentazzjoni taħt l-artikolu 31;

(*g*) is-setgħa li toħroġ direttiva taħt l-artikolu 31A;

(*h*) is-setgħa li tikkomunika lil awtorità regolatorja Ewropea informazzjoni li jkollha fil-pusess tagħha, sew jekk dik l-informazzjoni tkun riżultat ta' xi setgħa minn dawk imsemmija hawn fuq sew jekk xort'oħra; u

(*i*) is-setgħa li tipprojbixxi d-disponiment ħieles tal-attiv tal-impriża li jinsab f'Malta fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-Artikoli 137 sa 139 u Artikolu 144(2) tad-Direttiva Solvibbiltà II; l-Istat Membru domestiku tal-impriża għandu jsemmi liema attiv għandu jkun kopert minn dawk il-miżuri.

(9) Għandhom isiru laqgħat bejn impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, l-udituri approvati tagħha, u, fil-każ ta' impriża awtorizzata biex tmexxi kummerċ fit-tul, l-attwarju approvat tagħha u l-awtorità kompetenti fuq bażi bilaterali jew multilaterali hekk kif jistgħu jeħtieġu ċ-ċirkostanzi. Dawk il-laqgħat jistgħu jissejħu minn kull waħda mill-partijiet, u għandhom f'kull każ ikunu presjeduti mill-awtorità kompetenti.

Kooperazzjoni mal-EIOPA. *Miżjud: XXXIII. 2015.62.*

55A. (1) L-awtorità kompetenti għandha tikkoopera mal-EIOPA għall-finijiet tad-Direttiva Solvibbiltà II skont ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

(2) L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi lill-EIOPA kull informazzjoni meħtieġa biex twettaq dmirijietha skont ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. *Miżjud: XXXIII. 2015.62.*

55B. (1) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel kull ftehim ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji barranin jew ma' dawk l-awtoritajiet jew korpi kif imfissra fl-artikolu 55(2), f'pajjiżi li ma jkunux Stati Membri jew Stati ŻEE biss jekk l-informazzjoni żvelata tkun soġġetta għall-garanziji ta' segretezza professjonali li jkunu mill-inqas ekwivalenti għal dawk meħtieġa taħt l-artikoli 55 u 59. Dak l-iskambju ta' informazzjoni għandu jkun intiż għat-twettiq tal-ħidma superviżorja ta' dawk l-awtoritajiet regolatorji barranin, awtoritajiet jew korpi.

(2) Meta l-informazzjoni li għandha tiġi żvelata mill-awtorità kompetenti lill-awtoritajiet jew korpi msemmija fis-subartikolu (1), tkun oriġinat minn awtorità regolatorja Ewropea, din tista' tiġi biss żvelata lil awtorità regolatorja barranija bil-kunsens espress ta' dik l-awtorità regolatorja Ewropea li tkun ittrasmettietha u, meta jkun adatt, unikament għall-finijiet li dwarhom dik l-awtorità tkun tat il-kunsens tagħha.

Komunikazzjoni mill-udituri, eċċ., mal-awtorità kompetenti.
Emendat: XXXIII. 2015.62.

56. (1) Ebda dmir (inkluż id-dmir tas-sigriet professjonali) li għalih -

(*a*) uditur jew attwarju ta' impriża; jew

(*b*) persuna maħtura biex tagħmel rapport taħt l-artikolu 30(1),

jistgħu jkunu suġġetti, ma għandu jitqies li jkun inkiser minħabba f'li huma jkunu b'*bona fede* ikkomunikaw lill-awtorità kompetenti, kemm jekk b'risposta għal talba magħmula minnha jew le, xi informazzjoni jew opinjoni dwar materja li għaliha japplika dan l-artikolu u li tkun rilevanti għal xi funzjoni tal-awtorità kompetenti taħt dan l-Att.

(2) Relattivament għal uditur jew attwarju ta' impriża awtorizzata, dan l-artikolu japplika għal kull materja li taqa' taħt l-artikolu 24.

(3) Relattivament għal persuna maħtura biex tagħmel rapport skont l-artikolu 30(1), dan l-artikolu japplika għal kull materja li hija ssir taf biha fil-kapaċità tagħha bħala l-persuna li tkun qed tagħmel ir-rapport u li jkollha x'taqsam mal-kummerċ jew l-affarijiet tal-impriża li dwarha dik il-persuna tagħmel ir-rapport tagħha.

(4) Jekk l-awtorità kompetenti jkun jidhrilha li xi *accountants* jew klassi ta' *accountants* li jkunu persuni li għalihom japplika s-subartikolu (1) ma jkunux suġġetti għar-regoli sodisfaċenti magħmula jew gwida maħruġa minn korp professjonali li jispeċifikaw iċ-ċirkostanzi li fihom għandhom jiġu komunikati materji lill-awtorità kompetenti kif imsemmi f'dak is-subartikolu, l-awtorità kompetenti tista', wara konsultazzjoni ma' dawk il-korpi li fil-fehma tal-awtorità kompetenti jkunu jirrappreżentaw l-interessi tal-*accountants* u tal-impriżi awtorizzati, tagħmel regoli għall-finijiet ta' dan l-artikolu, li japplikaw għal dawk l-*accountants* u li jispeċifikaw dawk iċ-ċirkostanzi; u jkun id-dmir ta' *accountant* li għalih ikunu japplikaw ir-regoli li jikkomunika kull materja lill-awtorità kompetenti fiċ-ċirkostanzi speċifikati b'dawk ir-regolamenti.

It-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji.
Emendat: XVII. 2002.264; XXXIII. 2015.64.
Kap. 330.

57. (1) Għall-fini ta' dan l-Att, il-frażi "Tribunal għal Servizzi Finanzjarji" tfisser it-tribunal imsemmi fl-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u l-frażi "Tribunal" għandha tinftiehem skont hekk:

Iżda għall-fini ta' proċedimenti li joriġinaw taħt dan l-Att il-membri maħtura taħt l-artikolu 21(4) tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għandhom ikunu sostitwiti b'persuni li jinħatru mill-Ministru taħt dan l-Att u li, fil-fehma tiegħu, ikollhom it-tagħrif u l-esperjenza meħtieġa fil-kummerċ tal-assigurazzjoni, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21(5) sa (7) tal-imsemmi Att għandhom japplikaw għall-persuni maħtura konformement ma' dan il-*proviso* bl-istess mod u daqstant daqskemm dawn japplikaw għall-membri msemmija fl-artikolu 21(2) tal-imsemmi Att.

(2) It-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji għandu, b'żieda mal-funzjonijiet u setgħat mogħtija lilu bl-artikolu 58, ikollu il-funzjoni

u s-setgħa li jiddeċiedi applikazzjonijiet għal trasferiment ta' kummerċ fit-tul ippreżentati quddiemu taħt dan l-Att.

(3) Mad-deċiżjoni ta' applikazzjoni għal trasferiment ta' kummerċ fit-tul, it-tribunal ikollu s-setgħa li jordna l-ħlas tal-ispejjeż minn kull parti fl-applikazzjoni.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta u xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu, għandhom, ħlief safejn xi waħda minnhom tkun inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jew tal-artikolu 35 jew 58, japplikaw għal applikazzjonijiet għal trasferiment ta' kummerċ fit-tul u għal appelli magħmula lit-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji taħt dan l-Att: Kap. 330.

Iżda r-regolamenti magħmula taħt l-imsemmi artikolu 21 jistgħu jiddistingwu bejn proċeduri magħmula għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u proċeduri magħmula għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Kap. 330.

(5) Il-Ministru jista', għall-finijiet ta' dan l-artikolu, suġġett għall-artikolu 35, jagħmel regolamenti biex jirregolaw il-proċeduri biex tiġi deċiża applikazzjoni għal trasferiment fit-tul ippreżentata taħt dak l-artikolu, kemm-il darba li fin-nuqqas ta' dawk ir-regolamenti t-Tribunal għandu jirregola l-proċeduri tiegħu stess.

Appelli. *Emendat: XIII. 2004.118; XVII. 2009.36; X. 2011.77; XXXIII. 2015.65; XXVI.2018.83.*

58. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, jista' jsir appell lit-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji dwar -

(*a*) kull nuqqas li tgħarraf lil applikant fiż-żmien provdut fis-subartikolu (9) jew (10) tal-artikolu 7;

(*b*) kull rifjut li toħroġ awtorizzazzjoni taħt l-artikoli 7 jew 21;

(*ċ*) kull kundizzjoni imposta f'awtorizzazzjoni maħruġa jew miżmuma taħt l-artikoli 7 jew 21;

(*d*) kull sospensjoni jew revoka ta' awtorizzazzjoni taħt l-artikolu 26, jew taħt xi regolament magħmul taħt dan l-Att;

(*e*) xi waħda jew aktar mill-miżuri meħuda taħt l-artikolu 28;

(*f*) kull direttiva mogħtija taħt l-artikolu 31A;

(*g*) kull rifjut ta' applikazzjoni għal trasferiment ta' kummerċ ġenerali taħt l-artikolu 33;

(*h*) kull avviż maħruġ jew ordni magħmula taħt l-artikoli 38, 38A u 38Ċ;

(*i*) kull penali amministrattiva imposta dwar infrazzjonijiet kif jista' jiġi preskritt taħt l-artikolu 67.

(1A) It-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji għandu jkollu l-kompetenza esklużiva li jisma' appelli fuq il-ħwejjeġ imniżżlin fis-subartikolu (1).

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21 tal-Att dwar Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għandhom ikunu japplikaw Kap. 330.

mutatis mutandis għal appelli li jistgħu jsiru quddiem it-Tribunal taħt dan l-artikolu.

Kunfidenzjalità. *Emendat: XVII. 2002.265; XII. 2006.111; XX. 2007.135; X. 2011.78; XXXIII. 2015.66, 77.*

59. (1) Informazzjoni miksuba mill-awtorità kompetenti jew mill-uffiċjali, impjegati jew aġenti, inklużi uffiċjali, impjegati jew aġenti tal-imgħoddi, kif ukoll minn spetturi, udituri u esperti li jaġixxu f'isem l-awtorità kompetenti għall-finijiet ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, jew konformement miegħu, jew ta' xi regolamenti magħmulin taħtu, jew ta' xi Regoli dwar l-Assigurazzjoni, jew fil-qadi ta' xi funzjoni taħt xi dispożizzjoni minn dawk imsemmija, tiġi trattata bħala kunfidenzjali u protetta mid-dmir ta' segretezza professjonali.

(2) Bla ħsara għall-każijiet koperti taħt il-liġi kriminali, il-persuni msemmija fis-subartikolu (1) m'għandhomx jiżvelaw informazzjoni miksuba minn impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata kemm-il darba dak il-kxif ta' informazzjoni ma jisrx f'forma sommarja jew aggregata, hekk li ma tkunx tista' tiġi aċċertata l-identità ta' dik l-impriża, li t-tagħrif ikun jirreferi għalihom:

Iżda, dawk il-persuni jistgħu jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali waqt proċedimenti ċivili jew kummerċjali meta xi impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtoriz-zata tkun ġiet dikjarata insolventi jew tkun qiegħda tiġi stralċjata b'mod obbligatorju, sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx tolqot lil terzi li jkunu involuti f'tentattivi biex isalvaw lil dik l-impriża.

(3) Ebda ħaġa f'dan l-Att m'għandha tawtorizza lill-awtorità kompetenti tistħarreġ jew iġġiegħel li jsir stħarriġ f'impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata fl-affarijiet ta' xi detentur individwali ta' polza tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata ħlief bil-għan li tiġi żgurata konformità ma' kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi Att ieħor.

(4) Meta l-awtorità kompetenti tirċievi informazzjoni kunfidenzjali mingħand awtorità regolatorja Ewropea taħt dan l-artikolu u l-artikolu 55 hija tista' biss tuża dik l-informazzjoni kunfidenzjali waqt li tkun qiegħda twettaq dmirijietha u għal dawn l-għanijiet li ġejjin:

(*a*) biex tivverifika li l-kundizzjonijiet li jirregolaw it-tmexxija ta' kummerċ tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni huma mħarsa u biex jiffaċilitaw il-monitoraġġ tat-tmexxija ta' dak il-kummerċ speċjalment f'dak li hu monitoraġġ tal-proviżjonijiet tekniċi, il-Kapital Rekwiżit għas-Solvibbiltà, il-Kapital Minimu Rekwiżit u s-sistema ta' governanza;

(*b*) biex timponi penalitajiet jew tadotta miżuri amministrattivi oħra u tikkunsidra rappreżentazzjonijiet li jaslulha dwarhom;

(*ċ*) f'appelli kontra deċiżjonijiet tal-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 58; u

(*d*) fi proċedimenti ġudizzjarji taħt id-Direttiva Solvibbiltà II.

(5) Meta uffiċjal jew impjegat ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata jkollu għaliex jaħseb li xi transazzjoni jew transazzjoni proposta tkun tista' tinvolvi *money laundering* jew finanzjar ta' terroriżmu, huwa għandu jaġixxi b'mod konformi mar-rappurtar u obbligi oħra stabbiliti fir-regolamenti magħmulin taħt l-artikolu 12 tal-Att kontra *Money Laundering*, u kull proċedura u gwida maħruġa taħtu, u dak il-kxif m'għandux ikun jikkostitwixxi ksur ta' kunfidenzjalità. Kap. 373.

(6) F'dan l-artikolu, kull referenza għal aġenti għandha l-istess tifsira kif mogħtija lilha fl-artikolu 30(10).

Komunikazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali. *Emendat: XX. 2007.136; XXXIII. 2015.67; XXVI. 2018.60.*

60. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Segretezza Professjonali, l-artikolu 257 tal-Kodiċi Kriminali ma għandux jolqot jew itellef l-iskambju ta' informazzjoni dwar poloz, detenturi ta' polza detenturi prospettivi ta' polza, persuni assigurati, kull min iressaq xi talba jew partjiiet oħra relatati - Kap. 377. Kap. 9.

(*a*) bejn impriżi tal-assigurazzjoni awtorizzati biex imexxu l-kummerċ tal-assigurazzjoni ("assiguraturi");

(*b*) bejn kumpanniji jew persuni reġistrati jew iskritti taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni ("intermedjarji"); Kap. 487.

(*ċ*) bejn assiguraturi u intermedjarji;

(*d*) bejn assiguraturi, jew intermedjarji, jew assiguraturi u intermedjarji, u l-Kummissarju tal-Pulizija;

kemm-il darba dak l-iskambju jkun kumpatibbli ma' jew raġonevolment meħtieġ sabiex ikun evitat, identifikat jew imrażżan il-frodi tal-assigurazzjoni.

(2) Bla ħsara għar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-*Data*), kif emendat minn żmien għal żmien, il-ġbir, użu, ħażna u trasmissjoni ta' informazzjoni għall-finijiet tal-iskambju tad-*data* personali msemmija fis-subartikolu (1) għandha titqies bħala miżura meħtieġa għall-prevenzjoni, kxif jew soppressjoni ta' frodi fl-assigurazzjoni. Kap. 586.

Notifika ta' avviżi, eċċ. *Emendat: XII. 2006.112; XX. 2007.137; XXXIII. 2015.68.*

61. Avviż jew dokument ieħor li għandu jingħata jew ikun notifikat taħt dan l-Att jew xi regolamenti jew Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmula bis-saħħa tiegħu għandu jitqies li ngħata jew ġie notifikat b'mod xieraq lil persuna jekk -

(*a*) ikun konsenjat lilha; jew

(*b*) ikun tħalla fl-indirizz mogħti minnha lill-awtorità kompetenti, jew fl-indirizz l-aħħar magħruf tagħha; jew

(*ċ*) ikun intbagħtilha bil-posta jew bit-*telefax* f'wieħed mill-imsemmija indirizzi; jew

(*d*) fil-każ ta' soċjetà kummerċjali reġistrata f'Malta, jkun konsenjat, intbagħat bil-posta jew bit-*telefax*, jew tħalla fl-uffiċċju reġistrat, jew fl-uffiċċju reġistrat l-

aħħar magħruf, ta' dik is-soċjetà kummerċjali; jew

(*e*) fil-każ ta' xi korp ieħor ta' persuni, sew jekk korporat jew mhux korporat, ikun ingħata jew ġie notifikat b'xi mod hawn fuq imsemmi lil uffiċjal, segretarju, jew skrivan ta' dak il-korp jew lil persuna msemmija minn dak il-korp għal dak l-għan kif jista' jkun il-każ; jew;

(*f*) fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz jew Lloyd's, ikun ingħata jew ġie notifikat lill-persuna msemmija taħt l-artikolu 11(1)(*b*)(i) jew l-artikolu 48A(3), rispettivament;

u l-espressjoni "uffiċjal", dwar korp ta' persuni, tinkludi aġent tal-assigurazzjoni, *manager* tal-assigurazzjoni, jew persuna, barra minn aġent tal-assigurazzjoni jew *manager* tal-assigurazzjoni, li tkun awtorizzata li taġixxi għal dak il-korp ta' persuni bl-istess mod u sa l-istess limitu bħal aġent tal-assigurazzjoni.

Tkomplija ta' impriżi li jmexxu kummerċ tal-assigurazzjoni, jew kumpanniji iskritti bħala *manager* fl-assigurazzjoni jew *broker* fl-assigurazzjoni. *Emendat: XVII. 2002.266; XIII. 2004.119; XII. 2006.113; XXXIII. 2015.69.* Kap. 487.

62. (1) Regolamenti taħt dan l-Att li jipprovdu għal -

(*a*) korp ġuridiku, reġistrat, inkorporat jew kostitwit f'pajjiż barra minn Malta, li jkun jixbah fl-għamla tiegħu lil kumpannija kif magħrufa taħt il-liġijiet ta' Malta u li, kieku kien kumpannija bħal dik, kien jikkwalifika li jiġi awtorizzat taħt dan l-Att bħala impriża li tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni jew kumpannija iskritta biex taġixxi bħala *manager* fl-assigurazzjoni jew *broker* fl-assigurazzjoni taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, jista' jitkompla bħala awtorizzat taħt dan l-Att jew iskritt taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni; u

(*b*) impriża awtorizzata li tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni taħt dan l-Att jew kumpannija iskritta biex taġixxi bħala *manager* fl-assigurazzjoni jew *broker* fl-assigurazzjoni taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni tista' titkompla bħala korp ġuridiku reġistrat, inkorporat jew kostitwit taħt il-liġijiet ta' pajjiż barra minn Malta, f'kull każ billi timxi skont ir-regolamenti;

Kap. 487.

Kap. 386.

u l-Att dwar il-Kumpanniji għandu, dawk il-korpi, impriżi jew kumpanniji, ikollu jseħħ skont hekk.

(2) Regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jistgħu jipprovdu li l-imsemmija tkomplija sseħħ biss jekk -

(*a*) l-imsemmija korp, impriża jew kumpannija ikollhom is-setgħa li hekk ikomplu;

(*b*) it-tkomplija tkun, f'kull każ, approvata b'dak il-mod li jista' jiġi preskritt,

u r-regolamenti jistgħu wkoll jipprovdu li t-tkomplija ta' impriża jew kumpannija kif imsemmi fil-paragrafu (*b*) tas-subartikolu (1), bħala korp ġuridiku taħt ġurisdizzjoni barranija, ma jkollhiex seħħ jekk -

(i) dik it-tkomplija (jew proċess simili, magħduda

konverżjoni) tkun permessa bil-liġi ta' dik il-ġurisdizzjoni barranija u skont dawk id-dispożizzjonijiet tagħha li jistgħu joħolqu dik it-tkomplija (jew proċess simili); u

(ii) dik it-tkomplija (jew proċess simili) tħaddem it-tkomplija tal-eżistenza korporata tal-impriża jew kumpannija bħala, jew il-konverżjoni tagħha f'korp ġuridiku li jkompli jżomm jew li jiret l-attiv, id-drittijiet, u l-passiv kollu ta' dik l-impriża jew kumpannija.

(3) F'dan l-artikolu, riferenza għal "kumpannija" għandha tinkludi riferenza għal soċjetà *en commandite* jew għal korp ġuridiku simili jew ekwivalenti li l-kapital tiegħu hu diviż f'ishma.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u ta' kull regolament magħmul bis-saħħa tiegħu għandhom jipprevalu fuq kull ħaġa li tkun kuntrarja li tinsab fl-Att dwar il-Kumpanniji, jew regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu, dwar il-kontinwazzjoni ta' impriżi jew kumpanniji. Kap. 386.

63. (*Mħassar bl-Att XXXIII. 2015.70*). Regolamenti dwar valutazzjoni.

64. (1) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti biex jagħtu seħħ lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u biex jemendaw jew jirrevokaw kull skeda li tinsab mal-Att u jista' jemenda jew jirrevoka dawk ir-regolamenti; u bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, il-Ministru jista', b'dawk ir-regolamenti, b'mod partikolari, jipprovdi dwar kull waħda jew iżjed mill-ħwejjeġ li ġejjin - Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti. *Emendat: XVII. 2002.267; XIII. 2004.120; XII. 2006.114; XX. 2007.138; A.L. 426 tal-2007; X. 2011.79; XX. 2013.98; XXXIII. 2015.71; XXVI.2018.85.*

(*a*) kull ħaġa li għandha x'taqsam jew konnessa mal-kummerċ tal-assigurazzjoni jew kuntratti tal-assigurazzjoni;

(*b*) il-ħtiġiet, dmirijiet jew kundizzjonijiet li għandhom jitħarsu minn kull impriża awtorizzata taħt dan l-Att għat-tmexxija tajba u prudenti tal-attivitajiet tagħha;

(*ċ*) jipprovdu għal u jirregolaw il-ħlas minn xi persuna, korp jew ċellula maħluqa minn kumpannija ċellulari, skont il-każ, ta' kull dritt, ammont jew ħlasijiet oħra pagabbli lill-awtorità kompetenti dwar kull ħaġa provdut għaliha, b'dan l-Att jew taħtu jew kull regolament magħmul taħt dan l-artikolu;

(*d*) kull ħaġa li għandha x'taqsam jew konnessa ma' xi dispożizzjoni li hemm fl-Iskedi li jinsabu ma' dan l-Att;

(*e*) kull ħaġa li tista' jew li għandha tkun preskritta taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att;

(*f*) kull ħaġa inċidentali għal jew konnessa ma' xi ħaġa hawn fuq imsemmija;

(*g*) il-penalitajiet jew pieni oħra li persuni li jiksru jew li jonqsu li jħarsu xi dispożizzjoni ta' xi regolament magħmul kif intqal qabel jistgħu jeħlu, hekk li dawk il-penalitajiet ma jkunux ta' iżjed minn mija u ħamsin elf

euro (€150,000), dwar kull reat u fil-każ ta' reat kontinwat penali oħra ta' mhux iżjed minn mitejn u tletin euro (€230) għal kull jum li matulu jkompli r-reat.

(2) Ħlief meta xi regolament magħmul taħt l-Att ma jipprovdix għal penalità inqas, kull persuna li tikser jew li tonqos li tħares jew xort'oħra tosserva xi regolament bħal dak tista' teħel penali ta' mhux inqas minn mitejn u tletin euro (€230) u ta' mhux iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000), dwar kull reat u fil-każ ta' reat kontinwat penali oħra ta' mhux iżjed minn mitejn u tletin euro (€230) għal kull jum li matulu jkompli r-reat.

(3) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti għas-superviżjoni ta' impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni fi grupp, ("superviżjoni ta' grupp"). Regolamenti bħal dawk jistgħu jipprovdu għal każijiet ta' applikazzjoni, skop u livelli ta' superviżjoni ta' grupp, dispożizzjonijiet dwar is-solvibbilità ta' gruppi tal-assigurazzjoni, miżuri li jiffaċilitaw is-superviżjoni ta' grupp inkluż il-ħatra ta' superviżur tal-grupp, il-verifika ta' ekwivalenza ta' superviżjoni ta' impriża *parent* li jkollha l-uffiċċju prinċipali tagħha f'pajjiż terz, li tifforma parti minn grupp u għal impriża *parent* ta' xi impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni, waħda jew aktar, li tkun kumpannija *holding* tal-assigurazzjoni b'attività mħallta.

(4) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti biex jiġu stabbiliti *special purposes vehicles* kif definiti mid-Direttiva Solvibbiltà II, inklużi il-kondizzjonijiet li taħthom l-attivitajiet ta' *special purposes vehicles* bħal dawn għandhom jitmexxew. Kull regolamenti bħal dawk jistgħu jkunu jipprovdu għal eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra, bla ħsara għal dak it-tibdil, varjazzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati fihom, u jistgħu b'mod partikolari jipprovdu li safejn xi dispożizzjonijiet tar-regolamenti jkunu inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, għandhom jipprevalu d-dispożizzjonijiet tar-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra m'għandhomx, sal-limitu tal-inkonsistenza, ikunu japplikaw.

(5) Il-Ministru jista' wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti biex jeżenta lil xi persuna, attività jew operazzjoni jew lil xi klassi jew klassijiet jew parti minn klassijiet ta' kummerċ tal-assigurazzjoni, mid-dispożizzjonijiet kollha jew uħud mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu, suġġetta għal dawk il-kondizzjonijiet jew ħtiġiet inkluża l-ħtieġa ta' forom oħra ta' proċeduri ta' awtorizzazzjoni u notifika kif jista' jiġi preskritt.

(6) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti applikabbli għal impriżi tal-assigurazzjoni *captive* u għal impriżi tar-rijassigurazzjoni *captive*, li jkunu jeżentaw minn u jibdlu xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew regolamenti magħmulin taħtu.

(7) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti biex jiġu implimentati aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, inkluż l-użu ta' xi ħtieġa jew

dispożizzjoni kif jista' jkun meħtieġ skont Direttiva, Regolament jew Deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea jew kull miżura oħra simili għall-finijiet ta' dan l-Att. Regolamenti bħal dawk magħmulin biex jittrasponu xi ħtieġa jew provvediment kif jistgħu joriġinaw taħt xi Direttiva, Regolament jew Deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea jew kull miżura oħra simili jistgħu jipprovdu dwar eżenzjonijiet minn xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, bla ħsara għal dawk it-tibdiliet, varjazzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati fihom, u b'mod partikolari jistgħu jipprovdu li sakemm xi dispożizzjonijiet tar-regolamenti jkunu inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra, għandhom jipprevalu d-dispożizzjonijiet tar-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra m'għandhomx, sal-limitu tal-inkonsistenza, ikunu japplikaw.

(8) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti li jistabbilixxu l-klassi jew klassijiet ta' kummerċ fit-tul u l-klassi jew klassijiet jew parti minn klassijiet ta' kummerċ ġenerali li jistgħu jintlaqtu u li jitmexxew taħt dan l-Att.

(9) Regolamenti magħmulin taħt dan l-Att jistgħu jagħmlu dawk l-eżenzjonijiet, kondizzjonijiet jew modifiki kif jista' jiġi speċifikat fihom dwar każijiet, ċirkostanzi jew għanijiet differenti u jistgħu jagħtu lill-awtorità kompetenti dik is-setgħa għal adattament tar-regolamenti kif jista' jiġi speċifikat fihom.

(10) L-eżerċizzju tal-poteri mogħtija taħt dan l-artikolu għandu jkun bla ħsara għal kull obbligazzjoni jew restrizzjoni li toriġina mill-obbligazzjonijiet internazzjonali ta' Malta.

(11) Regolamenti magħmula taħt dan l-Att u kull emenda jew revoka ta' dawk ir-regolamenti, jistgħu jkunu pubblikati bil-lingwa Ingliża biss.

Setgħa li jsiru regolamenti fir-rigward ta' medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent. Kap. 625.

64A. Bla ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan l-Att li tagħti s-setgħa lill-Ministru li jagħmel regolamenti, il-Ministru jista', soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva, minn żmien għal żmien, jagħmel, jemenda, jissostitwixxi jew iħassar regolamenti bil-għan li jirregola, jippreskrivi jew jipprovdi mod ieħor għal kwalunkwe kwistjoni regolata minn jew taħt dan l-Att jew minn jew taħt kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu, fir-rigward ta' medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva jew kwalunkwe attivitajiet inklużi fiha, iżda mhux limitati, għall-applikabbiltà jew mod ieħor ta' dan l-Att u, jew ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu.

Eżenzjoni taħt l-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti.
Emendat: XX. 2007.139.
Kap. 364.

65. (*Mħassar bl-Att XXXIII. 2015.72.*

Esklużjoni ta' responsabbiltà.
Emendat: XII. 2006.115; XXXIII. 2015.73; XXVI.2018.86.

66. *Imħassar bl-Att V.2020.46.*

Reati u pieni.
Emendat: XII. 2006.116; XX. 2007.140; A.L. 426 tal-2007; X. 2011.80; XXXIII.2015.74.77 XXVI.2018.87. V.2020.47.

67. (1) Kull persuna li tikser jew tonqos li tħares xi waħda mid-dispożizzjonijiet tkun ħatja ta' reat jew infrazzjoni kif preskritt b'regolamenti magħmula skont dan l-artikolu,

(2) Kull persuna -

(*a*) li bil-għan li tikseb il-ħruġ ta' awtorizzazzjoni taħt dan l-Att jew konformement ma' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti, Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin taħtu, tagħti xi informazzjoni jew tagħmel stqarrija jew dikjarazzjoni li tkun taf li tkun mhux preċiża, falza jew qarrieqa f'xi partikular materjali, jew li bi traskuraġni tagħti informazzjoni jew tagħmel stqarrija jew dikjarazzjoni li tkun mhux preċiża, falza jew qarrieqa f'xi partikular materjali; jew

(*b*) li xjentement tipparteċipa fi, jew tipprokura jew tgħin jew tħajjar il-ksur ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti, Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmula bis-saħħa tiegħu; jew

(*ċ*) li bir-rieda tfixkel persuna li tkun qed teżerċita d-drittijiet mogħtija b'dan l-Att jew b'xi regolamenti, Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin taħtu; jew

(*d*) li xjentement tieħu sehem fit-tmexxija tal-kummerċ tal-assigurazzjoni bi ħsieb qarrieqi jew għal għan qarrieqi; jew

(*e*) tkun direttur, kontrollur, uffiċjal jew impjegat ta' impriża -

(i) li tonqos milli tieħu kull pass raġonevoli biex tiżgura konformità mill-impriża ma' kull dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti, Regoli dwar l-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmula bis-saħħa tiegħu, jew ta' awtorizzazzjoni jew permess maħruġ taħtu; jew

(ii) li tonqos li tieħu l-passi kollha xierqa biex tassigura l-korrettezza tad-dikjarazzjoni

magħmula jew informazzjoni oħra mogħtija taħtxi waħda mill-imsemmija dispożizzjonijiet; jew

(iii) li tneħħi, tiddistruġġi, taħbi jew bi frodi tibdel x iktieb, dokument jew karta oħra bil-ħsieb li ma jinkixifx l-egħmil ta' reat taħt xi waħda mill-imsemmija dispożizzjonijiet,

tkun ħatja ta' reat.

(3) Għall-finijiet tas-subartikolu (2)(*f*), l-espressjoni "uffiċjal", dwar impriża, tinkludi aġent tal-assigurazzjoni, *manager* tal-assigurazzjoni, jew persuna, barra minn aġent tal-assigurazzjoni jew *manager* tal-assigurazzjoni, li tkun awtorizzata li taġixxi għall-impriża bl-istess mod u sal-limitu bħal aġent tal-assigurazzjoni.

(4) Il-Ministru għandu jagħmel regolamenti taħt dan l-artikolu li jippreskrivu penalitajiet għal reati kontra dan l-Att, u dawk ir-regolamenti jistgħu -

(*a*) jippreskrivu penalitajiet li jistgħu jiġu infurzati fil-qrati ta' Malta;

(*b*) jippreskrivu penalitajiet differenti għal kontravvenzjonijiet ta' dispożizzjonijiet differenti ta' dan l-Att;

(*ċ*) jippreskrivu penalitajiet kalkolati skont kemm idum l-egħmil tar-reat,

kemm-il darba dawk il-penalitajiet ma jkunux xort'oħra imposti taħt l-artikolu 64.

(5) Il-penalitajiet preskritti b'regolamenti magħmula taħt is-subartikolu (4) -

(*a*) fil-każ ta' priġunerija, ma għandhomx jipprovdu għal sentenza ta' priġunerija li tkun iktar minn erba' snin;

(*b*) fil-każ ta' penali imposta wara prosekuzzjoni fil-qrati ta' Malta, m'għandhomx jipprovdu għal multa ta' inqas minn mitejn u tletin euro (€230) jew iktar minn erba' mija sitta u sittin elf euro (€466,000); jew

(*ċ*) jistgħu jipprovdu għal dik il-multa u priġunerija flimkien.

(6) Il-Ministru jista' b'regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jipprovdi għal penalitajiet amministrattivi dwar reati kif jiġi preskritt li jistgħu jiġu imposti u miġbura mill-awtorità kompetenti mingħajr rikors għal smigħ fil-qorti; penalitajiet amministrattivi jkunu dovuti lill-awtorità kompetenti bħala dejn ċivili:

Iżda penali amministrattiva ma tistax tkun aktar minn penali finanzjarja ta' mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità, skont il-każ, u, meta dak il-ksur jew nuqqas ta' konformità jkompli, penali oħra ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro (€116) għal kull jum li matulu jkompli l-ksur jew in-nuqqas ta' konformità.

Proċedimenti għal reat kontra dan l-Att.
Emendat: XII. 2006.117.

68. (1) Ebda proċedimenti għal reat taħt dan l-Att jew xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu, ħlief dwar infrazzjoni li għalih japplika l-artikolu 67(6), ma jistgħu jinbdew mingħajr il-kunsens tal-Avukat Ġenerali.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu ma għandhomx jolqtu xi proċedimenti kriminali li jistgħu jittieħdu taħt xi liġi oħra.

Riżervi.
Emendat: XII. 2006.118; XIX. 2010.50; X. 2011.81; XXXIII. 2015.77.

69. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (4), kull liċenza maħruġa jew azzjoni oħra tkun li tkun meħuda jew mibdija taħt l-Att dwar l-Impriża tal-Assigurazzjoni* (f'dan l-artikolu msejjaħ "l-Att") għandha tibqa' fis-seħħ u tibqa' valida daqslikieku dik il-liċenza ġiet maħruġa jew azzjoni oħra meħuda jew mibdija taħt dan l-Att.

(2) Kull kumpannija li jkollha liċenza taħt l-Att biex tmexxi l-kummerċ tal-assigurazzjoni sew bħala prinċipal kif ukoll bħala aġent għandha, mhux iktar tard mid-data stabbilita, tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att inkella tieqaf milli tmexxi l-kummerċ li kienet liċenzjata li tmexxi, u għandha sad-data stabbilita jew sakemm tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, skont liema jiġi l-ewwel, tkompli tkun regolata mid-dispożizzjonijiet tal-Att. Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "id-data stabbilita" tfisser jum li jkun sitt xhur wara d-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att.

(3) Meta kumpannija tieqaf milli tmexxi l-kummerċ tal-assigurazzjoni sew bħala prinċipal kif ukoll bħala aġent minħabba li dik il-kumpannija ma tharisx, fid-data stabbilita, id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, dik il-kumpannija għandha titqies li tkun tat avviż lill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 39 fid-data stabbilita biex tieqaf milli tkompli tmexxi l-kummerċ li kienet liċenzjata li tmexxi mid-data stabbilita u li jkun inħarġilha permess mill-awtorità kompetenti taħt dak l-artikolu fid-data stabbilita biex tieqaf milli tmexxi dak il-kummerċ mid-data stabbilita u biex tagħmel *servicing* ta' dak il-kummerċ minn dik id-data. L-awtorità kompetenti tista' timponi dawk il-kundizzjonijiet dwar is-*servicing* ta' dak il-kummerċ skont kif jidhrilha xieraq.

(4) Kull liċenza maħruġa jew imġedda jaw azzjoni oħra tkun li tkun meħuda jew mibdija taħt l-Att, safejn tapplika għal *brokers* fl-assigurazzjoni jew bejjiegħa tal-assigurazzjoni, għandha tkompli fis-seħħ u tibqa' valida daqslikieku dik il-liċenza kienet ċertifikat ta' iskrizzjoni maħruġ jew daqslikieku dik l-azzjoni oħra kienet azzjoni meħuda jew mibdija taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

Kap. 487.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "liċenza" tinkludi awtorità, permess, approvazzjoni u ħatra.

Kap. 249.

(6) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12 tal-Att dwar l-Interpretazzjoni, kull regolamenti, ordnijiet u strumenti oħra li nżammew fis-seħħ bl-Att u kull regolamenti, ordnijiet u strumenti oħra magħmula taħt l-Att, u kull ftehim u arranġament li jkunu saru bis-saħħa tal-Att, u kull regolament, ordni jew strument ieħor għandhom, jekk u safejn ikunu jseħħu minnufih qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-artikolu, jitqiesu li saru taħt jew bis-saħħa ta' dan l-

*Imħassar b'dan l-Att.

Att u għandhom jibqgħu fis-seħħ u jistgħu jiġu emendati, mibdula, imħassra jew xort'oħra trattati skont hekk.

(7) Ir-riferenzi kollha f'xi liġi u f'xi strument jew dokument ieħor għall-Att, jew xi dispożizzjoni tiegħu, għandhom, safejn applikabbli, jibqgħu jinqraw u jiftiehmu bħala riferenza għal dan l-Att jew għad-dispożizzjoni korrisopondenti tiegħu.

(8) Ir-riferenzi kollha f'liċenzi, avviżi, deċiżjonijiet jew atti oħra magħmulin jew meħudin mill-awtorità kompetenti, għal direttiva dwar l-assigurazzjoni maħruġa mill-awtorità kompetenti, u kull riferenza f'xi liġi jew regolament għad-direttivi dwar l-assigurazzjoni għandhom jitqiesu bħala riferenzi għal Regoli dwar l-Assigurazzjoni.

(9) L-attiv u l-passiv tal-Fond ta' Assigurazzjoni mwaqqaf bl-Att għandhom mal-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att jiġu trasferiti għall-Fond għall-Protezzjoni u Kumpens imwaqqaf bl-artikolu 49 mingħajr il-ħtieġa ta' ebda formalità ħlief dan l-Att.

Emendata:
XVII. 2002.268;
XIII. 2004.121.

L-EWWEL SKEDA

Imħassra: XII. 2006.119.

Emendata:
XII. 2006.120;
XXXIII. 2015.75.

IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 5)

KUMMERĊ FIT-TUL

Klassijiet ta' Kummerċ fit-Tul

Numru	Klassi	Deskrizzjoni
I	Ħajja u vitalizju	Kuntratti ta' assigurazzjoni tal-ħajja umana jew kuntratti li jitħallas vitalizju fuq ħajja umana, iżda eskluži (f'kull każ) kuntratti taħt il-klassijiet II u III ta' din l-Iskeda.
II	Żwieġ u twelid	Kuntratti ta' assigurazzjoni li jipprovdu somma maż-żwieġ jew mat-twelid ta' tarbija, liema kuntratti jkunu espressi għal perijodu ta' iżjed minn sena.
III	*Linked Long term*	Kuntratti ta' assigurazzjoni fuq ħajja umana jew kuntratti li jitħallas vitalizju fuq ħajja umana meta l-benefiċċji jkunu stabbiliti għal kollox jew f'parti b'riferenza għall-valur ta', jew id-dħul minn, proprjetà ta' kull deskrizzjoni (kemm jekk tkun speċifikata fil-kuntratt kemm jekk le) jew b'riferenza għal kambjamenti fi, jew f'indiċi ta', il-valur tal-proprjetà ta' kull deskrizzjoni (kemm jekk hekk speċifikati kemm jekk le).
IV	Saħħa permanenti	Kuntratti ta' assigurazzjoni li jipprovdu għal benefiċċji speċifikati kontra riskji ta' persuni li jsiru inkapaċitati minħabba li jġarrbu korriment bħala riżultat ta' aċċident jew ta' aċċident ta' klassi speċifikata jew ta' mard jew diżabilità oħra, liema kuntratti - (*a*) huma espressi li jkunu jseħħu għal perjodu ta' mhux inqas minn ħames snin, jew sa l-età normali tal-irtirar tal-persuni konċernati jew mingħajr limitu ta' żmien, u

		(*b*) jew li ma jkunux espressi bħala terminabbli minn assiguratur, jew huma espressi bħala hekk terminabbli biss f'ċirkostanzi speċjali msemmija fil-kuntratt.
V	*Tontines*	Kuntratti tal-assigurazzjoni li jipprovdu għal operazzjonijiet fejn assoċjazzjonijiet ta' abbonati huma stabbiliti bl-għan li jikkapitalizzaw il-kontribuzzjonijiet tagħhom konġuntament u sussegwentement jiddistribwixxu l-attivi hekk akkumulati fost is-sopravissuti jew fost il-benefiċjarji tal-mejtin.
VI	Fidi ta' kapital	Egħmil u twettiq ta' kuntratti ta' fidi ta' kapital" għandhom jidħlu l-kliem "Kuntratti tal-assigurazzjoni li jkunu jipprovdu għal operazzjonijiet ta' fidi ta' kapital ibbażat fuq kalkolu attwarjali fejn, b'ritorn għal pagamenti individwali jew perjodiċi miftiehma bil-quddiem, jittieħdu impenji ta' żmien u ammont speċifikat.
VII	Amministrazzjoni ta' fond ta' pensjonijiet	(*a*) Kuntratti għall-amministrazzjoni ta' investimenti ta' fondi ta' pensjonijiet, u b'mod partikolari l-attiv li jirrappreżenta r-riservi ta' korpi li jagħmlu pagamenti meta sseħħ mewt jew sopravivenza jew fil-każ ta' nuqqas ta' tkomplija jew tnaqqis ta' attività; jew (*b*) Kuntratti tax-xorta msemmija fil-paragrafu (*a*) ta' hawn fuq li jkunu kombinati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jkopru jew konservazzjoni ta' kapital jew ħlas ta' imgħax minimu.
VIII	Assigurazzjoni kollettiva	Kuntratti tax-xorta msemmija fl-Artikolu 2(3)(*b*)(v) tad-Direttiva Solvibbiltà II.
IX	Assigurazzjoni soċjali	Kuntratti tax-xorta msemmija fl-Artikolu 2(3)(*ċ*) tad-Direttiva Solvibbiltà II.

Emendata:
XXXIII. 2015.76.

IT-TIELET SKEDA

(Artikoli 5 u 7)

KUMMERĊ ĠENERALI

TAQSIMA I - KLASSIJIET

Klassifikazzjoni ta' riskji li joħorġu mill-klassijiet ta' assigurazzjoni

Numru	Klassi
1	Aċċident (inkluż korriment industrijali u mard tax-xogħol) (*a*) benefiċċji stabbiliti fi flus; (*b*) benefiċċji bħala indennizz; (*ċ*) kombinazzjoni tat-tnejn; (*d*) korriment ta' passiġġieri.
2	Mard (*a*) benefiċċji pekunjarji stabbiliti fi flus; (*b*) benefiċċji bħala indennizz; (*ċ*) kombinazzjoni tat-tnejn.
3	Vetturi tal-art (barra minn *railway rolling stock*) Kull ħsara jew telf ta': (*a*) vetturi bil-mutur tal-art; (*b*) vetturi tal-art li ma jkunux vetturi bil-mutur.
4	*Railway rolling stock* Kull ħsara jew telf ta' *railway rolling stock*.
5	Inġenji tal-ajru Kull ħsara jew telf ta' inġenji tal-ajru.
6	Vapuri (bastimenti tal-baħar, lagi u xmajjar u kanali) Kull ħsara jew telf ta': (*a*) bastimenti tax-xmara u kanal; (*b*) bastimenti tal-lagi; (*ċ*) bastimenti tal-baħar.
7	Oġġetti fi traġitt (inkluži merkanzija, bagalji u l-oġġetti l-oħra kollha) Kull ħsara jew telf ta' oġġett li jkunu fi traġitt, jew bagalji, irrispettivament mix-xorta ta' trasport.

8 Nar u forzi naturali

Kull ħsara jew telf ta' proprjetà (barra minn proprjetà inkluża fil-klassijiet 3, 4, 5, 6 u 7) minħabba:

(*a*) nar;

(*b*) esplużjoni;

(*ċ*) maltempata;

(*d*) forzi naturali barra minn maltempata;

(*e*) enerġija nukleari;

(*f*) inżul ta' art.

9 Ħsara oħra lil proprjetà

Kull ħsara lil jew telf ta' proprjetà (barra minn proprjetà inkluża fil-klassijiet 3, 4, 5, 6 u 7) minħabba silġ jew ġlata, u kull ġrajja ta' serq, barra minn dak li jaqa' taħt il-klassi 8.

10 Responsabbiltà għal vetturi bil-mutur

Kull responsabbiltà li tinqala' mill-użu ta' vetturi bil-mutur li jaħdmu fuq l-art (inkluża responsabbiltà tal-ġarr).

11 Responsabbiltà għal inġenji tal-ajru

Kull responsabbiltà li tinqala' mill-użu ta' inġenji tal-ajru (inkluża responsabbiltà tal-ġarr).

12 Responsabbiltà għal vapuri (bastimenti tal-baħar, lagi u xmajjar u kanali)

Ir-responsabbiltà kollha li tinqala' mill-użu ta' vapuri, bastimenti jew dgħajjes fuq il-baħar, lagi, xmajjar jew kanali (inkluża responsabbiltà tal-ġarr).

13 Responsabbiltà ġenerali

Ir-responsabbiltà kollha barra minn dik li taqa' taħt il-klassijiet 10, 11 u 12.

14 Kreditu

(*a*) insolvibbiltà (ġenerali);

(*b*) kreditu għall-esportazzjoni;

(*ċ*) kreditu ta' ħlas bin-nifs;

(*d*) *mortgages*;

(*e*) kreditu agrikolu.

15 Garanziji

(*a*) garanziji (diretti);

(*b*) garanziji (indiretti).

16 Telf finanzjarji mixxellanju

(*a*) riskji ta' impieg;

(*b*) nuqqas ta' dħul (ġenerali);

(*ċ*) temp ħażin;

(*d*) telf ta' benefiċċji;

(*e*) spejjeż ġenerali kontinwi;

(*f*) spejjeż tal-kummerċ imprevedibbli;

(*g*) telf ta' valur tas-suq;

(*h*) telf ta' kera jew dħul;

(*i*) telf fil-kummerċ indirett barra minn dawk speċifikati hawn fuq;

(*j*) telf finanzjarju ieħor (li ma jkunx tal-kummerċ);

(*k*) telf finanzjarju ieħor (mhux speċifikat fil-(*j*) ta' hawn fuq).

17 Spejjeż legali

Spejjeż legali (inklużi spejjeż ta' litigazzjoni).

18 Assistenza

(*a*) assistenza ta' persuni li jsibu ruħhom f'diffikultà waqt l-ivvjaġġar, waqt li jkunu barra mid-dar jew waqt li jkunu barra mir-residenza abitwali tagħhom;

(*b*) assistenza f'ċirkostanzi oħra.

TAQSIMA II - GRUPPI TA' KLASSIJIET

Dawn l-ismijiet li ġejjin għandhom jingħataw lil awtorizzazzjonijiet li simultanjament ikopru dawn il-klassijiet li ġejjin:

Numru	Deskrizzjoni	Klassijiet ta' kummerċ
1	Aċċidenti u Saħħa	Klassijiet 1 u 2
2	Vetturi bil-Mutur	Klassijiet 1(*d*), 3, 7 u 10
3	Marittimu u Trasport	Klassijiet 1(*d*), 4, 6, 7 u 12
4	Avjazzjoni	Klassijiet 1(*d*), 5, 7 u 11
5	Nar u Ħsara oħra lil Proprjetà	Klassijiet 8 u 9
6	Responsabbiltà	Klassijiet 10, 11, 12 u 13
7	Kreditu u Garanziji	Klassijiet 14 u 15
8	Ġenerali	Il-Klassijiet kollha

IR-RABA' SKEDA

(Artikolu 13)

Emendata:
XVII. 2002.269;
XIII. 2004.122.

Imħassra: XII. 2006.121.